

2026 대비 스터디파이터 감정평가 관계법규1 워크북

2026년 개정판

감정평가사
1차 합격을
위한
필수 워크북

제1판

네이버카페 | 스터디파이터 (<https://cafe.naver.com/studyfighter>)

동영상강의 | 스터디파이터넷 (<https://www.studyfighter.net>)

01

PART

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	001
제2절	도시·군계획의 법적지위	001

제2장 광역계획권 및 광역도시계획

제1절	광역계획권의 지정	002
제2절	광역도시계획	004

제3장 도시·군기본계획

제1절	도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)	008
-----	-----------------------	-----

제4장 도시·군관리계획

제1절	도시·군관리계획의 입안	011
제2절	도시·군관리계획의 결정	016
제3절	공간재구조화계획	018

제5장 용도지역 등

제1절	용도지역의 종류와 지정절차	019
제2절	용도지역 지정의 효과	021
제3절	용도지구	027
제4절	용도구역	030

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

제1절	기반시설과 도시·군계획시설	033
제2절	매수청구 및 실효 등	041

제7장 지구단위계획구역과 지구단위계획

제1절	지구단위계획구역	047
제2절	지구단위계획	050

제8장 개발행위의 허가

제1절	허가대상 개발행위	055
제2절	개발행위허가기준	059

제9장 성장관리계획구역 및 성장관리계획

제1절	성장관리계획구역	065
제2절	성장관리계획	067

제10장 개발밀도관리구역과 기반시설부담구역

제1절	개발밀도관리구역	069
제2절	기반시설부담구역	072

제11장 보칙 및 벌칙

제1절	타인토지에의 출입 등	075
제2절	청문	076
제3절	벌칙	076

02

PART

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	075
-----	--------	-----

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제1절	도시·주거환경정비기본계획 등	078
제2절	정비계획의 입안 및 정비구역의 지정	082
제3절	정비구역에서의 행위제한	086

제3장 정비사업의 시행

제1절	정비사업의 시행방법	087
제2절	정비사업의 시행자	089
제3절	조합설립추진위원회 및 정비사업조합	092
제4절	시공사 선정 등	103
제5절	사업시행계획 등	104
제6절	정비사업시행을 위한 조치	107
제7절	관리처분계획 등	108
제8절	공사완료에 따른 조치 등	116

제4장 기타

제1절	비용의 부담	118
제2절	정비기반시설과 국공유재산	120

03

PART

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장	총칙	123
-----	----	-----

제2장 등록

제1절	토지의 조사 및 등록	124
제2절	지번	125
제3절	지목	128
제4절	경계	135
제5절	면적	138

제3장 지적공부

제1절	지적공부의 의의	140
제2절	토지(임야)대장	140
제3절	공유지연명부	141
제4절	대지권등록부	143
제5절	지적도·임야도	145
제6절	경계점좌표등록부	147
제7절	부동산종합공부	148
제8절	지적공부의 보존·반출·공개	150
제9절	지적공부의 복구	152
제10절	지적전산자료의 이용	154

제4장 토지의 이동

제1절	서설	155
제2절	신규등록	156
제3절	등록전환	157
제4절	분할(문제없음)	158
제5절	합병	158
제6절	지목변경	159
제7절	바다로 된 토지의 등록말소	160
제8절	등록사항의 정정	161
제9절	축척변경	163
제10절	토지이동의 신청 및 신고	166
제11절	지적정리 · 소유자정리 · 통지	168

04

PART

건축법**제1장 총칙**

제1절	용어의 정의	171
제2절	건축법 적용대상물	173

제2장 건축법 적용대상 행위

제1절	건축 및 대수선	174
제2절	건축물의 용도변경	176

제3장 건축허가 및 건축신고

제1절	건축허가	177
제2절	건축신고	182
제3절	허가(신고)에 따른 인·허가 등의 의제사항	183
제4절	가설건축물 및 사용승인	184

제4장 대지와 도로

제1절	대지	185
제2절	도로	188

제5장 건축물의 구조 및 면적산정방법

제1절	건축물의 구조	189
제2절	대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	191
제3절	건폐율·용적률	191
제4절	건축물의 면적 및 높이 등의 산정방법	192

제6장 건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절	건축물의 높이제한	194
제2절	특별건축구역	196
제3절	건축협정	198
제4절	결합건축	200
제5절	이행강제금	201
제6절	건축분쟁전문위원회	202

05

PART

등기법

제1장	총설	205
제2장	등기기관과 설비	207
제3장	등기절차 총론	209
제4장	표시에 관한 등기	212
제5장	권리에 관한 등기	214
제6장	이의신청	219

Preface

본 워크북 교재는 감정평가사(2018년~2025년), 공인중개사(2008년~2024년) 기출지문 중에서 자주 시험에 출제되는 <빈출지문>을 간단한 퀴즈형태로 정리한 교재입니다.

본 워크북 교재만 학습하여도 감정평가사 1차 감관법에서 70점 정도 득점할 수 있도록 제작되었습니다.

본 교재를 최소 3번 반복하여 학습하셔야 합니다.

2026.03.09.

편저자 윤철신

PART 01

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	광역계획권 및 광역도시계획
제3장	도시·군기본계획
제4장	도시·군관리계획
제5장	용도지역 등
제6장	기반시설과 도시·군계획시설
제7장	지구단위계획구역과 지구단위계획
제8장	개발행위의 허가
제9장	성장관리계획구역 및 성장관리계획
제10장	개발밀도관리구역과 기반시설부담구역
제11장	보칙 및 벌칙

제1절 용어의 정의

1. 도시·군기본계획은 시·군·구의 관할구역에 대하여 기본적인 공간구조를 제시하는 계획이다.()
2. 광역도시계획은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.()

제2절 도시·군계획의 법적 지위

01 각 계획간의 관계

1. 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 국토교통부장관이 결정하는 바에 따른다.()
2. 동일 지역에 대하여 수립된 광역도시계획의 내용과 도시·군기본계획의 내용이 다를 때에는 광역도시계획의 내용이 우선한다.()
3. 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 한다.()
4. 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획에 부합되어야 한다.()
5. 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시·군기본계획의 내용이 우선한다.()

제1절

광역계획권의 지정

01 광역계획권의 지정권자

1. 광역계획권은 광역시장이 지정할 수 있다.()
2. 국토교통부장관은 인접한 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시의 관할 구역 전부 또는 일부를 광역계획권으로 지정할 수 있다.()
3. 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.()
4. 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 해당 도지사들은 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.()
5. 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 도지사는 국토교통부장관과 공동으로 광역계획권을 지정 또는 변경하여야 한다.()
6. 광역계획권이 둘 이상의 인접한 시·도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우 국토교통부장관이 광역계획권을 지정한다.()

02 광역계획권의 지정대상지역

1. 광역계획권은 인접한 둘 이상의 특별시·광역시·시 또는 군의 관할구역 단위로 지정하여야 하며 그 관할구역의 일부만을 광역계획권에 포함시킬 수는 없다.()
2. 중앙행정기관의 장은 국토교통부장관에게 광역계획권의 변경을 요청할 수 없다.()
3. 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 공간구조 및 기능을 상호 연계시키고 환경을 보전하며 광역시설을 체계적으로 정비하기 위하여 필요한 경우에는 광역계획권을 지정할 수 있다.()

03 국토교통부장관이 지정·변경시 절차

1. 국토교통부장관이 광역계획권을 지정하려면 관계 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
2. 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
3. 국토교통부장관은 광역계획권을 변경하면 지체없이 관계 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.()
4. 국토교통부장관은 광역계획권을 지정하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()

04 도지사가 지정·변경시 절차

1. 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관장의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
2. 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 지방의회의 동의를 얻어야 한다.()
3. 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 없다.()
4. 군수는 도지사에게 광역계획권의 지정을 요청할 수 없다.()
5. 도지사가 광역계획권을 변경하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 관계 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 한다.()

01 광역도시계획의 원칙적 수립권자

1. 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우 광역도시계획의 수립권자는 국토교통부장관이다.()
2. 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.()
3. 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 국토교통부장관이 당해 광역도시계획의 수립권자가 된다.()
4. 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우에는 국토교통부장관이 단독으로 광역도시계획을 수립한다.()
5. 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우에는 국토교통부장관이 광역도시계획을 수립한다.()
6. 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 광역도시계획을 수립한다.()
7. 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 시장·군수의 광역도시계획 승인 신청이 없는 경우에는 관할 도지사가 광역도시계획을 수립한다.()

02 광역도시계획의 예외적 수립권자

1. 도지사가 시장 또는 군수의 요청으로 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 않고 광역도시계획을 수립할 수 있다.()
2. 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우에도 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 없다.()
3. 시·도지사가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 국토교통부장관이 단독으로 광역도시계획을 수립한다.
()

4. 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우에는 국토교통부장관이 단독으로 광역도시계획을 수립한다.()
5. 도지사가 시장 또는 군수의 요청에 의하여 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.()
6. 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우에는 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.()
7. 도지사는 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.()

03 광역도시계획의 내용

1. 광역도시계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.()
2. 광역도시계획에는 광역계획권의 지정목적에 이루는 데 필요한 경관계획에 관한 사항이 포함되어야 한다.()
3. 광역도시계획에는 경관계획에 관한 사항 중 광역계획권의 지정목적에 이루는 데 필요한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.()
4. 광역계획권의 미래상과 이를 실현할 수 있는 체계화된 전략을 제시하고 국토종합계획등과 서로 연계되도록 할 것은 도시·군관리계획의 수립 기준을 정할 때 고려사항이다.()

04 광역도시계획의 조정

1. 국토교통부장관이 조정신청을 받아 광역도시계획의 내용을 조정하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
2. 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니 하면 공동이나 단독으로 국토교통부장관에게 조정을 신청할 수 있다.()
3. 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동으로 조정을 신청하여야 한다.()

4. 광역도시계획 협의회에서 광역도시계획의 수립에 관하여 조정을 한 경우에는 그 조정내용을 광역도시계획에 반영하여야 한다.()
5. 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하는 경우 공동으로 국토교통부장관에게 조정을 신청하여야 한다.()

05 광역도시계획의 수립절차

1. 광역도시계획을 수립하려면 광역도시계획의 수립권자는 미리 공청회를 열어야 한다.()
2. 시장 또는 군수는 광역도시계획을 변경하려면 미리 공청회를 열어야 한다.()
3. 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 변경하려면 미리 국토교통부장관의 의견을 들어야 한다.
()
4. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하려면 미리 공청회를 열어 주민과 관계전문가 등으로부터의 의견을 들어야 한다.()
5. 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하려는 경우 주민의 의견을 들어야 한다.()
6. 광역도시계획의 수립을 위한 공청회는 광역계획권 단위로만 개최할 수 있다.()
7. 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 3년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.()
8. 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 관계 시·도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.()
9. 국토교통부장관은 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 공청회를 열어야 한다.()
10. 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장에게 광역도시계획의 수립을 위한 기초조사에 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.()
11. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 3년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.()

06 광역도시계획의 승인절차

1. 시·도지사가 광역도시계획의 승인을 받으려는 때에는 광역도시계획안에 기초조사 결과를 포함한 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.()
2. 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
3. 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.()

제1절

도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)

01 도시·군기본계획의 수립

1. 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이 하지 아니한 인구 7만명의 군은 도시·군 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
2. 시장·군수는 관할구역에 대해서만 도시·군기본계획을 수립할 수 있으며 인접한 시 또는 군의 관할구역을 포함하여 계획을 수립할 수 없다.()
3. 수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이 하지 아니한 시로서 인구 20만명 이하인 시는 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
4. 도시·군기본계획의 수립권자가 생활권계획을 따로 수립한 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군관리계획이 수립된 것으로 본다.()
5. 시장 또는 군수는 대통령령이 정하는 바에 따라 도시·군기본계획의 수립기준을 정한다.()
6. 수도권정비계획법에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 10만명 이하인 시의 시장은 도시기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
7. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.()
8. 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
9. 도시·군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.()
10. 도시·군기본계획에서 정하는 생활권 간의 경계를 변경하는 생활권계획이 수립된 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군기본계획이 수립된 것으로 본다.()

02 도시·군기본계획의 수립절차

1. 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립할 때 주민의 의견청취를 위한 공청회를 생략할 수 있다.()
2. 도시·군기본계획을 변경하는 경우에는 공청회를 개최하여야 한다.()
3. 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립하려면 미리 그 시 또는 군 의회의 의견을 들어야 한다.()
4. 시장 또는 군수는 도시·군기본계획의 수립을 위한 공청회 개최와 관련한 사항을 일간신문에 공청회 개최예정일 7일 전까지 2회 이상 공고하여야 한다.()
5. 다른 법률에 따른 지역·지구 등의 지정으로 인하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.()
6. 도시·군기본계획을 변경하기 위하여 공청회를 개최한 경우, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정하더라도 도시·군기본계획에 반영하지 않을 수 있다.()
7. 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.()

03 도시·군기본계획의 확정절차

1. 광역시장이 도시·군기본계획을 수립하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.()
2. 특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장[국토교통부장관을 포함]과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
3. 광역시장은 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()

04 도시·군기본계획의 승인절차

1. 특별시장·광역시장·수립한 도시·군기본계획의 승인은 국토교통부장관이 하고 시장·군수가 수립한 도시·군기본계획의 승인은 도지사가 한다.()
2. 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 변경하려면 도지사와 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
3. 시장 또는 군수는 도시·군기본계획의 승인을 받으려면 도시·군기본계획안에 기초조사 결과를 첨부하여 도지사에게 제출하여야 한다.()
4. 시장·군수가 미리 지방의회의 의견을 들어 수립한 도시·군기본계획의 경우 도지사는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 해당 계획을 승인할 수 있다.()
5. 시장 또는 군수가 도시·군기본계획을 변경하려면 지방의회의 승인을 받아야 한다.()

05 도시·군기본계획의 정비

1. 특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 특별자치도지사·시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.()
2. 시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.()

제1절 도시·군관리계획의 입안

01 도시·군관리계획의 개념

1. 시범도시사업의 재원조달에 관한 계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
2. 수산자원보호구역의 지정에 관한 계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
3. 정비사업에 관한 계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
4. 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
5. 도시혁신계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
6. 복합용도계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
7. 성장관리계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()
8. 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획은 도시·군관리계획에 해당한다.()

02 도시·군관리계획의 입안권자

1. 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 대한 도시·군관리계획은 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 협의하여 공동으로 입안하거나 입안할 자를 정한다.()
2. 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.()

03 도시·군관리계획 입안의 기준

1. 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획에 부합되어야 한다.()
2. 도시·군관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 조례로 정한다.()
3. 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획[생활권계획 제외]에 부합되어야 한다.()

04 주민의 입안제안

1. 주민은 개발제한구역의 변경에 대하여 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
()
2. 이해관계자를 포함한 주민은 지구단위계획구역의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군기본계획의 입안을 제안할 수 있다.()
3. 주민은 도시·군관리계획의 입안권자에게 지구단위계획의 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.()
4. 주민은 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항에 대하여 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.()
5. 주민은 시장 또는 군수에게 지구단위계획구역의 지정에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.()
6. 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항은 주민이 입안을 제안하는 대상에 해당하지 않는다.()
7. 주민이 입안을 제안하는 경우 제안서에는 도시·군관리계획도서 뿐만 아니라 계획설명서도 첨부하여야 한다.()
8. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항은 주민이 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항에 해당하지 않는다.()
9. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항은 주민이 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항에 해당하지 않는다.()

10. 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항은 주민이 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항에 해당한다.()
11. 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 사항은 주민이 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항에 해당한다.()
12. 주민은 공공청사의 설치에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있다.()
13. 주민은 상업지역에 산업·유통개발진흥지구를 지정하여 줄 것을 내용으로 하는 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.()
14. 주민은 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.()

05 입안제안 기타

1. 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 입안권자는 부득이한 사정이 있는 경우를 제외하고는 제안일부터 30일 이내에 그 제안의 반영여부를 제안자에게 통보하여야 한다.()
2. 주민으로부터 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 제안자에게 부담시켜야 한다.()
3. 주민이 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 경우 기반시설의 정비에 관한 토지소유자의 동의요건은 대상 토지 면적의 3분의 2 이상이다.()
4. 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자가 토지소유자의 동의를 받아야 하는 경우 국공유지는 동의대상 토지면적에서 제외된다.()
5. 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자가 입안을 제안받은 경우 그 처리 결과를 제안자에게 알려야 한다.()
6. 이해관계자가 도시·군관리계획의 입안을 제안한 경우, 그 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 이해관계자가 부담하여야 한다.()

7. 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 제안자에게 부담시킬 수는 없다.()

06 기초조사

1. 개발제한구역 안에 기반시설을 설치하는 경우는 환경성 검토를 실시하지 아니할 수 있는 경우에 해당한다.()
2. 도시·군계획시설부지에서 도시·군관리계획을 입안하는 경우에는 그 계획의 입안을 위한 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있다.()
3. 해당 지구단위계획구역 안에 나대지 면적이 구역면적의 2%에 미달하는 경우는 환경성 검토를 실시하지 않아도 된다.()
4. 당해 지구단위계획구역의 지정목적이 당해 구역을 정비하고자 하는 경우로서 지구단위계획의 내용에 너비 12m 이상 도로의 설치계획이 없는 경우는 환경성 검토를 하지 않아도 된다.()
5. 개발제한구역 안에 기반시설을 설치하는 경우는 환경성 검토를 하여야 한다.()
6. 도시개발법에 따른 도시개발사업의 경우는 환경성 검토를 실시하지 아니할 수 있다.()
7. 도시·군관리계획으로 입안하려는 지구단위계획이 상업지역에 위치하는 경우에는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.()
8. 주거지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있다.()
9. 주거지역에 공간재구조화계획을 입안하는 경우에 토지적성평가를 생략할 수 있다.()

07 의견청취

1. 입안권자가 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 지정에 관한 도시·군관리계획을 입안하려면 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다.()
2. 도시지역의 축소에 따른 용도지역의 변경을 내용으로 하는 도시·군관리계획을 입안하는 경우는 주민의 의견청취를 생략할 수 있는 경우에 해당하지 않는다.()
3. 도시지역의 축소에 따른 용도지역의 변경을 도시·군관리계획을 입안하는 경우에는 주민 및 지방의회의 의견청취 절차를 생략할 수 있다.()
4. 도시·군관리계획의 입안 시 주민의 의견을 청취하여야 하는 경우 그에 필요한 사항은 대통령령이 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.()

08 입안의 특례 (동시입안)

1. 도시·군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 도시·군기본계획을 수립할 때 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 있다.()
2. 광역도시계획이나 도시·군기본계획을 수립할 때 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 없다.()
3. 도시·군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 광역도시계획이나 도시·군기본계획을 수립할 때에 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 있다.()

01 도시·군관리계획의 결정권자

1. 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.()
2. 시장·군수가 입안한 지구단위계획의 수립에 관한 도시·군관리계획은 시장·군수의 신청에 따라 도지사가 결정한다.()
3. 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.()
4. 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 해양수산부장관이 결정할 수 있다.()
5. 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항은 국가계획에 포함될 수 없다.()
6. 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 시·도지사가 결정한다.()
7. 시·도지사는 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획을 직접 결정하여야 한다.()

02 결정절차

1. 시·도지사가 지구단위계획을 결정하려면 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.()
2. 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장의 요청이 없어도 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 도시·군관리계획을 결정할 수 있다.()
3. 시·도지사는 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.()
4. 시·도지사는 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 환경부장관과 협의하여야 한다.()

03 도시·군관리계획결정의 효력

1. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정이 있는 경우에는 결정 당시 이미 허가를 받아 사업을 하고 있는 자라도 허가를 다시 받아야 한다.()
2. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 승인받은 사업이나 공사에 이미 착수한 자는 신고 후 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.()
3. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 그 결정에도 불구하고 신고 없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.()
4. 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 다음 날부터 발생한다.()
5. 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.()

04 지형도면의 작성 및 고시

1. 국토교통부장관이 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 시·도지사가 지형도면을 작성하여야 한다.()
2. 국토교통부장관이 직접 지형도면을 작성한 경우에는 이를 고시하여야 한다.()
3. 도지사가 도시·군관리계획을 직접 입안하는 경우 지형도면을 작성할 수 없다.()

05 타당성검토

1. 시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역의 도시·군관리계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.()

01 공간재구조화계획

1. 국토교통부장관은 특화발전 및 지역균형발전을 위하여 필요한 때에는 관할 시장 또는 군수의 요청에 따라 공간재구조화계획을 입안할 수 있다.()
2. 주민이 복합용도구역의 지정을 위하여 공간재구조화계획의 입안을 제안하려면 대상 토지면적[국유지 포함]의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.()
3. 시·도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 복합용도구역 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.()
4. 지형도면이 필요 없는 경우에 공간재구조화계획 결정의 효력은 그 계획 결정을 고시한 날부터 발생한다.()

제1절 용도지역의 종류와 지정절차

01 용도지역의 종류

1. 환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역은 일반공업지역으로 지정할 수 있다.
()
2. 도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역은 자연녹지지역이다.()
3. 환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역은 일반공업지역이다.()
4. 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역은 제3종 일반주거지역이다.
()
5. 녹지지역과 공업지역은 도시지역에 속한다.()
6. 제2종일반주거지역은 중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역을 말한다.
()
7. 제2종 일반주거지역은 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역이다.
()
8. 생산녹지지역은 주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역이다.()
9. 일반상업지역은 일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역이다.()
10. 용도지역을 세분하는 지정은 도시·군기본계획으로도 할 수 있다.()

02 용도지역 지정특례

1) 공유수면매립지에 관한 용도지역의 지정

1. 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역과 다른 경우 그 매립준공구역은 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.()
2. 바다인 공유수면의 매립구역이 둘 이상의 용도지역과 이웃하고 있는 경우 그 매립구역은 이웃하고 있는 가장 큰 용도지역으로 지정된 것으로 본다.()
3. 공유수면매립구역이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있거나 이웃하고 있는 경우 그 매립 구역이 속할 용도지역은 도시·군관리계획결정으로 지정하여야 한다.()
4. 하천의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 도시·군 관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.()

2) 다른 법률에 따라 지정된 지역의 용도지역 지정 등의 의제

1. 관리지역에서 농림지역으로 지정·고시된 지역은 농업진흥지역으로 결정·고시된 것으로 본다.()
2. 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구로 지정·고시된 지역은 국토계획법에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.()
3. 「어촌·어항법」에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면은 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.()
4. 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 국가산업단지로 지정된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.()
5. 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구가 개발사업의 완료로 해제되는 경우 그 지역은 택지개발지구를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.()

[건폐율 연습]

용도지역		세분된 용도지역	건폐율
도시지역	주거지역 (70% 이하)	제1종 전용주거지역	()% 이하
		제2종 전용주거지역	()% 이하
		제1종 일반주거지역	()% 이하
		제2종 일반주거지역	()% 이하
		제3종 일반주거지역	()% 이하
		준주거지역	()% 이하
	상업지역 (90% 이하)	근린상업지역	()% 이하
		유통상업지역	()% 이하
		일반상업지역	()% 이하
		중심상업지역	()% 이하
	공업지역 (70% 이하)	전용공업지역	()% 이하
		일반공업지역	()% 이하
		준공업지역	()% 이하
	녹지지역 (20% 이하)	보전녹지지역	()% 이하
		생산녹지지역	()% 이하
		자연녹지지역	()% 이하
관리지역	보전관리지역	-	()% 이하
	생산관리지역	-	()% 이하
	계획관리지역	-	()% 이하
농림지역	-	-	()% 이하
자연환경보전지역	-	-	()% 이하

[용적률 연습]

용도지역		세분된 용도지역	용적률	
도시지역	주거지역 (500% 이하)	제1종 전용주거지역	()%이상	()%이하
		제2종 전용주거지역	()%이상	()%이하
		제1종 일반주거지역	()%이상	()%이하
		제2종 일반주거지역	()%이상	()%이하
		제3종 일반주거지역	()%이상	()%이하
		준주거지역	()%이상	()%이하
	상업지역 (1,500% 이하)	근린상업지역	()%이상	()%이하
		유통상업지역	()%이상	()%이하
		일반상업지역	()%이상	()%이하
		중심상업지역	()%이상	()%이하
	공업지역 (400% 이하)	전용공업지역	()%이상	()%이하
		일반공업지역	()%이상	()%이하
		준공업지역	()%이상	()%이하
	녹지지역 (100% 이하)	보전녹지지역	()%이상	()%이하
		생산녹지지역	()%이상	()%이하
		자연녹지지역	()%이상	()%이하
관리지역	보전관리지역	-	()%이상	()%이하
	생산관리지역	-	()%이상	()%이하
	계획관리지역	-	()%이상	()%이하
농림지역	-	-	()%이상	()%이하
자연환경보전지역	-	-	()%이상	()%이하

01 용도지역에서의 행위제한

1. 제1종일반주거지역 안에서 노유자시설을 건축할 수 있다.()
2. 제1종일반주거지역 안에서 제1종 근린생활시설을 건축할 수 있다.()
3. 제1종일반주거지역 안에서 아파트를 건축할 수 있다.()
4. 제1종일반주거지역 안에서 다세대주택을 건축할 수 있다.()
5. 제1종일반주거지역 안에서 다가구주택을 건축할 수 있다.()

02 건폐율 제한

1. 제1종일반주거지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
2. 준공업지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
3. 제2종전용주거지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
4. 전용공업지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
5. 중심상업지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
6. 제1종전용주거지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
7. 보전녹지지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
8. 준공업지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
9. 자연녹지지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
10. 일반상업지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.
11. 준주거지역의 건폐율 최댓한도는 ()%이다.

12. 제2종일반주거지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

13. 생산녹지지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

14. 근린상업지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

15. 계획관리지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

16. 준공업지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

17. 중심상업지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

18. 준주거지역의 건폐율 최대한도는 ()%이다.

03 용적률 제한

1. 제1종일반주거지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

2. 제3종일반주거지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

3. 일반공업지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

4. 근린상업지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

5. 준주거지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

6. 준공업지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

7. 보전녹지지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

8. 계획관리지역의 용적률 최대한도는 ()%이다.

9. 농림지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.

10. 준공업지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
11. 생산녹지지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
12. 유통상업지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
13. 제2종 일반주거지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
14. 제3종 일반주거지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
15. 제2종 일반주거지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
16. 제1종 일반주거지역의 용적률 범위는 ()% 이상 ()% 이하이다.
17. 제2종 일반주거지역의 용적률 최제한도는 ()%이다.
18. 자연환경보전지역의 용적률 최제한도는 ()%이다.
19. 근린상업지역의 용적률 최제한도는 ()%이다.
20. 계획관리지역의 용적률 최제한도는 ()%이다.
21. 준공업지역의 용적률 최제한도는 ()%이다.

04 용도지역 미지정 또는 미세분 지역에서의 행위제한 등

1) 용도지역이 미지정된 지역

1. 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 도시지역에 관한 규정을 적용한다.()
2. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 미지정 지역의 용적률의 최대한도는 80%이다.()
3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경 보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여 건폐율의 최대한도를 정할 때에는 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다.()

2) 용도지역이 미세분 지역

1. 도시지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역의 용적률 규정을 적용할 때에 보전녹지지역에 관한 규정을 적용한다.()
2. 관리지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역에서의 용적률 규정을 적용할 때 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다.()

01 용도지구의 지정**1) 용도지구의 종류**

1. 대도시 시장은 유통상업지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.()
2. 준주거지역은 시·도지사가 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역에 해당한다.()
3. 근린상업지역은 시·도지사가 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역에 해당한다.()
4. 주거 및 교육환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구는 특정용도제한지구이다.()
5. 용도지구 중 보호지구는 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구이다.()
6. 시·도지사는 대통령령으로 정하는 주거지역·공업지역·관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.()
7. 제3종일반주거지역은 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역이다.()
8. 일반공업지역은 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역이다.()
9. 생산관리지역은 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역이다.()
10. 계획관리지역은 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역이다.()

2) 용도지구의 세분 (대통령령에 의한 세분)**(1) 경관지구**

1. 경관지구에는 자연경관지구, 주거경관지구, 시가지경관지구가 있다.()
2. 경관지구는 ()경관지구, ()경관지구, ()경관지구로 세분할 수 있다.

(2) 보호지구

1. 역사문화환경보호지구는 국가유산과 문화적으로 보존가치가 큰 건축물 등의 미관을 유지·관리하기 위하여 필요한 지구이다.()

(3) 개발진흥지구

1. 공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 용도지구는 산업·유통 개발진흥지구이다.()
2. 복합개발진흥지구는 주거기능, 상업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 둘 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 용도지구이다.()

(4) 취락지구

1. 자연취락지구는 개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구를 말한다.()
2. 취락지구에는 자연취락지구, 농어촌취락지구, 집단취락지구가 있다.()
3. 집단취락지구는 개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구이다.()

(5) 방재지구

1. 방재지구의 지정을 도시·군관리계획으로 결정하는 경우 도시·군관리계획의 내용에는 해당 방재지구의 재해저감대책을 포함하여야 한다.()
2. 방재지구 안에서는 용도지역 안에서의 층수 제한에 있어 1층 전부를 필로티 구조로 하는 경우 필로티 부분은 층수에서 제외한다.()
3. 방재지구에는 자연방재지구, 시가지방재지구, 특정개발방재지구가 있다.()
4. 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 특정용도제한지구를 지정하여야 한다.()
5. 시가지방재지구는 건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구이다.()

3) 용도지구의 신설

1. 시·도지사는 법률에서 정하고 있는 용도지구 외에 새로운 용도지구를 신설할 수 있다.()
2. 대도시 시장이 지역여건상 필요하여 정하는 용도지구의 명칭 및 지정목적에 관한 사항은 조례로 따로 정할 수 있다.()

02 용도지구에서의 행위제한

1. 자연취락지구 안에서는 5층 이하의 범위에서 관광휴게시설을 건축할 수 있다.()
2. 집단취락지구 안에서의 건축제한에 관하여는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다.()
3. 경관지구 안에서의 건축물의 건폐율·용적률·높이·최대 너비·색채 및 대지 안의 조경 등에 관하여는 도시계획위원회가 정한다.()
4. 용도지역 안에서의 건축물의 용도·종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시·군계획시설에 대해서도 적용된다.()
5. 고도지구에서는 도시·군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 지을 수 없다.()
6. 일반주거지역에 지정된 복합용도지구 안에서는 장례시설을 건축할 수 없다.()
7. 자연취락지구 안에서는 4층 이하의 방송통신시설을 건축할 수 있다.()

01 개발제한구역

1. 국토교통부장관은 개발제한구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.()
2. 개발제한구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 시·도지사가 결정한다.()
3. 국토교통부장관은 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.()

02 도시자연공원구역

1. 시·도지사는 도시자연공원구역의 지정을 광역도시계획으로 결정할 수 있다.()
2. 도시자연공원구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.()

03 시가화조정구역**1) 지정권자**

1. 국토교통부장관은 시가화조정구역의 변경을 광역도시계획으로 결정할 수 있다.()
2. 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정이 필요한 경우 국토교통부장관이 직접 그 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.()
3. 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정이 필요한 경우 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.()
4. 시가화조정구역은 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 시·도지사가 도시·군기본계획으로 결정하여 지정하는 용도구역이다.()

2) 시가화 유보기간

1. 시가화유보기간이 끝나면 국토교통부장관 또는 시·도지사는 이를 고시하여야 하고
시가화조정구역 지정 결정은 그 고시일 다음 날부터 그 효력을 잃는다.()
2. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날부터
그 효력을 잃는다.()
3. 시가화를 유보할 수 있는 기간은 ()년 이상 ()년 이내이다.

3) 지정의 효과 (행위제한)

(1) 도시·군계획사업의 시행

1. 시가화조정구역에서의 도시·군계획사업은 도시개발법에 의한 민간 제안 도시개발사업만
시행할 수 있다.()
2. 공익상 그 구역 안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 주민의 요청에 의하여 시·도지사가
시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정한 도시·군계획사업은 시가화조정구역에서
시행할 수 있다.()

(2) 허가사항 (도시·군계획사업 외의 개발행위)

1. 시가화조정구역에서 입목의 벌채, 조림, 육림 행위는 허가없이 할 수 있다.()
2. 시가화조정구역 안에서 농업·임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용 건축물로서 기존 관리용
건축물의 면적을 제외하고 33㎡를 초과하는 것을 건축하는 행위는 허가를 받아 할 수 있는 행위이다.
()
3. 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 관할 관청에 신고하고 그 행위를 할 수 있다.()

04 수산자원보호구역

1. 시·도지사는 수산자원보호구역의 변경을 도시·군기본계획으로 결정할 수 있다.()
2. 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.()
3. 수산자원보호구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획은 해양수산부장관이 결정한다.()
4. 해양수산부장관은 수산자원을 보호·육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.()

05 도시혁신구역

1. 다른 법률에서 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에는 국토계획법에 따르지 아니하고 도시혁신구역을 지정할 수 있다.()
2. 도시혁신구역에 대하여는 주차장법에 따른 부설주차장의 설치에 관한 규정을 적용하지 아니할 수 있다.()

06 복합용도구역 (기출지문 없음)

07 도시·군계획시설입체복합구역 (기출지문 없음)

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

스터디파이터
감정평가관계법규 워크북

제1절 기반시설과 도시·군계획시설

01 기반시설의 종류

국계법상 법령상 기반시설의 종류와 그 해당 시설을 올바르게 연결하시오.(번호를 기재하시오)

1	녹지	2	수도공급설비	3	광장	4	주차장
5	공공청사	6	사회복지시설	7	방풍설비	8	공공직업훈련시설
9	저수지	10	궤도	11	시장	12	가스공급설비
13	도축장	14	유통업무설비	15	유수지	16	유원지
17	하수도	18	방수설비	19	사방설비	20	빗물저장 및 이용시설
21	철도	22	항만	23	전기공급설비	24	문화시설
25	방송·통신시설	26	자동차정류장	27	연구시설	28	장사시설
29	수질오염방지시설	30	공동구	31	청소년수련시설	32	열공급설비
33	공공공지	34	종합의료시설	35	학교	36	폐차장
37	공공필요성이 인정되는 체육시설	38	차량검사 및 면허시설	39	유류저장 및 송유설비	40	폐기물처리 및 재활용시설
41	공원	42	공항	43	방조설비	44	방화설비
45	도로	46	하천				

1) 교통시설 - [, , , , , , ,]

2) 공간시설 - [, , , ,]

3) 유통·공급시설 - [, , , , , , , ,]

4) 공공·문화체육시설 - [, , , , , , , ,]

5) 방재시설 - [, , , , , , ,]

6) 보건위생시설 - [, ,]

7) 환경기초시설 - [, , , ,]

02 기반시설의 설치·관리

1. 도시지역에서 장사시설·종합의료시설·폐차장 등의 기반시설을 설치하고자 하는 경우에는 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.()
2. 도시지역에서 사회복지시설을 설치하려면 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.()

03 공동구의 설치·관리

1) 공동구 설치의무자

1. 공공주택지구, 정비지역, 도청이전신도시는 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
2. 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 일반산업단지는 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
3. 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구가 200만㎡인 경우에는 공동구를 설치하여야 한다.()
4. 「도시개발법」에 따른 도시개발구역이 100만㎡를 초과하는 경우에는 해당 구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.()
5. 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도청이전신도시는 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
6. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역은 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
7. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역은 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
8. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업구역은 공동구를 설치하여야 하는 지역이다.()
9. 도시개발법에 따른 100만제곱미터 규모의 도시개발구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.()

2) 수용의무

1. 사업시행자는 공동구의 설치공사를 완료한 때에는 지체없이 공동구에 수용할 수 있는 시설의 종류와 공동구 설치 위치를 일간신문에 공시하여야 한다.()
2. 공동구 점용예정자는 공동구에 수용될 시설을 공동구에 수용함으로써 용도가 폐지된 종래의 시설은 사업시행자가 지정하는 기간 내에 철거하여야 하고 도로는 원상으로 회복하여야 한다.()
3. 공동구가 설치된 경우 쓰레기수송관은 공동구협약회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있다.
()
4. 공동구가 설치된 경우에 전선로, 통신선로 및 수도관은 공동구에 수용하지 아니할 수 있다.()
5. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구협약회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은 열수송관이다.()
6. 통신선로는 공동구협약회의 심의를 거쳐야 수용할 수 있다.()

3) 비용 부담

1. 공동구 설치에 필요한 비용은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 단독으로 부담한다.()

4) 부담시기

1. 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구설치공사가 착수되기 전에 부담액의 3분의 2 이상을 납부하여야 한다.()

5) 공동구의 관리·운영 등

1. 공동구 관리자가 공동구의 안전 및 유지관리계획을 변경하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 공동구 협약회의 심의를 거쳐야 한다.()
2. 공동구관리자는 ()마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여야 한다.
3. 공동구관리자는 1년에 ()이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

6) 공동구의 관리비용

1. 공동구의 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담하되, 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구관리자가 정한다.()
2. 공동구 설치비용 부담액을 완납하지 않은 자가 공동구를 점용하려면 그 공동구를 관리하는 공동구 관리자의 허가를 받아야 한다.()
3. 공동구의 점용료 또는 사용료 납부에 관한 사항은 조례로 따로 정할 수 있다.()

04 광역시설의 설치 및 관리

1. 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 협약을 체결하거나 협의회 등을 구성하여 광역시설을 설치·관리할 수 있다.()
2. 국가계획으로 설치하는 광역시설은 그 광역시설의 설치·관리를 사업목적 또는 사업종목으로 하여 다른 법률에 따라 설립된 법인이 설치·관리할 수 있다.()

05 도시·군계획시설사업의 시행

1) 단계별 집행계획의 수립

1. 광역시장이 단계별 집행계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다.()
2. 도시 및 주거환경정비법에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획 시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 도시·군계획시설에 대하여 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.()
3. ()년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 단계별 집행계획 중 1단계 집행계획에 포함되어야 한다.
4. 도시·군계획시설에 대한 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설 사업은 제1단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.()

5. 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획 시설결정의 고시일부터 3년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.()
6. 국토교통부장관은 단계별 집행계획의 수립주체가 될 수 있다.()
7. 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.()
8. 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획 및 제3단계 집행계획으로 구분하여 수립 한다.()
9. 단계별 집행계획이 수립되어 공고되면 변경할 수 없다.()

2) 도시·군계획시설사업의 시행자

(1) 행정청인 시행자

1. 같은 도의 관할 구역에 속하는 둘 이상의 시·군에 걸쳐 시행되는 도시·군계획시설사업의 시행자를 정함에 있어 관계 시장·군수 간 협의가 성립되지 않는 경우에는 관할 도지사가 시행자를 지정한다.()
2. 둘 이상의 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되는 도시·군계획시설사업이 광역도시계획과 관련된 경우 도지사는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 시행할 수 있다.()
3. 도시·군계획시설사업이 같은 도의 관할 구역에 속하는 둘 이상의 시 또는 군에 걸쳐 시행되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.()
4. 국토교통부장관은 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.()
5. 도지사는 광역도시계획과 관련되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.()
6. 도시·군계획시설사업이 둘 이상의 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.()

(2) 비행정청인 시행자

1. 지방공기업법에 의한 지방공사 및 지방공단을 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정하는 것은 허용된다.()
2. 한국토지주택공사는 도시·군계획시설사업 대상 토지 소유자 동의 요건을 갖추지 않아도 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받을 수 있다.()
3. 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 토지 소유자 총수의 3분의 2 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.()
4. 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사는 도시·군계획시설사업의 시행자가 될 수 있다.()
5. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받기 위해서 제출해야 하는 신청서에 자금조달계획은 포함되지 않는다.()

(3) 행정심판

1. 도시·군계획시설사업에서는 행정청이 아닌 사업시행자의 처분에 대하여 그 사업시행자를 피청구인으로 하여 행정심판을 제기하는 것을 허용하지 않는다.()
2. 도시·군계획시설사업의 시행자가 행정청인 경우 시행자의 처분에 대해서는 행정심판을 제기할 수 없다.()
3. 행정청인 도시·군계획시설사업 시행자의 처분에 대하여는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기할 수 있다.()

3) 실시계획

1. 기반시설의 설치를 조건으로 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획을 인가하는 것은 허용 된다.()
2. 시장 또는 군수는 도시·군계획시설결정이 효력을 잃으면 지체없이 그 사실을 고시하여야 한다.()
3. 도시·군계획시설사업 실시계획에는 사업의 착수예정일 및 준공예정일도 포함되어야 한다.()
4. 대도시 시장이 작성한 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획은 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.()

5. 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받은 「지방공기업법」에 의한 지방공사는 기반시설의 설치에 필요한 경우에 그 이행을 담보하기 위한 이행보증금을 예치하지 않아도 된다.()

4) 사업시행을 위한 조치

1. 도시·군계획시설사업을 분할시행하면서 분할된 지역별로 실시계획을 작성하는 것은 허용된다.
()
2. 도시·군관리계획결정을 고시한 경우 도시·군계획시설사업에 필요한 국공유지는 그 도시·군관리계획으로 정해진 목적 외의 목적으로 양도할 수 없다.()
3. 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업에 필요한 토지나 건축물을 수용할 수 있다.
()
4. 도시·군계획시설사업의 시행자는 대상 시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행하여서는 아니된다.()
5. 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행 대상지역을 둘 이상으로 분할하여 시행할 수 있다.()
6. 도시·군계획시설의 설치로 인하여 토지 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상에 관한 사항은 조례로 따로 정할 수 있다.()
7. 도시·군계획시설사업의 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 없다.
()

5) 비용부담

1. 비행정청 시행자는 그가 시행한 도시·군계획시설사업에 의하여 현저한 이익을 받은 지방자치단체에 비용을 부담하게 하는 경우 당해 사업의 설계비도 소요비용에 포함된다.()
2. 국가 또는 지방자치단체는 비행정청 시행자의 도시·군계획시설사업에 소요되는 조사·측량비를 보조할 수 있다.()
3. 비행정청이 도시·군계획시설사업을 시행하는 경우 국가 또는 지방자치단체에서는 법령으로 정한 소요비용의 3분의 1 이하의 범위 안에서 사업비용을 보조 또는 융자할 수 있다.()

4. 비행정청 시행자가 시행하는 도시·군계획시설사업에 드는 비용의 전부를 국가 또는 지방 자치단체가 보조하거나 융자할 수 있다.()
5. 도지사가 시행한 도시·군계획시설사업으로 그 도에 속하지 않는 군이 현저히 이익을 받는 경우 해당 도지사와 군수 간의 비용부담에 관한 협의가 성립되지 아니하는 때에는 국토교통부장관이 결정하는 바에 따른다.()

01 장기미집행 도시군계획시설부지의 매수청구**1) 매수청구권자 및 매수의무자****(1) 매수청구권자**

1. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획의 인가가 있는 경우에는 사업이 시행되지 아니하더라도 그 시설부지의 매수청구권이 인정되지 않는다.()
2. 도시·군계획시설 부지에 대한 매수청구의 대상은 지목이 대인 토지에 한정되며 그 토지에 있는 건축물은 포함되지 않는다.()
3. 매수청구를 할 수 있는 대상은 토지이며 그 토지에 있는 건축물은 포함되지 않는다.()
4. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 5년 이내에 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설의 부지 중 지목인 대인 토지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.()
5. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 실시계획의 인가만 있고 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.()
6. 도시·군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목이 대인 토지[그 토지에 있는 건축물 및 정착물을 포함한다]의 소유자가 도시·군계획시설 부지의 매수청구를 할 수 있다.()
7. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 그 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우[실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외한다]에 도시·군계획시설 부지의 매수청구를 할 수 있다.()

(2) 매수의무자

1. 해당 도시·군계획시설사업의 시행자가 정하여진 경우에는 그 시행자에게 토지의 매수를 청구할 수 있다.()
2. 부산광역시 해운대구 내의 도시·군계획시설부지의 매수의무자는 해운대구 구청장이다.()
3. 도시·군계획시설 부지의 매수 청구에 관하여 시장 또는 군수가 해당 도시·군계획시설사업의 시행자로 정하여진 경우에는 시장 또는 군수가 매수의무자이다.()

2) 매수절차

(1) 매수 여부의 결정

1. 매수의무자는 매수청구를 받은 날로부터 2년 이내에 매수여부를 결정하여 토지소유자에게 알려야 한다.()
2. 매수의무자가 매수하기로 결정한 토지는 매수 결정을 알린 날부터 3년 이내에 매수하여야 한다.()
3. A광역시 B구의 도시·군계획시설부지의 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수여부를 결정하여 토지소유자와 A광역시시장에게 알려야 한다.()
4. 도시·군계획시설 부지의 매수 청구에 관하여 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지를 매수 결정을 알린 날부터 3년 이내에 매수하여야 한다.()
5. 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지에 대하여 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.()

(2) 토지의 매수가격

1. 매수청구된 토지의 매수가격은 공시지가로 한다.()
2. 매수청구된 토지의 매수가격·매수절차에 대해서는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 지방재정법에서 정하는 바에 따른다.()

3) 매수방법

(1) 원칙과 예외

1. 토지소유자가 원하는 경우 지자체인 매수의무자는 도시·군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.()
2. 매수청구를 받은 토지가 비업무용 토지인 경우 그 대금의 전부에 대하여 도시·군계획시설채권을 발행하여 지급할 수 있다.()
3. 지자체가 도시·군계획시설 부지 중 지목이 대인 토지를 매수할 때 토지소유자가 원하면 도시·군계획시설채권을 발행하여 매수대금을 지급할 수 있다.()
4. 비업무용 토지로서 매수대금이 2천만원을 초과하는 경우 지자체인 매수의무자는 그 초과하는 금액에 대해서 도시·군계획시설채권을 발행하여 지급할 수 있다.()
5. 지자체가 매수의무자인 경우에는 토지소유자가 원하는 경우에 채권을 발행하여 매수대금을 지급할 수 있다.()
6. 토지소유자가 원하는 경우 한국토지주택공사인 매수의무자는 도시·군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.()
7. 도시·군계획시설 부지의 매수의무자인 지방공사는 도시·군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.()
8. 지방자치단체인 매수의무자는 토지소유자가 원하는 경우 채권을 발행하여 매수대금을 지급할 수 있다.()

(2) 상환기간·이율

1. 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이상 20년 이내로 한다.()
2. 도시·군계획시설 부지의 매수 청구에 관하여 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.()
3. 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.()

4) 매수거부 또는 지연 시 조치

1. 매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우에는 개발행위허가를 받아서 공작물을 설치할 수 있다.()
2. 매수청구에 대해 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 토지소유자는 자신의 토지에 2층의 다세대주택을 건설할 수 있다.()
3. 도시·군계획시설 부지의 매수 청구시 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 날부터 1년이 경과하면 토지소유자는 해당 용도지역에서 허용되는 건축물을 건축할 수 있다.()
4. 도시·군계획시설 부지의 매수 청구에 관하여 매수 청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 개발행위허가를 받아 대통령령으로 정하는 건축물을 설치할 수 있다.()
5. 매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 그 토지를 매수하지 아니하기로 결정한 경우 개발행위허가를 받아 5층 이하의 제1종 근린생활시설을 설치할 수 있다.()

02 도시·군계획시설결정의 실효 등

1) 실효사유

1. 도시·군계획시설결정은 고시일부터 10년 이내에 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 고시일부터 10년이 되는 날의 다음 날에 그 효력을 잃는다.()
2. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 지날 때까지 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 시설결정은 20년이 되는 날에 그 효력을 잃는다.()
3. 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날에 그 효력을 잃는다.()

2) 지방의회의 해제권고

(1) 미집행 도시·군계획시설의 보고

1. 지방의회는 도시·군계획시설결정 고시일부터 10년이 지날 때까지 해당 시설의 설치에 관한 사업이 시행되지 아니하는 경우에는 그 현황과 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.()

(2) 해제를 위한 도시·군관리계획의 결정

1. 장기미집행 도시·군계획시설결정의 해제를 신청받은 도지사는 특별한 사유가 없으면 신청을 받은 날부터 1년 이내에 해당 도시·군계획시설의 해제를 위한 도시·군관리계획 결정을 하여야 한다.()
2. 지방의회로부터 장기미집행시설의 해제권고를 받은 시장 또는 군수는 도지사가 결정한 도시·군관리계획의 해제를 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.()
3. 도시·군계획시설 부지로 되어 있는 토지의 소유자는 도시·군계획시설결정의 실효시까지 그 토지의 도시·군계획시설결정 해제를 위한 도시·군관리계획 입안을 신청할 수 없다.()
4. 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지 내에 건물만을 소유한 자도 도시·군계획시설결정 해제를 위한 도시·군관리계획 입안을 신청할 수 있다.()

제1절

지구단위계획구역

01 도시지역 내 지정

1) 재량적 지정대상지역

1. 시·도지사는 도시자연공원구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발이 필요한 지역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 도시·군관리계획으로 지정할 수 있다.()
2. 주택법에 따라 대지조성사업지구로 지정된 지역의 전부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()
3. 시·도지사는 도시개발법에 따라 지정된 도시개발구역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()
4. 두 개의 노선이 교차하는 대중교통 결절지로부터 2킬로미터 이내에 위치한 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.()
5. 관광진흥법에 따라 지정된 관광특구에 대하여 지구단위계획구역을 지정하여야 한다.()
6. 관광진흥법에 따라 지정된 관광단지의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()
7. 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 준산업단지에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.()
8. 도시지역 내 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 지역으로서 지구단위계획구역을 지정할 수 있는 지역에 일반공업지역은 해당하지 않는다.()
9. 국토교통부장관은 용도지구의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()

10. 국토교통부장관은 「도시개발법」에 따라 지정된 도시개발구역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()
11. 시가화조정구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.()
12. 개발제한구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역은 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.()
13. 개발제한구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 관리가 필요한 지역은 지구단위계획구역으로 지정할 수 없다.()

2) 의무적 지정대상지역

1. 도시개발법에 따라 지정된 20만제곱미터의 도시개발구역에서 개발사업이 끝난 후 10년이 지난 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다. ()
2. 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역으로서 토지 이용과 건축에 관한 계획이 수립되어 있지 않은 지역은 지구단위계획구역으로 지정할 수 있다.()
3. 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 5년이 지나면 해당 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.()

02 도시지역 외 지역 중 지정대상지역

1) 계획관리지역

1. 지구단위계획구역은 도시지역에만 지정될 수 있다.()
2. 도시지역 외의 지역도 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.()
3. 도시지역 외의 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 3분의 2 이상이 계획관리지역이어야 한다.()

2) 개발진흥지구

1. 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정할 수 있는 대상지역에 포함되지 않는다.()

3) 용도지구를 폐지하는 지역

1. 도시지역 외의 지역으로서 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 행위 제한 등을 지구단위계획으로 대체하려는 지역은 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.()

01 지구단위계획의 의의 및 수립기준

1. 지구단위계획의 수립기준은 시·도지사가 결정한다.()
2. 지구단위계획은 해당 용도지역의 특성을 고려하여 수립한다.()
3. 해당 용도지역의 특성은 지구단위계획의 수립 시 고려사항이다.()
4. 지역공동체의 활성화는 지구단위계획의 수립 시 고려사항이다.()
5. 도시의 자연환경 및 경관보호와 도시민에게 건전한 여가·휴식공간의 제공은 지구단위계획의 수립 시 고려사항이다.()
6. 해당 지역 및 인근 지역의 토지 이용을 고려한 토지이용계획과 건축계획의 조화는 지구단위계획의 수립 시 고려사항이다.()
7. 안전하고 지속가능한 생활권의 조성은 지구단위계획의 수립 시 고려사항이다.()
8. 지구단위계획구역과 지구단위계획은 도시·군기본계획으로 결정한다.()

02 지구단위계획의 내용

1. 지구단위계획의 내용에는 건축물의 건폐율 또는 용적율, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도, 건축물의 용도제한, 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항이 반드시 포함되어야 한다.()
2. 건축선에 관한 계획은 지구단위계획의 내용에 반드시 포함되어야 하는 사항이다.()
3. 건축물의 형태·색채에 관한 계획도 지구단위계획의 내용으로 포함될 수 있다.()
4. 지구단위계획에는 건축물의 건축선에 관한 계획이 포함될 수 있다.()

03 법률규정의 완화 적용

1) 도시지역 내

1. 도시지역 내에 지정하는 지구단위계획구역에 대해서는 당해 지역에 적용되는 건폐율의 200% 이내에서 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.()
2. 지구단위계획구역의 지정이 한옥마을 보전을 목적으로 하는 경우 지구단위계획으로 주차장 법에 의한 주차장 설치기준을 100%까지 완화하여 적용할 수 있다.()
3. 지구단위계획으로 차량진입 금지구간을 지정한 경우 주차장법에 따른 주차장 설치기준을 최대 80%까지 완화하여 적용할 수 있다.()
4. 도시지역 외 지구단위계획구역에서 당해 용도지역에 적용되는 건축물 높이의 120% 이내에서 높이 제한을 완화하여 적용할 수 있다.()
5. 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120퍼센트 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.()
6. 도시지역 내 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」 제19조제3항의 규정에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.()
7. 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 「건축법」 제60조에 따라 제한된 건축물높이의 120퍼센트 이내에서 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.()
8. 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」에 따른 주차장 설치기준을 150퍼센트까지 강화하여 적용한다.()

2) 도시지역 외

1. 도시지역 외 지구단위계획구역에서 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에서 적용되는 건폐율의 200% 이내에서 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.()
2. 도시지역 외 지구단위계획구역에서 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에서 적용되는 용적률의 150% 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.()
3. 계획관리지역에 지정된 개발진흥지구 내의 지구단위계획구역에서는 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다.()
4. 계획관리지역 내의 지역에 지정된 개발진흥지구 내의 지구단위계획구역에서는 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 경우 아파트 및 연립주택은 허용되지 아니한다.()
5. 도시지역 외에서 지정되는 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에서 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.()

04 지구단위계획구역에서의 건축 등

1. 지구단위계획이 수립되어 있는 지구단위계획구역에서 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물을 건축하려면 그 지구단위계획에 맞게 하여야 한다.()

05 지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획의 실효

1) 지구단위계획구역의 실효

1. 지구단위계획구역의 지정에 관한 고시일부터 5년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 5년이 되는 날에 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.()

2) 지구단위계획의 실효

1. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 지구단위계획구역 지정이 효력을 잃으면 지체없이 그 사실을 고시하여야 한다.()
2. 주민이 입안을 제안한 경우, 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 허가를 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 3년이 된 날에 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.()
3. 주민이 입안을 제안한 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정이 효력을 잃은 경우 해당 지구단위계획구역 지정 당시의 도시·군관리계획도 효력을 잃은 것으로 본다.()

제1절 허가대상 개발행위

01 허가대상 개발행위

1) 허가대상

1. 도시개발사업에 의해 건축물을 건축하는 경우에는 허가를 받아야 한다.()
2. 경작을 위한 경우라도 전·답 사이의 지목변경을 수반하는 토지의 형질변경은 허가를 받아야 한다.
()
3. 허가받은 개발행위의 사업기간을 연장하려는 경우에는 변경에 대한 허가를 받지 않아도 된다.()
4. 전·답 사이의 지목변경을 수반하는 경작을 위한 토지의 형질변경은 개발행위허가의 대상이 아니다.
()
5. 농림지역에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 개발행위허가의 대상이다.()
6. 도시·군계획사업에 의하여 10층 이상의 건축물을 건축하려는 경우에는 개발행위허가를 받아야 한다.
()

2) 경미한 사항의 변경

1. 개발행위허가를 받은 부지면적을 5% 범위 안에서 축소하거나 확장하는 경우에는 별도의 변경허가를 받을 필요가 없다.()
2. 개발행위허가를 받은 부지면적을 5% 범위 안에서 확대 또는 축소하는 경우에는 변경허가를 받지 않아도 된다.()
3. 건축물의 건축에 대해 개발행위허가를 받은 후 건축물 연면적을 5% 범위 안에서 확대하려면 변경 허가를 받아야 한다.()

4. 개발행위허가를 받은 건축물의 연면적을 5% 범위에서 축소하려는 경우 허가권자에게 미리 신고 하여야 한다.()
5. 개발행위허가를 받은 부지면적을 5퍼센트 확장하는 경우에는 별도의 변경허가를 받지 않아도 된다.
()

02 허가를 요하지 아니하는 개발행위

1. 토지의 일부를 공공용지로 하기 위해 토지를 분할하는 경우에는 개발행위허가를 받지 않아도 된다.
()
2. 재해복구를 위한 응급조치로서의 공작물의 설치에 허가없이 가능하다.()
3. 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위허가를 받아야 한다.
()
4. 재난수습을 위한 응급조치인 경우에도 개발행위허가를 받고 하여야 한다.()
5. 「사도법」에 의한 사도개설허가를 받은 토지의 분할은 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다.
()

03 개발행위허가의 절차

1) 도시계획위원회의 심의

1. 지방자치법에 따른 지방자치단체를 위한 개발행위의 허가는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
()
2. 지방자치법에 따른 지방자치단체를 위한 개발행위에 대하여 허가를 하는 경우 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.()
3. 성장관리방안을 수립한 지역에서 하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()

4. 개발행위에 대해 부피 3만세제곱미터 이상 50만세제곱미터 미만의 토석채취는 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
5. 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.()

2) 허가 또는 불허가처분

1. 개발행위허가 신청이 있는 경우 특별한 사유가 없으면 도시계획위원회의 심의 또는 기타 협의기간을 포함하여 15일 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.()

3) 조건부 허가

1. 허가권자는 개발행위에 조건을 붙이려는 때에는 미리 지방의회의 의견을 들어야 한다.()
2. 허가관청이 조건을 붙여 개발행위를 허가하는 것은 허용된다.()
3. 개발행위를 허가하는 경우에는 조건을 붙일 수 없다.()
4. 시장 또는 군수가 개발행위허가에 경관에 관한 조치를 할 것을 조건으로 붙이는 경우 미리 개발행위 허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.()
5. 시장 또는 군수는 개발행위허가에 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.()

4) 이행보증금 예치

1. 환경오염 방지, 위해방지 등을 위하여 필요한 경우 지방자치단체가 시행하는 개발행위에 대해서 이행보증금을 예치하게 할 수 있다.()
2. 지방자치단체가 직접 시행하는 경우에는 이행보증금을 예치하여야 한다.()
3. 국가나 지방자치단체가 시행하는 개발행위에는 이행보증금을 예치하지 않는다.()
4. 지방자치단체는 자신이 시행하는 개발행위의 이행을 보증하기 위하여 이행보증금을 예치하여야 한다.
()

5. 민간건설업자가 아닌 국가인 경우라도 민간건설업자의 경우와 동일한 이행보증이 필요하다.
()
6. 민간건설업자가 산지에서 개발행위를 하는 경우 이행보증금의 예치금액의 기준이 되는 총공사비에는
「산지관리법」에 따른 복구비는 포함되지 않는다.()
7. 민간건설업자가 예치하는 이행보증금은 총공사비의 30% 이상이 되도록 해야 한다.()
8. 민간건설업자가 준공검사를 받은 때에는 허가권자는 즉시 이행보증금을 반환하여야 한다.()

01 개발행위허가의 기준

1. 개발행위허가의 대상인 토지가 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우 개발행위허가의 규모를 적용할 때는 가장 큰 규모의 용도지역에 대한 규정을 적용한다.()
2. 개발행위허가의 신청 내용이 성장관리계획의 내용에 어긋나는 경우에는 개발행위허가를 하여서는 아니된다.()
3. 자연녹지지역에서는 도시계획위원회의 심의를 통하여 개발행위허가의 기준을 강화 또는 완화하여 적용할 수 있다.()
4. 자금조달계획과 목적사업의 실현과의 적합성은 개발행위허가 기준에 해당한다.()
5. 지구단위계획으로 정한 가구 및 획지의 범위 안에서 이루어지는 토지의 형질변경으로서 당해 형질변경과 그와 관련된 기반시설의 설치나 동시 이루어지는 경우는 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당한다.()
6. 해당 개발행위가 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우는 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당한다.()
7. 해당 개발행위가 건축물의 건축, 공작물의 설치 또는 지목의 변경을 수반하지 아니하고 시행하는 토지복원사업인 경우는 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당한다.()
8. 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률에 따른 수소연료공급시설의 설치를 수반하는 경우는 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당한다.()
9. 해당 개발행위가 국방·군사시설 사업에 관한 법률에 따른 국방·군사시설 사업으로 이루어지는 경우는 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당한다.()

02 개발행위허가의 제한

1. 지구단위계획구역으로 지정된 지역으로서 도시·군관리계획상 특히 필요하다고 인정하는 지역에 대해서는 최장 3년의 기간동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.()
2. 개발행위로 인하여 주변의 국가유산 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 1회에 한하여 최대 3년 이내의 기간동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.()
3. 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해 개발행위허가를 제한하였다가 이를 연장하기 위해서는 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐야 한다.()
4. 시·도지사는 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 10년간 개발행위허가를 제한할 수 있다.()
5. 국토교통부장관은 개발행위로 인하여 주변의 환경이 크게 오염될 우려가 있는 지역에서 개발행위를 제한하고자 하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
6. 개발행위허가의 제한을 연장하는 경우 그 연장 기간은 2년을 넘을 수 없다.()
7. 일정기간동안 개발행위허가를 제한할 수 있는 대상지역에 지구단위계획구역은 포함되지 않는다.()
8. 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.()
9. 국토교통부장관이 지구단위계획구역으로 지정된 지역에 대하여 허가의 제한을 연장하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않아도 된다.()
10. 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 개발행위의 제한을 연장할 수 없다.()
11. 기반시설부담구역으로 지정된 지역은 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 10년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.()
12. 개발행위허가를 제한하고자 하는 자가 시·도지사인 경우에는 당해 시·도에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()

03 준공검사

1. 토석의 채취에 대하여 개발행위허가를 받은 자가 개발행위를 마치면 준공검사를 받아야 한다.()
2. 건축물 건축에 대해 개발행위허가를 받은 자가 건축을 완료하고 그 건축물에 대해 건축법상 사용승인을 받은 경우라도 따로 준공검사를 받아야 한다.()
3. 토지 분할에 대해 개발행위허가를 받은 자가 그 개발행위를 마치면 관할 행정청의 준공검사를 받아야 한다.()
4. 토지분할을 위한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 시·도지사의 준공검사를 받아야 한다.()
5. 건축물의 건축에 대해 허가를 받은 자가 그 건축을 완료하고 건축법에 따른 사용승인을 받은 경우 허가권자의 준공검사를 받지 않아도 된다.()

04 위반자에 대한 조치

1. 허가권자는 허가내용과 다르게 형질변경을 한 자에게 그 토지의 원상회복을 명할 수 없다.()
2. 이행보증금을 행정대집행의 비용으로 사용할 수 없다.()

05 공공시설의 귀속

1) 허가 전 의견청취

1. 공공시설의 관리청이 불분명한 경우 하천에 대하여는 국토교통부장관을 관리청으로 본다.()
2. 군수는 공공시설인 도로의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 기획재정부장관의 의견을 들어야 한다.()
3. 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 관리청의 의견을 들어야 한다.()

2) 공공시설의 귀속

(1) 새로운 공공시설

1. 개발행위허가를 받은 행정청이 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.()
2. 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.()
3. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 개발행위허가를 받은 행정청에 귀속된다.()
4. 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 유상으로 귀속된다.()
5. 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.()
6. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.()

(2) 종래의 공공시설

1. 개발행위를 받은 자가 행정청인 경우 그가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치하면 기존의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도될 수 있다.()
2. 개발행위허가를 받은 행정청이 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 종래의 공공시설은 그 행정청에게 무상으로 귀속된다.()
3. 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 대체되는 공공시설에 상당하는 범위 안에서 무상으로 귀속된다.
()
4. 행정청이 개발행위허가를 받은 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도될 수 있다.()

5. 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.()

3) 공공시설의 귀속시기

1. 개발행위허가를 받은 행정청은 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.()
2. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 관리청에 귀속되거나 개발행위허가를 받은 자에게 양도될 공공시설은 준공검사를 받음으로써 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.()
3. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 준공검사를 마쳤다면 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류를 통지할 필요가 없다.()
4. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.()
5. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 새로 설치된 공공시설의 귀속시점은 준공검사를 받은 날이다.()

4) 수익금 사용제한

1. 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 국토교통부장관의 허가를 받아 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용할 수 있다.()
2. 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니된다.()

제1절

성장관리계획구역

01 지정대상지역

1. 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 주거지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.
()
2. 개발수요가 많아 체계적인 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.()
3. 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.()
4. 국토계획법상 주거지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이다.()
5. 국토계획법상 녹지지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이다.()
6. 국토계획법상 관리지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이다.()
7. 국토계획법상 자연환경보전지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이다.()
8. 국토계획법상 농림지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이다.()
9. 시장 또는 군수는 공업지역 중 향후 시가화가 예상되는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()
10. 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역에 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()
11. 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역에 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()

12. 「토지이용규제 기본법」 제2조제1호에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역에 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()
13. 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역에 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()
14. 공업지역 중 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.()

02 지정절차

1. 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려는 경우 주민의 의견을 들어야 한다.()
2. 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려면 성장관리계획구역안을 7일간 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.()
3. 시장 또는 군수가 성장관리계획구역을 지정하려면 시·도지사의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
4. 군수는 성장관리계획구역의 지정 또는 변경에 관한 공고를 한 때에는 성장관리계획구역안을 10일 이내로 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.()

01 내용

1. 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항은 성장관리계획에 포함하여 수립하여야 한다.
()
2. 성장관리계획구역 내 토지개발·이용, 기반시설, 생활환경 등의 현황 및 문제점은 성장관리계획에 포함하여 수립하여야 한다.()
3. 건축물의 디자인 및 건축선은 성장관리계획에 포함하여 수립하여야 한다.()
4. 환경관리 및 경관계획은 성장관리계획에 포함하여 수립하여야 한다.()
5. 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률은 성장관리계획에 포함하여 수립하여야 한다.
()
6. 성장관리계획구역의 면적을 5퍼센트 이내에서 변경하려면 미리 주민과 지방의회의 의견을 들어야 한다.
()

02 건폐율 완화규정

1. 성장관리계획구역 내 생산녹지지역에서는 40퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.()
2. 생산관리지역은 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화시켜 적용할 수 있는 지역에 해당한다.()
3. 생산녹지지역은 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화시켜 적용할 수 있는 지역에 해당한다.()
4. 보전녹지지역은 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화시켜 적용할 수 있는 지역에 해당한다.()
5. 자연녹지지역은 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화시켜 적용할 수 있는 지역에 해당한다.()

6. 성장관리계획구역 내 보전녹지지역에서는 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 50퍼센트 이하로 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.()

03 기타

1. 성장관리계획구역 내 보전관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.()
2. 성장관리계획구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 그 성장관리계획에 맞게 하여야 한다.
()

제1절

개발밀도관리구역

01 지정권자 및 지정대상지역

1. 주거·상업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역은 기반시설부담구역으로 지정할 수 있다.()
2. 개발밀도관리구역으로 지정될 수 있는 지역에 농림지역은 포함된다.()
3. 개발밀도관리구역은 기반시설의 설치가 용이한 지역을 대상으로 건폐율·용적률을 강화하여 적용하기 위해 지정한다.()
4. 개발밀도관리구역의 지정권자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수이다.()
5. 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위한 지역에 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.()
6. 공업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것이 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.()

02 지정기준 및 관리방법

1. 주거지역에서의 개발행위로 기반시설의 용량이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역으로서 향후 2년 이내에 당해 지역의 학생 수가 학교수용능력을 30% 이상 초과할 것으로 예상되는 지역은 개발밀도관리구역으로 지정될 수 있다.()
2. 개발밀도관리구역의 지정기준, 개발밀도관리구역의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.()
3. 개발밀도관리구역의 지정기준을 정할 때 고려되는 기반시설에 수도공급설비도 포함된다.()

03 지정절차

1) 도시계획위원회의 심의

1. 군수가 개발밀도관리구역을 지정하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 도지사의 승인을 받아야 한다.()
2. 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하려는 경우 주민의 의견을 들어야 한다.()
3. 시장 또는 군수가 개발밀도관리구역을 변경하는 경우 관할 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않아도 된다.()
4. 개발밀도관리구역의 지정은 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의대상이다.()
5. 개발밀도관리구역을 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()

2) 지정(변경)의 고시

1. 개발밀도관리구역의 변경고시는 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법에 의한다.()
2. 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정·변경한 경우에는 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.()
3. 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정한 경우 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.()

04 지정의 효과

1. 개발밀도관리구역에서는 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 최대 한도의 50% 범위에서 용적률을 완화하여 적용한다.()
2. 개발밀도관리구역에서는 당해 용도지역에 적용되는 건폐율 또는 용적률을 강화 또는 완화하여 적용할 수 있다.()
3. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 30% 범위에서 강화하여 적용한다.()

4. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 건폐율의 최대 한도의 50% 범위에서 강화하여 적용한다.()
5. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.()
6. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 30% 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.()

01 의의

1. 공원은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당한다.()

02 기반시설부담구역**1) 지정대상지역**

1. 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 지역으로서, 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위 건수보다 30% 이상 증가한 지역은 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.
()
2. 법령의 개정으로 인하여 행위제한이 완화되는 지역에 대해서는 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.()
3. 광역시장은 국토계획법의 개정으로 인하여 행위 제한이 완화되는 지역에 대하여는 이를 기반시설 부담구역으로 지정해야 한다.()
4. 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 지역으로서, 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위 건수보다 20% 이상 증가한 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정할 수 있다.()

2) 지정절차

1. 시장 또는 군수는 기반시설부담구역을 지정하려는 경우 주민의 의견을 들어야 한다.()
2. 시장은 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 주민의 의견을 들어야 한다.()

3) 기반시설설치계획

1. 시장은 기반시설부담구역을 지정하면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군기본 계획에 반영하여야 한다.()
2. 기반시설부담구역이 지정되면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다.()

4) 기반시설설치계획의 의제

1. 도시·군관리계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.()

5) 기반시설부담구역의 해제

1. 기반시설부담구역의 지정고시일부터 2년이 되는 날까지 기반시설 설치계획을 수립하지 아니하면 그 2년이 되는 날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.()
2. 기반시설설치계획은 기반시설부담구역 지정고시일부터 3년이 되는 날까지 수립하여야 한다.
()
3. 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.()

03 기반시설설치비용

1) 부과대상 및 산정기준

1. 기반시설부담구역 내에서 리모델링을 하는 건축물은 기반시설 설치비용의 부과대상에 해당한다.
()
2. 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 300제곱미터를 초과하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다.()
3. 기반시설부담구역에서 개발행위를 허가받고자 하는 자에게는 기반시설 설치비용을 부과하여야 한다.
()
4. 기반시설 설치비용 산정시 기반시설을 설치하는 데 필요한 용지비용도 산입된다.()
5. 기반시설부담구역 내에서 신축한 건축법 시행령상의 종교집회장은 기반시설 설치비용의 부과대상이다.()
6. 기반시설부담구역에서 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 포함하는 건축행위를 기반시설설치비용의 부과대상으로 한다.()

7. 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제20호에 따른 시설로서 200제곱미터[기존건축물의 연면적 포함]를 초과하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다.()
8. 기반시설부담구역에서 150제곱미터의 단독주택으로 증축하는 행위는 기반시설설치비용의 부과대상이다.()

2) 납부 및 체납처분

1. 기반시설 설치비용은 현금으로 납부하여야 하며 부과대상 토지 및 이와 비슷한 토지로 납부할 수 없다.()
2. 기반시설 설치비용은 현금납부를 원칙으로 하되 부과대상 및 이와 비슷한 토지로 하는 납부를 인정할 수 있다.()
3. 기반시설 설치비용을 부과받은 납부의무자는 납부기일의 연기 또는 분할납부가 인정되지 않는 한 사용승인 신청 시까지 기반시설 설치비용을 내야 한다.()
4. 시장 또는 군수는 기반시설설치비용 납부의무자가 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 3개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 한다.()
5. 기반시설설치비용 납부의무자는 사용승인 신청 후 7일까지 그 비용을 내야 한다.()
6. 기반시설부담구역별 특별회계 설치에 필요한 사항은 조례로 따로 정할 수 있다.()
7. 시장은 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.()

제1절

타인토지에의 출입 등

01 출입 등의 주체 및 목적

1. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수나 도시·군계획시설사업의 시행자는 성장관리계획구역, 시가화조정구역 및 기반시설설치계획에 관한 기초조사를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입 하거나 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며, 특히 필요한 경우에는 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다.()
2. 도시·군계획시설사업의 시행자인 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에 관한 기초조사를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입할 수 있다.()

02 출입 등의 절차

1. 타인의 토지에 출입하려는 행정청인 사업시행자는 출입하려는 날의 7일 전까지 그 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다.()
2. 토지 점유자가 승낙하지 않은 경우에도 사업시행자는 시장 또는 군수의 허가를 받아 일몰 후에 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 있다.()
3. 사업시행자가 행정청인 경우라도 허가를 받지 아니하면 타인의 토지에 출입할 수 없다.()
4. 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의 없이 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용한 사업시행자는 사용한 날부터 14일 이내에 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.()
5. 토지에의 출입에 따라 손실을 입은 자가 보상에 관하여 국토교통부장관에게 조정을 신청하지 아니하는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 없다.()

제2절

청문

1. 국토교통부장관이 이 법률의 위반자에 대한 처분으로 실시계획인가를 취소하려면 청문을 실시하여야 한다.()
2. 개발행위허가의 취소와 실시계획인가의 취소는 법령상 청문을 하여야 한다.()
3. 개발행위허가의 제한은 법령상 청문을 하여야 한다.()
4. '법률 등의 위반자'에 대한 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소는 청문을 실시하여야 한다.()
5. '법률 등의 위반자'에 대한 토지거래계약 허가의 취소는 청문을 실시하여야 한다.()
6. '법률 등의 위반자'에 대한 개발행위의 변경허가는 청문을 실시하여야 한다.()

제3절

벌칙

1. 기반시설설치비용을 면탈·경감하게 할 목적으로 거짓 자료를 제출한 자는 과태료 부과대상이다.()
2. 지구단위계획에 맞지 아니하게 건축물을 건축하거나 용도를 변경한 자는 과태료 부과대상이다.()
3. 정당한 사유 없이 지가의 동향 및 토지거래의 상황에 관한 조사를 방해한 자는 과태료 부과대상이다.()
4. 공동구에 수용하여야 하는 시설을 공동구에 수용하지 아니한 자는 과태료 부과대상이다.()
5. 도시·군관리계획의 결정이 없이 기반시설을 설치한 자는 과태료 부과대상이다.()

PART 02

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제3장 정비사업의 시행

제1절 용어의 정의

01 정비사업

1. 주거환경개선사업이라 함은 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위해 시행하는 사업을 말한다.()
2. 도시 저소득 주민이 집단으로 거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업은 재개발사업이다.()
3. 도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업은 주거환경개선사업이다.()
4. 도시 저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업은 주거환경개선사업이다.()
5. 재개발사업이란 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업을 말한다.()

02 정비기반시설

1. 도로, 상하수도, 공원, 공용주차장은 정비기반시설에 해당한다.()
2. 광장은 공동이용시설이다.()
3. 녹지는 공동이용시설이다.()
4. 공공공지는 정비기반시설이다.()

5. 공용주차장은 공동이용시설이다.()
6. 소방용수시설은 공동이용시설이다.()
7. 경찰서는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
8. 공용주차장은 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
9. 상수도는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
10. 하천은 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
11. 지역난방시설은 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
12. 광장은 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
13. 구거는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
14. 녹지는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()
15. 공동구는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()

03 공동이용시설

1. 놀이터는 공동이용시설이다.()
2. 탁아소는 공동이용시설이다.()
3. 마을회관은 공동이용시설이다.()
4. 공동으로 사용하는 구판장은 공동이용시설이다.()
5. 공동작업장은 정비기반시설이다.()
6. 유치원은 공동이용시설이다.()

7. 놀이터는 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()

8. 마을회관은 도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당한다.()

04 주택단지

1. 건축법에 따라 건축허가를 받아 아파트 또는 연립주택을 건설한 일단의 토지는 주택단지에 해당한다.
()

05 토지등소유자

1. 재개발사업의 정비구역 안에 소재한 토지의 지상권자는 토지등소유자에 해당하지 않는다.
()

2. 재건축사업의 경우 정비구역에 위치한 건축물의 부속토지의 지상권자는 토지등소유자에 해당하지 않는다.()

3. 재건축사업에 있어 ‘토지등소유자’는 정비구역 안에 소재한 토지 또는 건축물의 소유자와 지상권자를 말한다.()

4. 주거환경개선사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자는 ‘토지등소유자’에 해당한다.()

5. 재개발사업 정비구역에 위치한 토지의 지상권자는 ‘토지등소유자’에 해당한다.()

6. 재개발사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자는 ‘토지등소유자’에 해당한다.()

7. 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 부속토지의 지상권자는 ‘토지등소유자’에 해당한다.()

8. 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자는 ‘토지등소유자’에 해당한다.
()

제1절

도시·주거환경정비기본계획 등

01 도시·주거환경정비기본계획

1) 기본계획의 수립

1. 정비기본계획은 5년 단위로 수립하여야 한다.()
2. 정비기본계획에 대하여는 3년마다 그 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 정비기본계획에 반영하여야 한다.()
3. 대도시가 아닌 시의 경우 도지사가 정비기본계획의 수립이 필요하다고 인정하는 시를 제외하고는 정비기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
4. 도지사가 정비기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 대도시는 정비기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
5. 도지사가 대도시가 아닌 시로서 정비기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 정비기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()
6. 국토교통부장관은 정비기본계획에 대하여 5년마다 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 정비기본계획에 반영하여야 한다.()
7. 도지사가 대도시가 아닌 시로서 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.()

2) 기본계획의 내용

1. 건폐율 · 용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획은 정비기본계획에 포함된다.()
2. 정비기본계획의 작성기준 및 작성방법은 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장이 정한다.()
3. 정비기본계획에 생활권별 기반시설 설치계획이 포함된 경우에는 정비기본계획에 포함되어야 할 사항 중 주거지 관리계획이 생략될 수 있다.()
4. 정비기본계획에는 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획이 포함되어야 한다.()
5. 기본계획에는 세입자에 대한 주거안정대책도 포함되어야 한다.()
6. 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획은 도시 · 주거환경정비기본계획에 포함되어야 한다.
()
7. 건폐율 · 용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획은 도시 · 주거환경정비기본계획에 포함되어야 한다.
()
8. 주거지 관리계획은 도시 · 주거환경정비기본계획에 포함되어야 한다.()
9. 녹지 · 조경 · 에너지공급 · 폐기물처리 등에 관한 환경계획은 도시 · 주거환경정비기본계획에 포함되어야 한다.()
10. 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향은 정비계획에 포함되어야 하는 사항이다.()

3) 수립절차

(1) 주민 및 지방의회 의견청취

1. 정비기본계획을 수립하고자 하는 때에는 30일 이상 주민에게 공람하고 지방의회의 의견을 들어야 한다.()
2. 정비기본계획의 수립권자는 정비기본계획을 수립하려는 경우에는 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 한다.()
3. 기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하는 경우에 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 한다.()

(2) 경미한 변경

1. 정비기본계획의 내용 중 공동이용시설에 대한 설치계획을 변경하는 경우에는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
2. 정비기본계획을 변경할 때 구체적으로 명시된 정비용정구역 면적의 25%를 변경하는 경우는 지방의회의 의견청취를 생략할 수 있다.()
3. 정비기본계획을 변경할 때 공동이용시설에 대한 설치계획을 변경하는 경우에는 지방의회의 의견청취를 생략할 수 있다.()
4. 정비기본계획을 변경할 때 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우에는 지방의회의 의견청취를 생략할 수 없다.()
5. 정비기본계획을 변경할 때 사회복지시설 및 주민문화시설 등에 대한 설치계획을 변경하는 경우에는 지방의회의 의견청취를 생략할 수 없다.()
6. 정비기본계획을 변경할 때 정비사업의 시행을 위하여 필요한 재원조달에 관한 사항을 변경하는 경우에는 지방의회의 의견청취를 생략할 수 있다.()
7. 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우 기본계획의 수립권자는 주민공람과 지방의회의 의견청취 절차를 거쳐야 한다.()

(3) 기본계획의 확정(승인) 및 고시

1. 대도시의 시장이 아닌 시장이 정비기본계획을 수립한 때에는 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.()
2. 정비기본계획을 수립한 때에는 7일 이내에 당해 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.
()
3. 대도시의 시장은 지방도시계획위원회의 심의를 거치기 전에 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.()
4. 대도시의 시장이 아닌 시장은 정비기본계획의 내용 중 단계별 정비사업추진계획을 변경하는 때에는 도지사의 승인을 받아야 한다.()
5. 대도시의 시장이 아닌 시장은 정비기본계획의 내용 중 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우 도지사의 승인을 받지 아니할 수 있다.()
6. 정비기본계획의 수립권자는 정비기본계획을 수립한 때에는 지체없이 이를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.()
7. 대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획을 수립하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.()

01 정비계획의 입안

1. 토지등소유자는 공공재개발사업을 추진하려는 경우 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.()

02 정비계획의 내용

1) 내용

1. 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획은 정비계획에 포함되어야 하는 사항이다.()
2. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획은 정비계획에 포함되어야 하는 사항이다.
()
3. 세입자 주거대책은 정비계획에 포함되어야 하는 사항이다.()

2) 임대주택 및 주택규모별 건설비율

1. 정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 정비사업으로 건설하는 국민주택규모의 주택에 대하여 건설하는 주택 전체 세대수의 100분의 90 이하에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.()
2. 정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 정비사업으로 건설하는 임대주택에 대하여 건설하는 주택 전체 세대수의 100분의 50 이하에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.()

03 정비계획 입안을 위한 주민의견청취 등

1. 시장·군수가 직접 정비계획을 입안하는 경우 관계 중앙행정기관장의 의견은 조사·확인하여야 하는 사항이다.()

04 정비구역의 지정

1. 정비구역의 지정권자는 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할하는 방법으로 정비구역을 지정할 수 있다.()
2. 광역시의 군수가 정비계획을 입안한 경우에는 직접 정비구역을 지정할 수 있다.()
3. 재건축사업의 경우 정비구역의 지정권자는 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할하여 지정할 수 없다.()

05 정비구역의 지정절차

1. 정비구역의 지정권자는 정비구역에서의 건축물의 최고 높이를 변경하는 경우에는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.()

06 지정권자의 해제

1) 정비구역 등의 해제

1. 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 3년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우 구청장등은 특별시장, 광역시장에게 정비구역등의 해제를 요청하여야 한다.()
2. 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우 구청장등은 국토교통부장관에게 정비구역등의 해제를 요청하여야 한다.()
3. 조합에 의한 재개발사업에서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우 구청장등은 특별시장·광역시장에게 정비구역등의 해제를 요청하여야 한다.()
4. 정비예정구역에 대하여 기본계획에서 정한 정비구역지정 예정일부터 3년이 되는 날까지 구청장등이 정비구역지정을 신청하지 아니한 경우 구청장등은 특별시장·광역시장에게 정비 구역등의 해제를 요청하여야 한다.()
5. 재개발사업을 토지등소유자가 시행하는 경우로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 4년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우 구청장등은 특별시장·광역시장에게 정비구역등의 해제를 요청하여야 한다.()

6. 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 1년이 되는 날까지 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 않은 경우는 정비구역의 해제 사유에 해당한다.
()
7. 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우는 정비구역의 해제 사유에 해당한다.()
8. 조합의 재건축사업의 경우, 조합설립추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우는 정비구역의 해제 사유에 해당한다.()
9. 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정 · 고시된 날부터 5년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우는 정비구역의 해제 사유에 해당한다.()
10. 조합이 시행하는 재건축사업에서 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우에는 정비구역의 지정권자는 정비구역 등을 해제하여야 한다.()
11. 재개발사업을 시행하는 지정개발자가 사업시행자 지정일부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 해당 정비구역을 해제하여야 한다.()

2) 정비구역 등의 직권해제

1. 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우 정비구역의 지정권자는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 정비구역등을 해제할 수 있다.()
2. 조합설립추진위원회가 구성된 구역에서 토지등소유자의 100분의 20이 정비구역의 해제를 요청한 경우는 정비구역의 해제 사유에 해당한다.()

3) 해제의 효력

1. 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되어 정비구역등이 해제된 경우 정비계획으로 변경된 용도지역은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다.
()
2. 정비구역이 해제된 경우에도 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이후의 상태로 존속한다.()

07 재건축사업의 재건축진단

1) 재건축진단의 실시

1. 재건축진단의 실시를 요청하려면 정비예정구역 안에 소재한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 3분의 1 이상의 동의를 얻어야 한다.()

2) 재건축진단의 대상

1. 주택의 구조안전상 사용금지가 필요하다고 시장·군수가 인정할 때에는 재건축진단을 실시하여야 한다.()
2. 천재지변 등으로 주택이 붕괴되어 신속히 재건축을 추진할 필요가 있다고 시장·군수가 인정할 때에는 재건축진단을 실시하여야 한다.()
3. 진입도로 등 기반시설 설치를 위하여 불가피하게 정비구역에 포함된 것으로 시장·군수가 인정하는 주택단지 내의 건축물은 재건축진단 대상에서 제외할 수 있다.()

3) 재건축진단기관

1. 국토안전관리원법에 따른 국토안전관리원은 재건축사업의 재건축진단을 할 수 있다.()
2. 시·도지사는 필요한 경우 국토안전관리원에 재건축진단결과의 적정성 여부에 대한 검토를 의뢰할 수 있다.()

01 허가대상 개발행위

1. 정비구역 안의 경작지에서 관상용 죽목의 임시식재는 시장·군수 등의 허가를 받지 않아도 된다.
()
2. 정비구역 안에서 가설건축물을 건축하는 행위는 시장·군수등의 허가를 받지 않아도 된다.()
3. 정비구역 안에서 죽목을 벌채하는 행위는 시장·군수등의 허가를 받지 않아도 된다.()
4. 정비구역 안에서 공유수면을 매립하는 행위는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다.()
5. 정비구역 안에서 이동이 용이하지 아니한 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다.()
6. 정비구역에서 이동이 쉽지 아니한 물건을 14일 동안 쌓아두기 위해서는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다.()
7. 건축물의 건축 등 : 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 용도변경은 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위에 해당한다.()
8. 공작물의 설치 : 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치하는 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위에 해당한다.()
9. 토석의 채취 : 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취는 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위에 해당한다.()
10. 물건을 쌓아놓는 행위 : 정비구역에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위는 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위에 해당한다.()
11. 죽목의 벌채 및 식재 : 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외한다)는 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위에 해당한다.()
12. 정비구역에서 건축물의 용도만을 변경하는 경우에는 따로 시장·군수등의 허가를 받지 않아도 된다.
()

제1절 정비사업의 시행방법

01 주거환경개선사업

1. 주거환경개선사업의 시행자는 '정비구역 안에서 정비기반시설을 새로이 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 개량하는 방법' 및 '환지로 공급하는 방법'을 혼용할 수 있다.
()
2. 주거환경개선사업은 사업시행자가 환지로 공급하는 방법으로 할 수 없다.()
3. 주거환경개선사업은 환지로 공급하는 방법으로 할 수 있다.()
4. 주거환경개선사업은 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법으로 할 수 없다.()
5. 주거환경개선사업은 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법으로 할 수 있다.()

02 재개발사업

1. 재개발사업에는 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법이 있다.
()
2. 재개발사업은 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 할 수 없다.
()
3. 재개발사업은 환지로 공급하는 방법으로 할 수 있다.()

03 재건축사업

1. 재건축사업은 주택단지에 있지 아니하는 건축물의 경우에도 시행될 수 있다.()
2. 주거환경개선사업에는 사업시행자가 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택외 건축물을 건설하여 공급하는 방법이 있다.()
3. 재건축사업을 하는 정비구역에서 공동주택외 건축물을 건설하여 공급하는 경우에는 준주거지역 및 상업지역 이외의 지역에서 오피스텔을 건설할 수 있다.()
4. 재건축사업은 일반주거지역인 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택외 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 할 수 있다.()

01 주거환경개선사업의 시행자

1. 자가개량방식 외의 방법으로 주거환경개선사업을 시행하려는 경우 시장·군수등은 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1인 경우 세입자의 동의절차 없이 주택공사등을 사업시행자로 지정할 수 있다.
()
2. 세입자의 세대수가 토지등소유자의 3분의 1에 해당하는 경우 시장·군수 등은 토지주택공사등을 주거환경개선사업 시행자로 지정하기 위해서는 세입자의 동의를 받아야 한다.()

02 재개발사업의 시행자

1. 재건축사업은 조합을 설립하지 않고 토지등소유자가 직접 시행할 수 있다.()
2. 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립해야만 한다.
()
3. 토지등소유자가 30인 미만인 경우 토지등소유자는 조합을 설립하지 아니하고 재개발사업을 시행할 수 있다.()
4. 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 없다.()

03 재건축사업의 시행자

1. 재건축사업은 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등과 공동으로 시행할 수 있다.()
2. 재건축사업은 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등과 공동으로 시행할 수 있다.()

04 재개발사업·재건축사업의 공공시행자

1. 해당 정비구역의 국·공유지 면적이 전체 토지 면적의 3분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 군수의 직접시행에 동의하는 때에는 군수가 직접 재개발사업을 시행할 수 있다.()
2. 재건축사업 조합설립추진위원회가 구성승인을 받은 날부터 2년이 되었음에도 조합설립인가를 신청하지 아니한 경우 시장·군수등이 직접 시행할 수 있다.()
3. 재개발조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때는 시장·군수등은 직접 정비사업을 시행할 수 있다.()
4. 재건축조합이 사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니할 때는 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.()
5. 조합설립추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니할 때는 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.()
6. 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때는 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.()
7. 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때는 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.()

05 재개발사업·재건축사업의 지정개발자

1. 시장·군수등은 재건축사업의 조합설립을 위한 동의요건 이상에 해당하는 자가 신탁업자로 지정하는 것에 동의하는 때에는 일정 요건을 갖춘 신탁업자를 사업시행자로 지정할 수 있다.()
2. 시장·군수등은 불가피한 사유로 긴급하게 재건축사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 토지등소유자를 사업시행자로 지정할 수 있다.()
3. 시장·군수등은 천재지변으로 인하여 긴급하게 재건축사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 민관합동법인을 사업시행자로 지정할 수 있다.()
4. 시장·군수등은 재건축사업의 사업시행계획인가를 신청한 내용이 부당하다고 인정하는 때에는 민관합동법인을 사업시행자로 지정할 수 있다.()
5. 조합설립인가 후 시장·군수등이 토지주택공사를 사업시행자로 지정·고시한 때에는 그 고시일에 조합설립 인가가 취소된 것으로 본다.()

06 재개발·재건축사업의 사업대행자

1. 시장·군수등이 아닌 사업대행자는 사업시행자에게 재산상의 부담을 가하는 행위를 하고자 할 때에는 미리 시장·군수등의 승인을 얻어야 한다.()

01 조합설립추진위원회

1. 정비사업에 대하여 공공지원을 하려는 경우에는 추진위원회를 구성하지 아니할 수 있다.()

02 추진위원회의 기능

1. 조합설립추진위원회는 정비사업비의 조합원별 부담내역의 결정업무를 수행할 수 있다.()
2. 추진위원회는 조합설립인가 후 지체없이 추정분담금에 관한 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.()
3. 정비사업전문관리업자의 선정은 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당한다.()
4. 조합정관의 변경은 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당한다.()
5. 설계자의 변경은 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당한다.()
6. 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성은 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당한다.
()
7. 토지등소유자의 동의서 접수는 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당한다.
()
8. 조합설립추진위원회도 개략적인 정비사업 시행계획서를 작성할 수 있다.()
9. 조합설립추진위원회는 설계자의 선정 및 변경의 업무를 수행할 수 있다.()

03 추진위원회의 조직 및 운영

1) 조직

1. 조합설립추진위원회는 추진위원회를 대표하는 추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다.()

2) 운영규정

1. 국토교통부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 추진위원회의 운영규정을 정하여 고시하여야 한다.()

3) 경비의 납부

1. 추진위원회는 운영규정에 따라 운영하여야 하며, 토지등소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정에 따라 납부하여야 한다.()

4) 관련 서류의 인계

1. 추진위원회는 사용경비를 기재한 회계장부 및 관계 서류를 조합설립인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 한다.()

04 조합의 설립인가

1) 재개발사업의 조합설립인가

1. 재개발사업 추진위원회가 조합을 설립하려면 시·도지사의 인가를 받아야 한다.()
2. 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지등소유자의 동의를 받아 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.()
3. 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.()
4. 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 3분의 2 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.()

2) 재건축사업의 조합설립인가

1. 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하고자 하는 경우 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역 안의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 얻어 시장·군수등의 조합설립인가를 받아야 한다.()
2. 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하고자 하는 때에는 법령상 요구되는 토지등소유자의 동의를 얻어 시장·군수등에게 신고하여야 한다.()
3. 재건축사업의 추진위원회가 주택단지가 아닌 지역이 포함된 정비구역에서 조합을 설립하고자 하는 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지면적의 4분의 3 이상의 토지소유자의 동의를 얻어야 한다.
()
4. 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하려는 경우 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상의 동의 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.()

3) 변경인가

1. 건축물의 매매로 인하여 조합원의 권리가 이전되어 조합원을 신규가입시키는 경우 조합원의 동의없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다.()
2. 조합의 명칭은 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항에 해당한다.()
3. 착오임이 명백한 사항은 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항에 해당한다.()
4. 토지의 매매로 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체는 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항에 해당한다.()
5. 정비구역의 면적이 15퍼센트 변경됨에 따라 변경되어야 하는 사항은 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항에 해당한다.()

4) 정보제공

1. 조합은 조합설립의 인가를 받은 때에는 정관이 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.()
2. 추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.()
3. 재개발조합설립인가를 받은 때에도 토지등소유자에게 그 내용을 통지하지 아니한다.()

5) 공개 및 통지

1. 조합설립 동의서에 포함되는 사항으로서 정비사업비의 부담기준은 조합설립추진위원회가 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 하는 사항에 해당한다.()

05 토지등소유자의 동의방법

1) 동의방법

1. 조합설립추진위원회의 조합 설립을 위한 토지등소유자의 동의는 구두로도 할 수 있다.()

2) 동의자수 산정방법

1. A, B, C 3인이 공유한 1필지 토지에 D가 하나의 주택을 단독소유하고 있는 경우 재개발사업 조합설립을 위한 동의자 수 산정 시 토지등소유자의 수는 2명이다.()
2. A는 1필지의 나대지를 단독 소유하고 있고 B는 그 나대지에 대한 지상권자인 경우 재개발사업 조합설립을 위한 동의자 수 산정 시 토지등소유자의 수는 2명이다.()

06 조합의 법인격 등

1. 조합설립인가를 받은 경우에는 따로 등기를 하지 않아도 조합이 성립된다.()

07 조합원의 자격 등

1. 토지의 소유권이 수인의 공유에 속하는 때에는 그 수인을 대표하는 1인을 조합원으로 본다.()

08 정관의 작성 및 변경

1) 정관의 기재사항

1. 조합의 정관에는 정비구역의 위치 및 면적이 포함되어야 한다.()
2. 조합의 정관에는 조합임원 업무의 분담 및 대행 등에 관한 사항은 포함되지 아니한다.()

2) 정관의 변경

1. 조합원의 자격에 관한 사항에 대하여 정관을 변경하고자 하는 경우 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 한다.()
2. 조합원의 자격에 관한 사항은 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요한 사항에 해당하지 않는다.()
3. 대의원의 수 및 선임절차의 변경은 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요하다.()
4. 정비사업 예정구역의 위치 및 면적은 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요한 사항에 해당하지 않는다.()
5. 조합의 비용부담 및 조합의 회계는 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요한 사항에 해당하지 않는다.()
6. 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용은 조합의 정관을 변경하기 위하여 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요한 사항에 해당하지 않는다.()
7. 조합이 정관의 기재사항 중 조합원의 자격에 관한 사항을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.()
8. 정비구역의 위치 및 면적은 조합의 정관을 변경하기 위하여 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 사항에 해당하지 않는다.()
9. 정비사업비의 부담 시기 및 절차는 조합의 정관을 변경하기 위하여 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 사항에 해당한다.()

10. 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차는 조합의 정관을 변경하기 위하여 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 사항에 해당한다.()
11. 조합이 정관의 기재사항인 조합임원의 수를 변경하려는 때에는 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.()

3) 시행규정의 작성

1. 토지등소유자 전체회의는 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이다.()
2. 토지등소유자의 권리·의무는 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이다.()
3. 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법은 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이 아니다.()
4. 정비사업의 시행연도 및 시행방법은 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이 아니다.()
5. 공고·공람 및 통지의 방법은 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이다.()

09 조합의 임원

1) 조합의 임원

1. 조합원이 정비구역에 위치한 하나의 건축물 또는 토지를 다른 사람과 공유한 경우에도 조합의 임원이 되는데 제한이 없다.()

2) 조합임원의 수

1. 토지등소유자가 100명 이하인 조합에는 2명 이하의 이사를 둔다.()
2. 조합설립추진위원회는 토지등소유자의 수가 200인인 경우 5명 이상의 이사를 두어야 한다.()
3. 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 5명 이상으로 한다.()

4. 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 7명 이상으로 한다.
()

3) 조합임원의 임기

1. 조합임원의 임기는 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.()
2. 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.()
3. 조합임원의 임기는 5년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.()

4) 조합임원의 직무 등

1. 이사의 자기를 위한 조합과의 계약에 관하여는 감사가 조합을 대표한다.()
2. 조합장이 자기를 위하여 조합과 소송을 할 때에는 이사가 조합을 대표한다.()
3. 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.()
4. 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 대의원회의 의장이 조합을 대표한다.()
5. 조합장이 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 이사가 조합을 대표한다.()
6. 조합장을 제외한 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임직원을 겸할 수 있다.
()

10 조합임원 또는 전문조합관리인의 결격사유 및 해임

1) 임원의 퇴임

1. 조합임원이 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 경우에는 총회의 의결을 거쳐 해임된다.()

2) 퇴임 전 행위의 효력

1. 당연 퇴임된 조합임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.()
2. 조합의 임원이 선임 당시 결격사유가 있었음이 선임 이후에 판명되면 당연 퇴임하고 퇴임전에 관여한 행위는 효력을 유지한다.()
3. 조합임원이 결격사유에 해당하게 되어 당연 퇴임한 경우 그가 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.()
4. 조합장이 선임 당시 결격사유에 해당하는 자임이 밝혀진 경우 당연퇴임하고, 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.()

3) 조합임원의 해임

1. 조합의 이사는 대의원회에서 해임될 수 있다.()
2. 조합임원은 조합원 10분의 1 이상의 요구로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 받아 해임할 수 있다.()
3. 조합 임원의 선임 및 해임은 조합총회의 의결을 거쳐야 한다.()

4) 전문조합관리원의 선정

1. 시장·군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 총회에서 퇴임 여부를 결정한다.()
2. 총회에서 요청하여 시장·군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.()

11 총회개최 및 의결사항

1) 총회의 소집

1. 정관의 기재사항 중 조합임원의 권리 · 의무 · 보수 · 선임방법 · 변경 및 해임에 관한 사항을 변경하기 위한 총회의 경우는 조합원 5분의 1 이상의 요구로 조합장이 소집한다.()
2. 총회를 소집하려는 자는 총회가 개최되기 5일 전까지 회의 목적 · 안건 · 일시 및 장소를 정하여 조합원에게 통지하여야 한다.()
3. 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장 · 군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.()

2) 총회의 의결사항

1. 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경의 사항은 조합 총회의 의결을 거쳐야 한다.()
2. 관리처분계획에 포함될 분양대상자별 분양예정인 건축물의 추산액을 평가하기 위하여 시장 · 군수등이 선정 · 계약한 감정평가법인등을 변경하는 경우에는 조합총회의 의결을 거치지 않아도 된다.()

3) 총회의 의결정족수

1. 분양신청을 하지 아니한 자에 대한 손실보상 금액을 포함한 정비사업비가 100분의 10 이상 늘어나는 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다.()

4) 총회의 출석요건

1. 관리처분계획의 수립 및 변경을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석하여야 한다.()
2. 관리처분계획의 수립 및 변경을 의결하는 총회의 경우에는 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.()
3. 시공자의 선정을 의결하는 총회 및 시공자 선정 취소를 위한 총회의 경우 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 한다.()

12 대의원회

1) 대의원회 설치 (필수기관)

1. 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 대의원회를 두어야 한다.()

2) 대의원의 자격 및 권한

1. 조합의 이사는 당해 조합의 대의원이 될 수 없다.()
2. 조합의 이사는 조합의 대의원을 겸할 수 없다.()
3. 대의원회는 임기 중 결위된 조합장을 보궐선임 할 수 있다.()
4. 조합총회의 의결사항 중 조합임원의 해임은 대의원회가 대행할 수 없는 사항이다.()
5. 조합총회의 의결사항 중 정비사업비의 변경은 대의원회가 대행할 수 있는 사항이다.()
6. 조합총회의 의결사항 중 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경은 대의원회가 대행할 수 없는 사항이다.()
7. 조합총회의 의결사항 중 사업완료로 인한 조합의 해산은 대의원회가 대행할 수 없는 사항이다.()
8. 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 있다.()
9. 대의원회는 임기중 결위된 조합장을 보궐선임 할 수 없다.()
10. 조합의 대의원회는 조합원의 10분의 1 이상으로 구성하며, 조합장이 아닌 조합임원도 대의원이 될 수 있다.()
11. 조합장을 제외한 조합임원은 대의원이 될 수 없다.()

3) 대의원회 소집 및 의결

1. 대의원회 법정 의결정족수의 완화는 조합의 정관으로 정할 수 없다.()

13 주민대표회의

1) 구성의무

1. 토지등소유자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등의 사업시행을 원하는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 주민대표회의를 구성하여야 한다.()

2) 구성

1. 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다.()
2. 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.()
3. 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성한다.()
4. 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성하며 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.()

3) 의견제시

1. 상가세입자는 사업시행자가 건축물의 철거의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 없다.()

1. 조합원 100명 이하인 정비사업의 경우 조합총회에서 정관으로 정하는 바에 따라 시공자를 선정할 수 있다.()
2. 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우에는 경쟁입찰의 방법으로 시공자를 선정해야 한다.
()
3. 군수가 직접 정비사업을 시행하는 경우 군수는 주민대표회의가 경쟁입찰의 방법에 따라 추천한 자를 시공자로 선정하여야 한다.()
4. 주민대표회의가 시공자를 추천하기 위한 입찰방식에는 일반경쟁입찰 · 제한경쟁입찰 또는 지명경쟁입찰이 있다.()
5. 사업시행자는 선정된 시공자와 공사에 관한 계약을 체결할 때에는 기존 건축물의 철거공사에 관한 사항을 포함하여야 한다.()

01 사업시행계획서의 작성

1. 조합원이 아닌 일반분양대상자에 대한 입주대책은 정비계획에 따른 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항이다.()
2. 재개발사업 사업시행계획서에는 일부 건축물의 존치 또는 리모델링에 관한 내용이 포함될 수 있다.
()
3. 사업시행계획서에는 사업시행기간 동안의 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책이 포함되어야 한다.()
4. 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 토지이용계획이 포함되어야 한다.
()
5. 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 정비기반시설 및 공동이용 시설의 설치계획은 포함되어야 하는 사항이 아니다.()
6. 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 세입자의 주거 및 이주대책이 포함되어야 한다.()
7. 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 도시 및 주거환경정비법에 따른 임대주택의 건설계획이 포함되어야 한다.()
8. 재개발사업의 시행자가 작성하는 사업시행계획서에는 임시거주시설을 포함한 주민이주대책이 포함되어야 한다.()

02 사업시행계획의 인가

1) 인가신청

1. 조합이 재개발사업을 시행하고자 하는 경우 시장·군수등에게 사업시행계획인가를 받아야 한다.
()
2. 시장·군수등은 사업시행인가를 하고자 하는 경우 정비구역으로부터 300미터 이내에 교육 시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의하여야 한다.()

2) 경미한 변경

1. 사업시행자가 사업시행인가를 받은 후 대지면적을 10%의 범위 안에서 변경하는 경우 시장·군수에게 신고하여야 한다.()
2. 인가받은 사업시행계획 중 건축물이 아닌 부대·복리시설의 위치를 변경하고자 하는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.()
3. 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때는 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당한다.()
4. 사업시행자의 명칭을 변경하는 때는 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당한다.()
5. 건축물이 아닌 부대시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우 포함)는 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당한다.()
6. 내장재료를 변경하는 때는 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당한다.()
7. 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 위치를 변경하는 때는 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당한다.()
8. 외장재료를 변경하는 때는 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당한다.()
9. 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택 단지 안의 도로선형을 변경하는 때는 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당한다.()
10. 사업시행자의 명칭을 변경하는 때는 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당한다.()
11. 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때는 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당한다.()

3) 통보

1. 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획서의 제출이 있는 날부터 30일 이내에
인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.()
2. 조합이 사업시행자인 경우 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획서의 제출이 있는 날
부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.()

4) 정비사업비의 예치

1. 재개발사업에서 지정개발자의 정비사업비 예치금은 청산금의 지급이 완료된 때에 반환된다.
()
2. 시장·군수등은 재개발사업의 시행자가 지정개발자인 경우 시행자로 하여금 정비사업비의 100분의
30의 금액을 예치하게 할 수 있다.()

03 통합심의

1. 경관법에 따른 경관 심의는 사업시행계획의 통합심의 대상이 아니다.()
2. 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획의 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을
인가하여야 한다.()
3. 사업시행계획의 통합심의를 거친 경우 해당 사항에 대한 조정 또는 재정을 거친 것으로 보지 아니한다.
()
4. 사업시행계획의 통합심의위원회 위원장은 위원 중에서 호선한다.()
5. 사업시행자는 사업시행계획의 통합심의를 신청할 수 있다.()

01 임시거주시설 설치

1. 주거환경개선사업의 사업시행자가 임시수용을 위하여 지방자치단체의 건축물을 일시사용하고자 신청한 경우 그 지방자치단체는 제3자와 이미 매매계약을 체결하였더라도 이를 거절할 수 없다.
()
2. 사업시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자를 위하여 사업시행자가 지방자치단체의 건축물을 임시수용시설로 사용하는 경우 사용료 또는 대부료는 100분의 50 범위에서 조례로 정한다.
()
3. 사업시행자는 사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자에 대하여 당해 정비구역 내외에 소재한 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자알선 등 임시수용에 상응하는 조치를 하여야 한다.()
4. 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 임시거주시설에 대해서는 그 건설비용의 전부를 부담하여야 한다.()

01 분양신청**1) 분양통지 및 공고**

1. 분양대상자별 분담금의 추산액은 분양공고에 포함되어야 하는 사항이다.()
2. 분양신청기간의 연장은 30일의 범위에서 한 차례만 할 수 있다.()
3. 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치는 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양 공고 양자에 공통으로 포함되어야 하는 사항에 해당한다.()
4. 토지등소유자 외의 관리자의 권리신고방법은 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함되어야 하는 사항에 해당한다.()
5. 분양신청서는 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함되어야 하는 사항에 해당한다.()
6. 분양대상자별 분담금의 추산액은 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함되어야 하는 사항에 해당한다.()

2) 손실보상에 관한 협의

1. 분양신청을 하지 아니한 토지등소유자가 있는 경우 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 60일 이내에 그 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.()
2. 분양신청을 하지 아니한 토지등소유자와 사업시행자와의 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자는 그 기간의 만료일부터 30일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.()
3. 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 자는 사업시행자가 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자에 해당한다.()
4. 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자는 사업시행자가 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자에 해당한다.()

5. 분양신청기간 종료 후에 분양신청을 철회한 자는 사업시행자가 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자에 해당한다.()
6. 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지 않은 자와 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.()
7. 사업시행자는 분양신청을 하지 아니한 자와 손실보상에 관한 협의가 성립되지 아니하면 협의기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.
()

02 관리처분계획의 인가

1) 관리처분계획의 내용

1. 기존 건축물의 철거예정시기는 관리처분계획의 인가 내용을 고시하는 경우 고시에 포함되어야 할 사항이다.()
2. 신설 또는 폐지하는 정비기반시설의 명세는 관리처분계획의 인가 내용을 고시하는 경우 고시에 포함되어야 할 사항이다.()
3. 분양설계는 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
4. 분양대상자의 주소 및 성명은 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
5. 세입자의 주거 및 이주대책은 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
6. 기존 건축물의 철거 예정시기는 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
7. 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.
()
8. 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세는 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
9. 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.
()

10. 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세는 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
11. 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액(임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함한다)은 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()
12. 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축 부담금에 관한 사항을 포함하지 아니한다) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기는 도시정비법상 관리처분계획에 포함되어야 한다.()

2) 경미한 사항

1. 관리처분계획을 변경하고자 할 때 사업시행자의 변동에 따른 권리·의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하는 경우는 시장·군수등에게 신고할 수 있다.()
2. 관리처분계획을 변경하고자 할 때 재건축사업에서의 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우는 시장·군수등에게 신고할 수 있다.()
3. 관리처분계획을 변경하고자 할 때 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우는 시장·군수등에게 신고할 수 있다.()
4. 관리처분계획을 변경하고자 할 때 계산착오·오기·누락 등의 조서의 단순정정인 경우로서 불이익을 받는 자가 있는 경우에도 시장·군수등에게 신고할 수 있다.()
5. 관리처분계획을 변경하고자 할 때 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우는 시장·군수등에게 신고할 수 있다.()
6. 토지등소유자에 대한 사업시행자의 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우에는 시장·군수등의 변경인가를 받아야 한다.()

3) 관리처분계획 작성시 재산평가방법

1. 재건축사업의 관리처분계획에 포함되는 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 시장·군수등이 선정한 2인 이상의 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다.
()

4) 관리처분계획의 수립기준

1. 재해 또는 위생상의 위해를 방지하기 위하여 토지의 규모를 조정할 특별한 필요가 있는 때에는 관리처분계획으로 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 대지의 공유지분을 교부할 수 있다.
()
2. 너무 좁은 토지 또는 건축물이나 정비구역 지정 후 분할된 토지를 취득한 자에 대하여는 현금으로 청산할 수 있다.()
3. 지나치게 넓은 토지 또는 건축물에 대하여 필요한 경우에는 이를 감소시켜 대지 또는 건축물이 적정규모가 되도록 한다.()
4. 분양설계에 관한 계획은 분양신청기간이 만료되는 날을 기준으로 하여 수립한다.()
5. 같은 세대에 속하지 아니하는 2인 이상이 1주택을 공유한 경우에는 소유자 수만큼 주택을 공급하여야 한다.()
6. 근로자 숙소, 기숙사 용도로 주택을 소유하고 있는 토지등소유자에게는 소유한 주택 수만큼 주택을 공급할 수 있다.()
7. 관리처분계획상 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세에서 종전 주택의 주거전용 면적이 60제곱미터를 넘지 않는 경우 2주택을 공급할 수 없다.()
8. 같은 세대에 속하지 아니하는 3명이 1토지를 공유한 경우에는 3주택을 공급하여야 한다.
()

03 관리처분의 방법

1. 재건축사업의 경우 법령상 관리처분의 기준은 조합이 따로 정할 수 없다.()
2. 재개발사업의 관리처분은 정비구역 안의 지상권자에 대한 분양을 포함하여야 한다.()
3. 재건축사업의 관리처분의 기준은 조합원 과반수의 동의를 받아 법령상 정하여진 관리처분의 기준과 달리 정할 수 있다.()

04 주택 등 건축물을 분양받을 권리의 산정기준일

1. 정비사업으로 인하여 주택등 건축물을 공급할 때, 집합건물이 아닌 건축물이 같은 법에 따른 집합건물로 전환되는 경우에는 기준일의 다음 날을 기준으로 해당 토지 또는 주택등 건축물의 분양받을 권리를 산정한다.()
2. 정비사업으로 인하여 주택등 건축물을 공급할 때, 여러 개의 토지가 1개의 필지로 합병되어 토지등소유자가 증가하는 경우에는 기준일의 다음 날을 기준으로 해당 토지 또는 주택등 건축물의 분양받을 권리를 산정한다.()
3. 정비사업으로 인하여 주택등 건축물을 공급할 때, 하나의 대지 범위에 속하는 동일인 소유의 토지와 주택등 건축물을 토지와 주택 등 건축물로 각각 분리하여 소유하는 경우에는 기준일의 다음 날을 기준으로 해당 토지 또는 주택 등 건축물의 분양받을 권리를 산정한다.()
4. 정비사업으로 인하여 주택등 건축물을 공급할 때, 나대지에 건축물을 새로 건축하거나 기존 건축물을 철거하고 다세대주택, 그 밖의 공동주택을 건축하여 토지등소유자의 수가 증가하는 경우에는 기준일의 다음 날을 기준으로 해당 토지 또는 주택 등 건축물의 분양받을 권리를 산정한다.()

05 관리처분계획의 공람 및 인가

1) 공람 및 의견청취

1. 재건축사업의 시행자는 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등에게 신고해야 한다.()
2. 시장·군수등은 사업시행자의 관리처분계획인가의 신청이 있는 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보해야 한다.()
3. 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에는 토지등소유자의 공람 및 의견청취절차를 생략할 수 있다.()

2) 타당성 검증 요청

1. 조합원 10분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있는 날부터 30일 이내에 관리처분계획의 타당성 검증을 요청한 경우 시장·군수는 이에 따라야 한다.()
2. 시장은 관리처분계획의 타당성 검증을 요청하는 경우에는 관리처분계획인가의 신청을 받은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통지하여야 한다.()

06 관리처분계획에 따른 처분 등

1) 조성된 대지 등의 처분

1. 주거환경개선사업의 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가된 사업시행계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.()
2. 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.()

2) 입주자 모집조건 등

1. 주거환경개선사업의 사업시행자가 정비구역에 주택을 건설하는 경우 주택의 공급 방법에 관하여 주택법에 따라야 하고 따로 결정할 수 없다.()

3) 잔여분에 대한 처리

1. 사업시행자는 정비사업의 시행으로 임대주택을 건설하는 경우 공급대상자에게 주택을 공급하고 남은 주택에 대하여 공급대상자 외의 자에게 공급할 수 있다.()
2. 사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 사업시행계획으로 정하는 목적을 위하여 그 잔여분을 조합원 또는 토지등소유자 이외의 자에게 분양할 수 있다.()
3. 사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 정관으로 정한 목적을 위하여 그 잔여분을 보류지로 정할 수 있다.()

4) 임대주택 인수 의무

1. 조합이 시·도지사 또는 주택공사등에게 재개발사업의 시행으로 건설된 임대주택의 인수를 요청하는 경우 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 우선하여 인수하여야 한다.()
2. 국토교통부장관은 조합이 요청하는 경우 재건축사업의 시행으로 건설된 임대주택을 인수하여야 한다.()
3. 조합이 재개발임대주택의 인수를 요청하는 경우 국토교통부장관이 우선하여 인수하여야 한다.()

5) 지분형주택의 공급

1. 시·도지사의 요청이 있는 경우 국토교통부장관은 인수한 임대주택의 일부를 주택법에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.()
2. 지분형주택의 규모는 주거전용면적 60제곱미터 이하인 주택으로 한정한다.()
3. 시장·군수는 정비구역에 면적이 100제곱미터인 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 임대주택의 일부를 주택법에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.()
4. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 바닥면적이 60제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 재개발임대주택의 일부를 주택법에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.()
5. 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 면적이 90제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 재개발임대주택의 일부를 주택법에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.()

6) 국민주택규모 주택의 공급 및 인수

1. 사업시행자는 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등에 공급하여야 한다.()
2. 인수자에게 공급하는 국민주택규모 주택의 부속 토지의 가격은 표준건축비로 한다.()
3. 사업시행자는 인수자에게 공급해야 하는 국민주택규모 주택을 입찰의 방식으로 선정해야 한다.()
4. 선정된 국민주택규모 주택을 공급하는 경우에는 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 순으로 우선하여 인수할 수 있다.()
5. 시·도지사 및 시장, 군수, 구청장이 국민주택규모 주택을 인수할 수 없는 경우 한국토지주택공사가 인수하여야 한다.()

07 관리처분계획 고시의 효과

1) 사용 · 수익의 정지

1. 관리처분계획의 인가 · 고시가 있는 때 종전 토지의 임차권자는 사업시행자의 동의를 받더라도 종전의 토지를 사용할 수 없다.()
2. 관리처분계획의 인가 · 고시가 있을 때에는 종전의 토지의 임차권자는 사업시행자의 동의를 받으면 소유권의 이전고시가 있는 날까지 종전의 토지를 사용할 수 있다.()
3. 종전의 건축물의 전세권자는 사업시행자의 동의를 받지 않더라도 관리처분계획인가의 고시가 있을 때에는 이전고시가 있는 날까지 계속 사용하거나 수익할 수 있다.()

2) 건축물의 철거

1. 사업시행자는 폐공가의 밀집으로 우범지대화의 우려가 있는 경우 기존 건축물의 소유자의 동의 및 시장 · 군수의 허가를 얻어 해당 건축물을 철거할 수 있다.()

01 정비사업의 준공인가**1) 시장·군수등의 준공인가**

1. 사업시행자인 지방공사가 정비사업공사를 완료한 때에는 시장·군수등의 공사완료의 통지를 받아야 한다.()

2) 준공인가 전 사용허가

1. 시장·군수등은 준공인가 전 사용허가를 하는 때에는 동별·세대별 또는 구획별로 사용허가를 할 수 있다.()

3) 준공인가에 따른 정비구역의 해제

1. 관리처분계획을 수립하는 경우 정비구역의 지정은 이전고시가 있는 날의 다음 날에 해제된 것으로 본다.()
2. 준공인가에 따라 정비구역의 지정이 해제되면 조합도 해산된 것으로 본다.()

02 소유권이전고시 등**1) 소유권 이전의 절차**

1. 정비사업의 공사완료에 따른 조치 등에 관한 절차의 순서는 준공인가, 토지의 분할절차, 관리처분계획에 정한 사항을 분양받을 자에게 통지, 대지 또는 건축물의 소유권 이전고시이다. ()
2. 정비사업의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우에는 해당 정비사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 대지 또는 건축물별로 분양받을 자에게 소유권을 이전할 수 있다.()

2) 이전등기 및 다른 등기의 제한

1. 소유권의 이전고시가 있는 날부터 대지 및 건축물에 대한 등기가 있을 때까지는 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다.()

03 청산금

1. 청산금은 분할징수할 수 없다.()
2. 종전에 소유하고 있던 토지의 가격과 분양받은 대지의 가격은 그 토지의 규모 · 위치 · 용도 · 이용상황 · 정비사업비 등을 참작하여 평가하여야 한다.()
3. 청산금을 납부할 자가 이를 납부하지 아니하는 경우에 시장 · 군수등이 아닌 사업시행자는 시장 · 군수 등에게 청산금의 징수를 위탁할 수 있다.()
4. 청산금을 징수할 권리는 소유권 이전의 고시일부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸한다.()
5. 정비사업의 시행지역 안에 있는 건축물에 저당권을 설정한 권리자는 그 건축물의 소유자가 지급받을 청산금에 대하여 청산금을 지급하기 전에 압류절차를 거쳐 저당권을 행사할 수 있다.()
6. 청산금을 징수할 권리는 소유권 이전고시일부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 소멸한다.()
7. 청산금은 공탁할 수 없다.()

제1절

비용의 부담

01 사업시행자 부담원칙

1. 정비사업비는 「도시 및 주거환경정비법」 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 부담한다.()
2. 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 공원, 공공공지, 공동구, 공용주차장은 그 건설에 드는 비용을 시장·군수등이 부담할 수 없다.()

02 비용의 조달

1. 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 부과금 또는 연체료를 체납하는 자가 있는 때에는 시장·군수등에게 그 부과·징수를 위탁할 수 있다.()
2. 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 부과금을 체납하는 자가 있는 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다.()
3. 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.()
4. 체납된 부과금 또는 연체료의 부과·징수를 위탁받은 시장·군수등은 지방세 체납처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다.()

03 정비기반시설 관리자의 비용부담

1. 사업시행자는 정비사업을 시행하는 지역에 전기·가스등의 공급시설을 설치하기 위하여 공동구를 설치하는 경우에는 다른 법령에 따라 그 공동구에 수용될 시설을 설치할 의무가 있는 자에게 공동구의 설치에 드는 비용을 부담시킬 수 있다.()

3. 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용예정면적비율에 따른다.()
4. 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 한다.()

04 보조 및 융자

1. 지방자치단체는 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업에 드는 비용에 대해 융자를 알선할 수는 있으나 직접적으로 보조할 수는 없다.()
2. 국가 또는 지방자치단체는 토지임대부 분양주택을 공급받는 자에게 해당 공급비용의 전부를 융자할 수는 없다.()
3. 국가는 시장·군수가 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업에 소요되는 비용의 일부에 대해 융자를 알선할 수 없다.()

01 정비기반시설

1. 조합의 정비사업 시행으로 인하여 용도폐지되는 국가 또는 지방자치단체의 소유의 정비기반시설은 조합이 새로 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 조합에 무상으로 양도된다.
()
2. 사업시행자는 관리청에 귀속될 정비기반시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산의 종류와 세목을 정비사업의 준공 전에 관리청에 통지하여야 한다.()
3. 정비사업시행으로 용도가 폐지되어 조합에게 양도될 정비기반시설은 정비사업이 준공인가된 때에 조합에게 양도된 것으로 본다.()

02 국·공유재산의 처분

1. 정비구역의 국유재산은 사업시행자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각될 수 없다.()
2. 다른 사람에 우선하여 매각될 수 있는 국유재산은 사업시행계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.()
3. 정비구역의 국유·공유재산은 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각될 수 있다.()
4. 정비구역안의 국·공유재산은 정비사업외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다.()

PART 03

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	등록
제3장	지적공부
제4장	토지의 이동

01 지적제도와 등기제도의 개관

1. 「지방자치법」에 따라 자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 지적소관청에 해당하지 않는다.()
2. 자치구가 아닌 구의 구청장은 “지적소관청”이 될 수 있다.()
3. “지목”이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.()
4. “경계”란 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.()
5. “등록전환”이란 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.()
6. “축척변경”이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.()

제1절

토지의 조사 및 등록

1. 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 국토교통부장관이 결정한다.()
2. 국토교통부장관은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록하여야 한다.()
3. 지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.()
4. 지적소관청은 토지이동현황 조사계획에 따라 토지의 이동현황을 조사한 때에는 토지이동 조사부에 토지의 이동현황을 적어야 한다.()
5. 지적소관청은 토지이동현황 조사결과에 따라 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정한 때에는 이에 따라 지적공부를 정리하여야 한다.()
6. 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 지적소관청이 결정하되 토지소유자의 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.()
7. 지적소관청은 토지의 이용현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이용계획을 수립하여야 한다.()
8. 지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 한다. 이 경우 토지이동현황 조사계획은 시·군·구별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 읍·면·동 별로 수립할 수 있다.()
9. 토지의 이동이 있는 경우에도 토지소유자의 신청이 없으면 지적소관청은 지적공부에 등록하는 지목 또는 경계를 직권으로 결정할 수 없다.()

01 지번의 구성 및 관리

1. 지번은 본번과 부번으로 구성하되 본번과 부번 사이에 “-”로 연결하고 “-”표시는 “의”라고 읽는다.
()
2. 지번은 본번과 부번으로 구성하며 북동에서 남서로 순차적으로 부여한다.()
3. 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 뒤에 “산”을 붙인다.()
4. 시·도지사 또는 대도시 시장은 축척변경으로 지번에 결번이 생긴 때에는 지체 없이 그 사유를 결번대장에 적어 영구히 보존하여야 한다.()
5. 지적소관청은 도시개발사업의 시행 등의 사유로 지번에 결번이 생긴 때에는 지체 없이 그 사유를 결번대장에 적어 영구히 보존하여야 한다.()
6. 지번은 국토교통부장관이 시·군·구별로 차례대로 부여한다.()
7. 지번은 아라비아 숫자로 표기하되 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 “산”을 붙인다.()

02 지번의 변경

1. 지적소관청은 지번을 변경할 필요가 있다고 인정하면 시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아 지번부여지역의 전부 또는 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다.()
2. 지적소관청이 지번을 변경하기 위해서는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.()
3. 토지소유자가 지번을 변경하려면 지번변경 사유와 지번변경 대상토지의 지번·지목·면적에 대한 상세한 내용을 기재하여 지적소관청에 신청하여야 한다.()

03 지번의 부여방법

1) 신규등록 지역 & 등록전환 지역

1. 신규등록의 경우에는 그 지번부여지역에서 인접토지의 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여하는 것을 원칙으로 한다.()
2. 대상토지가 여러 필지로 되어 있는 경우는 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당하지 않는다.()
3. 대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접하여 있는 경우는 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당하지 않는다.()
4. 대상토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어서 등록된 토지의 본번에 부번을 부여하는 것이 불합리한 경우는 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당한다.()

2) 분할

1. 분할의 경우에는 분할 후의 필지 중 1필지의 지번은 분할 전의 지번으로 하고 나머지 필지의 지번은 본번의 최종 부번 다음 순번으로 부번을 부여한다.()

3) 합병지역

1. 토지소유자가 합병 전의 필지에 주거·사무실 등의 건축물이 있어서 그 건축물이 위치한 지번을 합병 후의 지번으로 신청할 때에는 그 지번을 합병 후의 지번으로 부여하여야 한다.()

4) 지적확정측량 실시지역 (도시개발사업지역)

1. 축척변경 시행지역의 필지에 지번을 부여할 때에는 그 지번부여지역에서 인접토지의 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여하여야 한다.()
2. 행정구역 개편에 따라 새로 지번을 부여할 때에는 지적확정측량을 실시한 지역의 지번을 부여하는 방법을 준용한다.()
3. 지번부여지역의 지번을 변경할 때에는 지적확정측량을 실시한 지역의 지번을 부여하는 방법을 준용한다.()

4. 등록사항정정으로 지번을 정정하여 부여할 때에는 지적확정측량을 실시한 지역의 지번을 부여하는 방법을 준용한다.()

5. 바다로 된 토지가 등록말소된 후 다시 회복등록을 위해 지번을 부여할 때에는 지적확정측량을 실시한 지역의 지번을 부여하는 방법을 준용한다.()

5) 도시개발사업 등의 준공 전 지번부여

1. 지적소관청은 도시개발사업 등이 준공되기 전에 사업시행자가 지번부여 신청을 하면 지번을 부여할 수 있다.()

2. 도시개발사업 등이 준공되기 전에 지번을 부여하는 때에는 사업계획도에 따르되 지적확정 측량을 실시한 지역의 지번부여방법에 따라 지번을 부여하여야 한다.()

01 지목의 의미

1. “지목”이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.()

02 지목의 설정방법 등

1. 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 각각의 용도에 따라 각각 지목을 설정한다.()
2. 필지마다 하나의 지목을 설정하여야 한다.()
3. 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.()
4. 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정한다.()
5. 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경할 수 있다.()
6. 지목의 설정은 필지마다 하나의 지목을 설정하는 방법으로 한다.()

03 지목의 구분**1) 전(전)**

1. 물을 상시적으로 이용하지 않고 닻나무 · 묘목 · 관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 전으로 한다.()
2. 물을 상시적으로 이용하지 않고 관상수를 주로 재배하는 토지의 지목은 “전”으로 한다.()

2) 답(답)

1. 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼 · 연 · 미나리 · 왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 농지로 한다.()
2. 전 - 물을 상시적으로 직접 이용하여 미나리를 주로 재배하는 토지()

3) 과수원(과)

1. 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 주거용 건축물의 부지는 과수원으로 한다.
()
2. 호두나무를 집단적으로 재배하는 토지는 과수원으로 한다.()
3. 사과 · 배 · 밤 · 호두 · 굴나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 주거용 건축물의 부지는 과수원으로 한다.()

4) 목장용지(목)

1. 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지와 그 토지에 설치된 주거용 건축물의 부지의 지목은 목장용지로 한다.()
2. 목장용지의 부호는 ‘장’이다.()
3. 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지와 접속된 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.
()

5) 임야(임)

1. 산림 및 원야를 이루고 있는 자갈땅 · 모래땅 · 습지 · 황무지 등의 토지는 잡종지로 한다.
()
2. 물을 상시적으로 이용하지 않고 곡물과 과수류를 포함한 원예작물 등의 식물을 주로 재배 하는 토지와 죽림지의 지목은 전으로 한다.()

6) 광천지(광)

1. 지하에서 석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지는 주유소 용지로 한다.
()
2. 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 광천지로 한다.()

7) 염전(염)

1. 바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 이에 접속된 제염장 등 부속시설물의 부지는 염전으로 한다.()
2. 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 염전으로 한다.()

8) 대(대)

9) 공장용지(장)

1. 지목이 공장용지인 경우 이를 지적도에 등록하는 때에는 ‘공’으로 표기하여야 한다.()
2. [산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률] 등 관계법령에 따른 공장부지 조성공사가 준공된 토지의 지목은 산업용지로 한다.()
3. 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지의 지목은 공장용지로 한다.()

10) 학교용지(학)

1. 학교의 교사와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지의 지목은 학교용지로 한다.()
2. 학교의 교사와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지 - 학교용지 ()

11) 주차장(차)

1. 자동차 판매 목적으로 설치된 야외전시장의 부지 - 주차장()

12) 주유소용지(주)

1. 자동차 · 선박 · 기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유 · 송유시설 등의 부지는 주유소용지로 한다.()
2. 저유소 및 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 주유소용지로 한다.()
3. 자동차 정비공장 안에 설치된 급유시설 부지의 지목은 “주유소용지”로 한다.()

13) 창고용지(창)

1. 물건을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지는 잡종지로 정할 수 있다.
()

14) 도로(도)

1. 아파트공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 도로로 한다.()
2. 도로 - 고속도로의 휴게소 부지()
3. 고속도로의 휴게소 부지의 지목은 “도로”로 한다.()

15) 철도용지(철)

1. 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 차고·발전시설 등 부속시설물의 부지는 도로로 한다.()

16) 제방(제)

1. 모래·바람 등을 막기 위하여 설치된 방사제·방파제 등의 부지는 잡종지로 정할 수 있다.
()
2. 제방 - 방조제의 부지()

17) 하천(천)

1. 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지는 구거로 한다.()
2. 하천 - 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지()

18) 구거(구)

1. 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지는 하천으로 한다.()
2. 용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지의 지목은 제방으로 한다.()
3. 자연의 유수가 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지 - 하천()

19) 유지(유)

1. 물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지 등의 토지와 연·왕골 등을 재배하는 토지의 지목은 유지로 한다.()

20) 양어장(양)

1. 육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지의 지목은 양어장으로 한다.()
2. 해상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위해 시설을 갖춘 부지는 양어장으로 한다.
()

21) 수도용지(수)

1. 물을 정수하여 공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지 지목은 수도용지로 한다.()

22) 공원(공)

1. 일반 공중의 보건·휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 국토계획법에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지는 체육용지로 한다.()

23) 체육용지(체)

1. 유수를 이용한 요트장 및 카누장은 체육용지로 한다.()

24) 유원지(원)

1. 일반 공중의 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 야영장·식물원 등의 토지는 잡종지로 정할 수 있다.()
2. 지목이 유원지인 토지를 지적도에 등록하는 때에는 “유”로 표기하여야 한다.()

25) 종교용지(종)

1. 일반 공중의 종교의식을 위하여 예배·법요·설교·제사 등을 하기 위한 교회·사찰·향교등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 사적지로 한다.()

26) 사적지(사)

1. 학교용지·공원 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적·고적·기념물 등을 보호하기 위하여
구획된 토지의 지목은 사적지로 한다.()

27) 묘지(묘)

1. 사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 장사법에 따른 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지는
묘지로 하고, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지의 지목은 '대'로 한다.()
2. 대 - 묘지 관리를 위한 건축물의 부지()
3. 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지 - 묘지()

28) 잡종지(잡)

1. 초지, 선하지, 저수지, 항만용지는 지목의 종류에 포함되지 않는다.()
2. 선로용지, 항만용지는 지목의 종류에 포함되지 않는다.()
3. 변전소, 송신소, 수신소 및 지하에서 석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지는
잡종지로 정할 수 있다.()
4. 여객터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지는
잡종지로 정할 수 있다.()
5. 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지는 잡종지로 정할 수 있다.()
6. 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물은
잡종지로 정할 수 있다.()
7. 공항시설 및 항만시설 부지는 잡종지로 정할 수 있다.()
8. 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지는 잡종지로 정할 수 있다.()
9. 원상회복을 조건으로 흙을 파는 곳으로 허가된 토지 - 잡종지()
10. 송유시설의 부지는 지목을 잡종지로 한다.()

04 지목의 표기방법

지목	부호	지목	부호
전		철도용지	
답		제방	
과수원		하천	
목장용지		구거	
임야		유지	
광천지		양어장	
염전		수도용지	
대		공원	
공장용지		체육용지	
학교용지		유원지	
주차장		종교용지	
주유소용지		사적지	
창고용지		묘지	
도로		잡종지	

01 경계의 의의

1. “경계”란 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.()

02 경계의 설정방법

1. 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하는 경우
지상 경계는 지상 건축물에 걸리게 결정할 수 있다.()
2. 소유권 이전 및 매매를 위하여 토지를 분할하는 경우 지상 경계를 지상 건축물에 걸리게 결정할 수 있다.
()
3. 분할에 따른 지상 경계는 지상 건축물을 걸리게 결정해서는 안되나 법원의 확정판결이 있는 경우에는
경계를 건축물에 걸리게 결정할 수 있다.()

03 지상 경계의 결정

1. 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우 최소만조위 또는 최소만수위가 되는 선을 지상경계의
결정기준으로 한다.()
2. 지상 경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 그 소유권에 따라 지상 경계를
결정한다.()
3. 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 없는 경우: 그 구조물 등의 중앙()
4. 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 있는 경우: 그 구조물 등의 상단부()
5. 도로·구거 등의 토지에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우: 그 경사면의 상단부()
6. 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우: 최대만조위 또는 최대만수위가 되는 선()
7. 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우: 바깥쪽 어깨부분()

04 경계의 위치표시

1. 경계점 위치 설명도는 지상경계점등록부의 등록사항이다.()
2. 토지소유자와 인접 토지소유자의 서명·날인은 지상경계점등록부의 등록사항이다.()
3. 경계점 표지의 설치 사유, 경계점 표지의 보존기간, 경계점의 설치 비용, 경계점 표지의 제조연월일은 지상경계점등록부의 등록사항과 무관하다.()
4. 지적소관청은 토지의 이동에 따라 지상 경계를 새로 정한 경우에는 경계점 위치 설명도 등을 등록한 경계점좌표등록부를 작성·관리하여야 한다.()
5. 토지의 이동에 따라 지상 경계를 새로 정한 경우에 경계점 위치 설명도와 경계점 표지의 종류 등을 등록하여 관리하는 장부는 경계점좌표등록부이다.()
6. 지적도면의 번호는 지상경계점등록부의 등록사항이다.()
7. 경계점 표지의 종류 및 경계점 위치는 지상경계점등록부의 등록사항이다.()
8. 토지의 지상 경계는 독, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될만한 구조물 및 경계점 표지 등으로 구분한다.
()
9. 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하는 경우에는 지상경계점등록부를 작성·관리하여야 한다.
()
10. 경계점 좌표는 경계점좌표등록부 시행지역의 지상경계점등록부의 등록사항이다.()
11. 토지의 소재, 지번, 공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일은 지상경계점 등록부의 등록사항이다.()
12. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 토지의 이동에 따라 지상경계를 새로 정한 경우 토지의 소재, 지번, 경계점 위치 설명도, 경계점 사진파일은 지상경계점등록부에 등록할 사항에 해당한다.()

05 지상 경계점에 경계점표지를 설치한 후 측량할 수 있는 경우

1. 행정기관장 또는 지방자치단체장이 토지를 취득하기 위하여 분할하려는 경우에는 지상경계점표지를 설치한 후 지적측량을 할 수 있다.()
2. 매매 등을 위하여 토지를 분할하려는 경우 지상 경계점에 경계점표지를 설치하여 측량할 수 있다.
()
3. 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하려는 경우에는 지상 경계점에 경계점 표지를 설치하여 측량할 수 있다.()

01 면적의 축척별 등록단위

1. 지적도의 축척이 600분의 1인 지역의 토지 면적은 제곱미터로 한다.()
2. 임야도의 축척이 6000분의 1인 지역의 1필지 면적이 1제곱미터 미만일 때에는 1제곱미터로 한다.
()
3. 지상경계점등록부에 등록하는 지역의 1필지 면적이 0.1제곱미터 미만일 때에는 0.1제곱미터로 한다.
()
4. 지적도의 축척이 600분의 1인 지역과 경계점좌표등록부에 등록하는 지역의 1필지 면적이 1제곱미터 미만일 때에는 1제곱미터로 한다.()
5. 경계점좌표등록부를 갖춰두는 지역의 토지 면적은 제곱미터 이하 한 자리 단위로 결정하여야 한다.
()
6. 1/2000은 지적도의 축척에 해당하지 않는다.()
7. 지적도면의 축척은 지적도 7종, 임야도 2종으로 구분한다.()
8. 임야도의 축척은 1/3000과 1/6000 2종이다.()
9. 지적도와 임야도의 축척 중에서 공통된 것은 1/1000과 1/3000 2종이다.()
10. 면적의 단위는 제곱미터로 한다.()

02 면적의 축척별 등록단위

1. 경계점좌표등록부에 등록하는 지역에서 1필지 면적측정을 위해 계산한 값이 1,029.551인 경우 토지대장에 등록할 면적은 1,029.6이다.()
2. 지적도의 축척이 600분의 1인 지역에서 신규등록할 1필지의 면적을 계산한 값이 0.050제곱미터였다면 토지대장에 등록하는 면적은 0.1이다.()

03 면적측정 방법

1. 경계점좌표등록부를 갖춰두는 지역의 면적 측정 방법은 좌표면적계산법에 의한다.()

제1절 지적공부

01 지적공부의 종류

1. 국토교통부장관은 지적공부의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 지적정보 전담 관리기구를 설치·운영한다.()

제2절 토지(임야)대장

1. 소재, 지번, 지목, 면적을 모두 설명하기에 적합한 지적공부는 토지대장이다.()
2. 토지의 소재 및 개별공시지가와 그 기준일은 임야대장의 등록사항이다.()
3. 면적은 토지대장 및 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
4. 토지의 이동사유를 등록하는 지적공부는 토지대장이다.()
5. 토지의 소재, 토지의 고유번호는 토지대장의 등록사항이다.()
6. 지번, 개별공시지가와 그 기준일은 임야대장의 등록사항이다.()
7. 경계와 면적은 토지대장의 등록사항이다.()
8. 지목, 면적, 경계는 토지대장의 등록사항이다.()
9. 토지대장에 토지소유자의 주민등록번호는 등록하지 않는다.()

1. 소유권지분 및 토지소유자가 변경된 날과 그 원인은 공유지연명부의 등록사항이다.()
2. 소유권지분은 공유지연명부의 등록사항이다.()
3. 전유부분의 건물표시는 공유지연명부의 등록사항이다.()
4. 소유권지분과 토지의 이동사유는 공유지연명부의 등록사항이다.()
5. 토지의 소재는 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
6. 지번은 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
7. 지목은 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
8. 소유권 지분은 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
9. 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호는 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.
()
10. 소유권 지분은 지적도에 등록하여야 하는 사항이다.()
11. 소유권 지분은 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야 하는
사항이다.()
12. 토지의 고유번호는 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야
하는 사항이다.()
13. 지적도면의 번호는 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야
하는 사항이다.()
14. 필지별 공유지연명부의 장번호는 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우
공유지연명부에 등록하여야 하는 사항이다.()

15. 토지소유자가 변경된 날과 그 원인은 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항이다.()
16. 공유지연명부의 등록사항에 토지소유자의 변경 원인은 포함되지 않는다.()
17. 지번, 지목, 소유권 지분은 공유지연명부의 등록사항이다.()

1. 건물의 경계는 대지권등록부의 등록사항이 아니다.()
2. 대지권비율과 전유부분의 건물표시는 대지권등록부의 등록사항이다.()
3. 대지권비율, 건물의 명칭 등은 대지권등록부의 등록사항이다.()
4. 대지권비율은 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.()
5. 대지권비율과 지목은 대지권등록부의 등록사항이다.()
6. 토지소유자가 변경된 날과 그 원인은 토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부의 공통적인 등록사항이다.()
7. 지번은 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.()
8. 소유권지분은 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.()
9. 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호는 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.
()
10. 토지의 고유번호는 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.()
11. 토지소유자가 변경된 날과 그 원인은 공유지연명부와 대지권등록부의 공통등록사항이다.()
12. 지번과 지목은 대지권등록부의 등록사항이다.()
13. 소유자의 성명 또는 명칭은 대지권등록부의 등록사항이다.()
14. 지적도면의 번호는 대지권등록부의 등록사항이다.()
15. 토지의 소재는 대지권등록부의 등록사항이다.()

16. 좌표, 건물의 명칭, 대지권 비율은 대지권등록부의 등록사항이다.()
17. 지번은 대지권등록부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
18. 대지권 비율은 대지권등록부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()
19. 개별공시지가와 그 기준일은 대지권등록부에 등록하여야 하는 사항에 해당한다.()

01 등록사항

1. 지번, 경계, 건축물 및 구조물 등의 위치, 삼각점 및 지적기준점의 위치는 지적도 및 임야도의 등록사항이다.()
2. 지적도면의 일람도는 지적도 및 임야도의 등록사항이다.()
3. 지적도면의 색인도, 건축물 및 구조물 등의 위치는 지적도면의 등록사항에 해당한다.()
4. 건축물 및 구조물 등의 위치는 임야대장의 등록사항이다.()
5. 토지의 소재는 지적도 및 임야도의 등록사항이다.()
6. 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역에서 좌표에 의하여 계산된 경계점 간의 거리는 지적도 및 임야도의 등록사항이다.()
7. 도곽선과 그 수치는 지적도 및 임야도의 등록사항이다.()
8. 삼각점 및 지적기준점의 위치, 도곽선과 그 수치, 부호 및 부호도는 지적도의 등록사항이 아니다.
()
9. 삼각점 및 지적기준점의 위치는 지적도에 등록하여야 하는 사항이다.()
10. 지목은 지적도에 등록하여야 하는 사항이다.()

02 기타

1. 경계점좌표등록부를 갖춰두는 지역의 지적도에는 해당 도면의 제명 앞에 '수치'라고 표시하여야 한다.
()
2. 지적도면에는 지적소관청의 직인을 날인하여야 하고 정보처리시스템을 이용하여 관리하는 지적도면의 경우에는 그러하지 아니하다.()
3. 지적소관청은 지적도면의 관리에 필요한 경우에는 지번부여 지역마다 일람도와 지번색인표를 작성하여 갖춰둘 수 있다.()
4. 경계점좌표등록부를 갖춰두는 지역의 임야도에는 해당 도면의 제명 끝에 '좌표'라고 표시하고 도곽선의 오른쪽 아래 끝에 '이 도면에 의하여 측량을 할 수 없음'이라고 적어야 한다.()

01 등록사항

1. 색인도는 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
2. 좌표는 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
3. 건축물 및 구조물 등의 위치는 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
4. 지번은 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
5. 소유자의 성명 또는 명칭은 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
6. 지적도면의 번호는 경계점좌표등록부의 등록사항이다.()
7. 토지의 소재는 경계점좌표등록부의 등록사항에 해당한다.()
8. 지적도면의 번호는 경계점좌표등록부의 등록사항에 해당한다.()
9. 토지의 고유번호는 경계점좌표등록부의 등록사항에 해당한다.()
10. 부호 및 부호도는 경계점좌표등록부의 등록사항에 해당한다.()
11. 측량 결과도는 경계점좌표등록부의 등록사항에 해당한다.()

02 작성·비치지역

1. 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 토지는 지적확정측량 또는 축척변경을 위한 측량을 실시하여 경계점을 좌표로 등록한 지역의 토지로 한다.()

01 등록사항

1. 부동산의 보상에 관한 사항은 부동산종합공부의 등록사항이다.()
2. 토지의 이용 및 규제에 관한 사항은 부동산종합공부의 등록사항이다.()
3. 지적소관청은 부동산종합공부에 토지이용규제 기본법에 따른 토지이용계획확인서의 내용에서 토지의 이용 및 규제에 관한 사항을 등록하여야 한다.()
4. 토지에 건축물이 있는 경우 지적소관청은 건축법 제38조에 따른 건축물대장의 내용에서 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항을 부동산종합공부에 등록하여야 한다.()
5. 지적소관청은 부동산등기법 제48조에 따른 부동산의 권리에 대한 사항을 부동산종합공부에 등록하여야 한다.()
6. 지적공부의 내용에서 토지의 표시와 소유자에 관한 사항은 부동산종합공부의 등록사항에 해당한다.()
7. 토지에 건축물이 있는 경우 건축물대장의 내용에서 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항은 부동산종합공부의 등록사항에 해당한다.()
8. 개별공시지가, 개별주택가격 및 공동주택가격 공시내용에서 부동산의 가격에 관한 사항은 부동산종합공부의 등록사항에 해당하지 않는다.()
9. 토지적성평가서의 내용에서 부동산의 효율적 이용과 토지의 적성에 관한 종합적 관리·운영을 위하여 필요한 사항은 부동산종합공부의 등록사항에 해당한다.()

02 관리운영

1. 지적소관청은 부동산종합공부를 영구히 보존하여야 하며 멸실 또는 훼손에 대비하여 이를 별도로 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.()
2. 지적소관청은 부동산종합공부의 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 상시적으로 관련 정보를 제공하여야 한다.()
3. 지적소관청은 부동산종합공부의 정확한 등록 및 관리를 위하여 필요한 경우에는 부동산종합공부의 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.()
4. 시·도지사는 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.()
5. 지적소관청은 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.()

03 열람·발급

1. 부동산종합공부를 열람하려는 자는 지적소관청이나 읍면동장에게 신청할 수 있으며 부동산 종합공부 기록사항의 전부 또는 일부에 관한 증명서를 발급받으려는 자는 시·도지사에게 신청하여야 한다.()
2. 부동산종합공부를 열람하거나 부동산종합증명서를 발급받으려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.()

04 정정신청

1. 지적소관청은 부동산종합공부의 등록사항 중 등록사항 상호 간에 일치하지 아니하는 사항에 대해서는 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 그 내용을 통지하여 등록사항 정정을 요청할 수 있다.()
2. 토지소유자는 부동산종합공부의 토지의 표시에 관한 등록사항에 잘못이 있음을 발견하면 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 그 정정을 신청할 수 있다.()

01 지적공부

1) 보존

1. 지적소관청은 해당 청사에 지적서고를 설치하고 그 곳에 지적공부를 영구히 보존하여야 한다.
()
2. 카드로 된 토지대장·임야대장 등은 200장 단위로 바인더에 넣어 보관하여야 한다.()

2) 반출사유

1. 국토교통부장관의 승인을 받은 경우 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.()
2. 지적소관청은 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재난을 피하기 위하여 필요한 경우에는 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.()
3. 지적소관청은 관할 시·도지사의 승인을 받은 경우 지적서고에 보존되어 있는 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.()

02 전산처리된 지적공부

1) 보존

1. 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 지적소관청은 그 지적공부를 지적정보관리 체계에 영구히 보존하여야 한다.()
2. 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.()

2) 정보관리체계 구축

1. 국토교통부장관은 정보처리시스템을 통하여 지적정보관리체계에 기록·저장한 지적공부가 멸실될 경우를 대비하여 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.()

3) 열람 또는 발급신청

1. 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부(지적도 및 임야도는 제외한다)를 열람하거나 그 등본을 발급받으려는 경우에는 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.()
2. 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 공유지연명부를 열람하려는 경우에는 특별자치시장, 시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.()

01 지적공부의 복구

1. 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손되어 이를 복구하고자 하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.()
2. 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손된 경우에는 지체없이 이를 복구하여야 한다.()
3. 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 지적공부의 전부가 멸실된 경우에는 국토교통부장관은 지체없이 이를 복구하여야 한다.()

02 복구자료

1. 토지이용계획확인서는 지적공부의 복구자료에 해당한다.()
2. 지적측량수행계획서는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()
3. 부동산종합증명서는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당하지 않는다.()
4. 지적공부를 복구할 때에는 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합하다고 인정되는 관계 자료에 따라 토지의 표시에 관한 사항을 복구하여야 한다.()
5. 지적공부의 등본, 법원의 확정판결서는 지적공부의 복구자료이고 개별공시지가 자료, 측량 신청서 및 측량준비도는 지적공부의 복구자료에 해당하지 않는다.()
6. 지적공부를 복구할 때 소유자에 관한 사항은 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합하다고 인정되는 관계 자료에 따라 복구하여야 한다.()
7. 지적측량 의뢰서는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()
8. 지적공부의 등본은 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()
9. 토지이동정리 결의서는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()

10. 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록 내용을 증명하는 서류는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()
11. 법원의 확정판결서 정본 또는 사본은 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당한다.()
12. 측량결과도는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료이다.()
13. 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류는 지적공부의 복구에 관한 관계 자료이다.()
14. 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부 사항 중 소유자에 관한 사항을 복구할 때에는 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라야 한다.()

03 복구절차

1) 복구자료도 작성

1. 지적소관청은 조사된 복구자료 중 토지대장·임야대장 및 공유지연명부의 등록 내용을 증명하는 서류 등에 따라 지적복구자료 조사서를 작성하고 지적도면의 등록 내용을 증명하는 서류 등에 따라 복구자료도를 작성하여야 한다.()

2) 복구측량

1. 복구자료도에 따라 측정한 면적과 지적복구자료 조사서의 조사된 면적의 증감이 허용범위를 초과하거나 복구자료도를 작성할 복구자료가 없는 경우에는 복구측량을 하여야 한다.()

3) 복구사항 게시

1. 지적소관청이 지적공부를 복구하려는 경우에는 해당 토지의 소유자에게 지적공부의 복구신청을 하도록 통지하여야 한다.()

01 절차

1. 시·군·구 단위의 지적전산자료를 이용하거나 활용하려는 자는 지적소관청에 지적전산자료를 신청하여야 한다.()
2. 지적전산자료를 신청하려는 자는 지적전산자료의 이용 또는 활용 목적 등에 관하여 미리 중앙지적위원회의 심사를 받아야 한다.()

02 심사의 면제

1. 지방자치단체의 장이 지적전산자료를 신청하는 경우에는 지적전산자료의 이용 목적등에 관하여 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 않아도 된다.()

제1절

서설

01 의의

1. 토지의 이동이란 토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.()

01 신청의무

1. 토지소유자는 신규등록할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 90일 이내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.()

02 첨부서면

1. 공유수면매립에 의거 신규등록을 신청하는 때에는 신규등록 사유를 기재한 신청서에 공유수면관리법에 의한 준공검사확인증 사본을 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.()
2. 지형도면에 고시된 도시관리계획도 사본은 신규등록 신청시 신청서에 첨부하여 지적소관청에 제출하여야 하는 서류에 해당한다.()

03 등기촉탁

1. 지적소관청은 등록전환에 따라 지적공부를 정리한 경우 지체없이 등기관서에 토지의 변경에 관한 등기를 촉탁하여야 한다.()
2. 지적소관청이 직권으로 토지이동을 조사·측량하여 결정한 경우는 지체없이 지적소관청이 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.()
3. 지적소관청은 바다로 된 토지의 등록 말소 신청에 의하여 토지의 표시 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우에는 지체없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.()
4. 신규등록은 토지의 표시 변경에 관한 등기촉탁 대상에 해당하지 않는다.()
5. 지번변경은 토지의 표시 변경에 관한 등기촉탁 대상에 해당하지 않는다.()
6. 축척변경은 토지의 표시 변경에 관한 등기촉탁 대상에 해당하지 않는다.()
7. 지목변경은 토지의 표시 변경에 관한 등기촉탁 대상에 해당하지 않는다.()

01 의미

1. “등록전환”이란 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.()

02 등록전환 대상토지

1. 관계 법령에 따라 개발행위 허가를 받은 토지는 등록전환을 신청할 수 없다.()
2. 건축법에 따른 건축신고를 한 경우는 등록전환을 신청할 수 있는 경우에 해당한다.()
3. 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우는 등록전환을 신청할 수 있는 경우에 해당한다.
()
4. 산지관리법에 따른 산지일시사용허가를 받은 경우는 등록전환을 신청할 수 있는 경우에 해당한다.
()
5. 지적도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우는 등록전환을
신청할 수 있는 경우에 해당한다.()
6. 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우는
등록전환을 신청할 수 있는 경우에 해당한다.()

03 신청의무

1. 토지소유자는 등록전환할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 지적소관청에 등록전환을
신청하여야 한다.()

04 면적의 결정방법

1. 등록전환에 따른 면적을 정할 때 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 오차허용범위 이내인 경우 임야대장의 면적을 등록전환 면적으로 결정한다.()
2. 등록전환을 할 때 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 오차의 허용범위를 초과하는 경우는 지적소관청이 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 직권으로 정정하여야 한다.()

제4절

분할(문제없음)

제5절

합병

01 경계(좌표) 및 면적의 결정

1. 합병에 따른 면적은 따로 지적측량을 하지 않고 합병 전 각 필지의 면적을 합산하여 합병후 필지의 면적으로 결정한다.()
2. 합병에 따른 경계는 따로 지적측량을 하지 않고 합병 전 각 필지의 경계 중 합병으로 필요 없게 된 부분을 말소하여 합병 후 필지의 경계로 결정한다.()

02 제한요건

1. 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우는 토지소유자가 지적소관청에 토지의 합병을 신청할 수 없는 경우이다.()
2. 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우는 토지소유자가 지적소관청에 토지의 합병을 신청할 수 없는 경우이다.()
3. 합병하려는 토지가 구획정리를 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의 토지인 경우는 토지소유자가 지적소관청에 토지의 합병을 신청할 수 없는 경우이다.()
4. 합병하려는 토지의 지목이 서로 다르더라도 소유자가 동일한 경우에는 토지의 합병을 신청할 수 있다.
()

01 대상토지

1. 관계법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 경우에도 지목변경을 신청할 수 있다.()
2. 도시개발법에 따른 도시개발사업의 원활한 추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지의 합병을 신청하는 경우에는 지목변경을 신청할 수 있다.()
3. 건축물의 용도가 변경된 경우는 지목변경을 신청할 수 없다.()

02 신청의무

1. 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 90일 이내에 지적소관청에 지목변경을 신청해야 한다.()
2. 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 지적소관청에 지목변경을 신청하여야 한다.()

03 절차

1. 지목변경 신청에 따른 첨부서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 시·도지사의 확인으로 그 서류의 제출을 갈음할 수 있다.()
2. 지적소관청은 지목변경을 하려면 시·도지사의 승인을 받아야 한다.()

04 지목변경 불가사유

1. 지적소관청은 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용되는 경우로서 토지소유자의 신청이 있을 때에는 지목을 변경할 수 있다.()
2. 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 변경하여야 한다.()
3. 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.()

01 등록말소 절차

1. 지적소관청은 지적공부에 등록된 토지가 바다로 된 경우로 원상회복될 수 없는 경우에는 지적공부에 등록된 토지소유자에게 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 통지하여야 한다.()
2. 지적공부에 등록된 토지가 바다로 된 경우 토지소유자는 지적공부의 등록말소 신청을 할 수 없다.
()

02 직권말소

1. 지적소관청은 바다로 된 토지의 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 통지를 받은 토지소유자가 통지를 받은 날부터 60일 이내에 등록말소 신청을 하지 아니하면 직권으로 그 지적공부의 등록사항을 말소하여야 한다.()

03 회복등록

1. 지적소관청이 직권으로 바다로 된 토지의 지적공부의 등록사항을 말소한 후 그 토지가 지형의 변화 등으로 다시 토지가 된 경우에 토지로 회복등록을 하려면 그 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계 자료를 따라야 한다.()

04 통지

1. 지적소관청이 직권으로 바다로 된 토지의 지적공부의 등록사항을 말소하거나 회복등록하였을 때에는 그 정리 결과를 토지소유자 및 해당 공유수면의 관리청에 통지하여야 한다.()

01 지적소관청의 직권정정

1. 토지이용계획서의 내용과 다르게 정정된 경우는 지적소관청이 직권으로 정정할 수 있는 경우이다.
()
2. 지적도에 등록된 필지의 경계가 지상 경계와 일치하지 않아 면적의 증감이 있는 경우는 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.()
3. 지적소관청은 지적공부의 등록사항에 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.()
4. 지적도 및 임야도에 등록된 필지가 면적의 증감이 없이 경계의 위치만 잘못된 경우 지적소관청은 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.()
5. 지방지적위원회 또는 중앙지적위원회의 의결서 사본을 받은 지적소관청이 그 내용에 따라 지적공부의 등록사항을 정정하여야 하는 경우 지적소관청은 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.
()
6. 연속지적도가 잘못 작성된 경우는 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()
7. 지적측량성과와 다르게 정리된 경우는 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()
8. 지적공부의 작성 당시 잘못 정리된 경우는 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()
9. 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우는 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()
10. 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우는 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()
11. 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우는 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우에 해당한다.()

02 토지소유자의 신청정정

1. 등기신청접수증은 토지소유자 변경사항을 정리하기 위해 등기관서에서 등기한 것을 증명하거나 제공하는 자료에 해당한다.()
2. 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서, 등기전산정보자료는 토지소유자 변경사항을 정리하기 위해 등기관서에서 등기한 것을 증명하거나 제공하는 자료에 해당한다.()

03 등록사항정정대상토지의 관리

1. 지적소관청은 토지의 표시가 잘못되었음을 발견하였을 때에는 지체 없이 등록사항 정정에 필요한 서류와 등록사항 정정 측량성과도를 작성하고 토지이동정리 결의서를 작성한 후 대장의 사유란에 '등록사항 정정 대상토지'라고 적고 토지소유자에게 등록사항 정정 신청을 할 수 있도록 그 사유를 통지하여야 한다.
()
2. 지적소관청은 등록사항 정정 대상토지에 대한 대장을 열람하게 하거나 등본을 발급하는 때에는 '등록사항 정정 대상토지'라고 적은 부분을 흑백의 반전으로 표시하거나 굵은 고딕체로 적어야 한다.
()

01 의미

1. “축척변경”이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.()

02 대상

1. 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우 그 지역의 축척을 변경할 수 있다.()

03 축척변경위원회

1) 의미

1. 축척변경에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 지적소관청에 축척변경위원회를 둔다.()

2) 구성

1. 축척변경위원회 위원은 해당 축척변경 시행지역의 토지소유자로서 지역 사정에 정통한 사람과 지적에 관하여 전문지식을 가진 사람 중에서 지적소관청이 위촉한다.()
2. 축척변경위원회는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하되 위원의 2분의 1 이상을 토지소유자로 하여야 하고 이 경우 그 축척변경 시행지역의 토지소유자가 5명 이하일 때에는 토지소유자 전원을 위원으로 위촉하여야 한다.()
3. 축척변경위원회의 위원장은 위원 중에서 국토교통부장관이 지명한다.()

3) 회의

1. 축척변경위원회의 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.()

4) 심의의결사항

1. 축척변경 승인에 관한 사항은 축척변경위원회의 심의·의결사항이다.()

03 절차

1) 동의요건

1. 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.()

2) 구성

1. 지적소관청은 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지 소유자 2분의 1 이상의 동의를 받아 축척변경위원회의 의결을 거친 후 시도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.()
2. 도시개발사업 등의 시행지역 내 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경을 하는 경우 축척변경위원회의 심의 및 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.()
3. 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 요하지 않는다.()
4. 도시개발사업의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경은 축척변경위원회의 의결을 요하지 않는다.()

3) 시행공고

1. 지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장으로부터 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체 없이 축척변경의 목적, 시행지역 및 시행기간, 축척변경의 시행에 관한 세부계획, 축척변경의 시행에 따른 청산방법, 축척변경의 시행에 따른 토지소유자 등의 협조에 관한 사항을 20일 이상 공고하여야 한다.()
2. 지적소관청은 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체없이 축척변경의 시행에 관한 세부계획을 20일 이상 공고하여야 한다.()

4) 경계점표지 설치

1. 축척변경 시행지역의 토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 된 날부터 60일 이내에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 경계점표지를 설치하여야 한다.()
2. 축척변경위원회는 축척변경 시행공고일부터 30일 이내에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 경계점표지를 설치하여야 한다.()

5) 확정공고

1. 축척변경의 확정공고는 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때 하여야 한다.()
2. 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때에는 지적소관청은 지체없이 축척변경의 확정공고를 하여야 하며, 확정공고 사항에는 토지의 소재 및 지역명, 축척변경 지번별 조서, 청산금 조서, 지적도의 축척이 포함되어야 한다.()

6) 청산금의 산정

1. 지적소관청은 청산금의 결정을 공고한 날부터 14일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부 고지 또는 수령통지를 하여야 한다.()
2. 청산금의 납부고지를 받은 자는 그 고지를 받은 날부터 1년 이내에 청산금을 지적소관청에 내야 한다.()
3. 지적소관청은 청산금의 수령통지를 한 날부터 6개월 이내에 청산금을 지급하여야 한다.()
4. 축척변경위원회는 청산금의 결정을 공고한 날부터 20일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부고지 또는 수령통지를 하여야 한다.()
5. 납부고지되었거나 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 1개월 이내에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.()
6. 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 한 결과 측량 전에 비하여 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감면적에 대하여 청산을 하여야 하나, 토지소유자 3분의 2 이상이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우는 그러하지 아니하다.()

01 토지이동의 신청

1. 신규등록, 분할, 지목변경, 등록전환은 토지소유자가 지적소관청에 신청할 수 있는 토지의 이동 종목에 해당한다.()

02 대위신청

1. (토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자의 연결)
국가가 취득하는 토지인 경우 : 해당 토지를 관리하는 행정기관의 장 ()
2. (토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자의 연결)
지방자치단체가 취득하는 토지인 경우 : 해당 지방지적위원회 ()
3. (토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자의 연결)
주택법에 따른 공동주택의 부지인 경우 : 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 관리인
또는 해당 사업의 시행자 ()
4. (토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자의 연결)
민법 제404조에 따른 채권자 ()
5. (토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자의 연결)
공공사업 등에 따라 지목이 학교용지로 되는 토지인 경우 : 해당 사업의 시행자 ()
6. 공공사업에 따라 지목이 도로가 되는 토지를 합병하려는 경우 토지소유자가 하여야 할 합병 신청을
해당 사업의 시행자가 대신할 수 있다.()

03 도시개발사업 등 시행지역의 토지이동 신청에 관한 특례

1. 도시개발법에 따른 도시개발사업의 시행자는 그 사업의 착수·변경 또는 완료 사실의 신고를 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 하여야 한다.()
2. 도시개발사업 등의 사업의 착수 또는 변경의 신고가 된 토지의 소유자가 해당 토지의 이동을 원하는 경우에는 해당 사업의 시행자에게 그 토지의 이동을 신청하도록 요청하여야 한다.()
3. 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업의 사업시행자가 지적소관청에 토지의 이동을 신청한 경우 토지의 이동은 토지의 형질변경 등의 공사가 착수(시행)된 때에 이루어진 것으로 본다.()
4. 택지개발촉진법에 따른 택지개발사업의 사업시행자가 지적소관청에 토지의 이동을 신청한 경우 신청대상지역이 환지를 수반하는 경우에는 지적소관청에 신고한 사업완료 신고로써 이를 갈음할 수 있고 이 경우 사업완료신고서에 택지개발 사업시행자가 토지의 이동 신청을 갈음한다는 뜻을 적어야 한다.()
5. 주택법에 따른 주택건설사업의 시행자가 파산 등의 이유로 토지의 이동 신청을 할 수 없을 때에는 그 주택의 시공을 보증한 자 또는 입주예정자 등이 신청할 수 있다.()
6. 도시개발법에 따른 도시개발사업, 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업 등의 사업시행자는 그 사업의 착수·변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 한다.()
7. 도시정비법에 따른 정비사업의 착수·변경 또는 완료 사실의 신고는 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 하여야 한다.()

01 지적정리

1. 지적소관청은 토지소유자의 변동 등에 따라 지적공부를 정리하려는 경우에는 소유자정리결의서를 작성하여야 한다.()
2. 지적소관청은 토지소유자의 합병신청에 의하여 토지의 이동이 있는 경우에는 지적공부를 정리하여야 하며 이 경우에는 토지이동정리 결의서를 작성하여야 한다.()

02 토지소유자 정리**1) 원칙**

1. 지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 정리한다. 다만 신규등록하는 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록한다.()

2) 불부합통지

1. 지적소관청은 등기부에 적혀 있는 토지의 표시가 지적공부와 일치하지 아니하더라도 토지소유자를 정리할 수 있다.()

3) 정리방법

1. 지적소관청은 필요하다고 인정하는 경우에는 관할 등기관서의 등기부를 열람하여 지적공부와 부동산등기부가 일치하는지 여부를 조사·확인하여야 한다.()

03 지적정리의 통지대상 및 시기

1. 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손되어 이를 복구·등록한 경우 해당 토지소유자에게 통지하여야 한다.()
2. 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요한 지적정리 등의 통지는 지적소관청이 그 등기완료의 통지서를 접수한 날부터 15일 이내 해당 토지소유자에게 하여야 한다.()

3. 토지소유자의 토지이동 신청이 없어 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하여 지적공부에 등록한 경우는 지적소관청이 토지소유자에게 통지하여야 한다.
()
4. 토지소유자의 등록말소 신청으로 지적소관청이 바다로 된 토지의 등록을 말소한 경우는 지적소관청이 토지소유자에게 지적정리 등을 통지하여야 하는 경우에 해당한다.()
5. 지적공부의 등록사항에 잘못이 있음을 발견하여 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 정정한 경우는 지적소관청이 토지소유자에게 통지하여야 한다.()
6. 토지소유자가 하여야 하는 토지이동 신청을 민법 제404조에 따른 채권자가 대위하여 지적소관청이 등록한 경우는 지적소관청이 토지소유자에게 통지하여야 하는 경우가 아니다.()

04 행정구역의 명칭변경 등

1. 지번부여지역의 일부가 행정구역의 개편으로 다른 지번부여지역에 속하게 되어, 지적소관청이 새로 속하게 된 지번부여지역의 지번을 부여하여 등록한 경우는 지적소관청이 토지소유자에게 통지하여야 한다.()
2. 행정구역의 명칭이 변경되었으면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.()

PART 04

건축법

제1장	총칙
제2장	건축법 적용대상 행위
제3장	건축허가 및 건축신고
제4장	대지와 도로
제5장	건축물의 구조 및 면적산정방법
제6장	건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절 용어의 정의

01 용어의 정의

1. 지하층은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 3분의 1 이상인 것을 말한다.()
2. 지붕틀은 주요구조부에 해당한다.()
3. 종교시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 4천제곱미터인 5층의 성당은 건축법령상 다중이용건축물에 해당한다.()
4. 숙박시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 4천제곱미터인 16층의 관광호텔은 건축법령상 다중이용건축물이다.()
5. 교육연구시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터인 15층의 연구소는 건축법령상 다중이용건축물이다.()
6. 문화 및 집회시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터인 10층의 식물원은 건축법령상 다중이용 건축물이다.()
7. 문화 및 집회시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터인 2층의 동물원은 건축법령상 다중이용 건축물이다.()
8. 사이 기둥과 최하층 바닥은 주요구조부에 해당하지 않는다.()
9. 층수가 63층이고 높이가 190미터인 건축물은 준초고층건축물이다.()
10. 고층건축물이란 층수가 30층 이상이고 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.()
11. 지하의 공작물에 설치하는 점포는 건축물에 해당하지 않는다.()

12. 관광휴게시설은 다중이용건축물에 해당할 수 있다.()
13. 고층건축물에 해당하려면 건축물의 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상이어야 한다.
()
14. 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽(외벽이 없는 경우에는
외곽 기둥을 말한다)의 중심선으로부터 5미터 이상 돌출된 건축물은 특수구조 건축물에 해당한다.
()

01 신고대상 공작물

1. 높이 5미터의 기념탑은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
2. 높이 7미터의 고가수조는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
3. 높이 3미터의 광고탑은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
4. 높이 3미터의 담장은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
5. 상업지역에 설치하는 높이 8미터의 통신용 철탑은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
6. 높이 4미터의 옹벽은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
7. 바닥면적 30제곱미터의 지하대피호는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
8. 높이 8미터의 굴뚝은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()
9. 높이 4미터의 장식탑은 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하고 축조하여야 한다.()

제1절

건축 및 대수선

01 건축

1. 개축은 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것을 말한다.()
2. 건축물이 없던 나대지에 새로 건축물을 축조하는 것은 건축에 해당한다.()
3. 기존 5층의 건축물이 있는 대지에서 건축물의 층수를 7층으로 늘리는 것은 건축에 해당한다.()
4. 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지에서 옆으로 5미터 옮기는 것은 건축에 해당한다.()
5. 건축물을 이전하는 것은 건축에 해당한다.()
6. 건축물이 천재지변으로 멸실된 경우 그 대지에 종전 규모보다 연면적의 합계를 늘려 건축물을 다시 축조하는 것은 재축에 해당한다.()
7. 건축물의 내력벽을 해체하여 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것은 이전에 해당한다.()

02 대수선

1. 방화벽을 변경하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 않는 것은 대수선에 해당한다.()
2. 내력벽을 수선하더라도 수선되는 벽면적의 합계가 30제곱미터 미만인 경우는 대수선에 포함되지 않는다.()
3. 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 내력벽을 증설하여 건축면적을 늘리는 것은 대수선에 해당한다.()

- 4. 내력벽의 벽면적을 20제곱미터 수선하는 것은 대수선에 해당한다.()
- 5. 보를 두 개 변경하는 것은 대수선에 해당한다.()
- 6. 기둥을 세 개 수선하는 것은 대수선에 해당한다.()
- 7. 특별피난계단을 변경하는 것은 대수선에 해당한다.()
- 8. 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설하는 것은 대수선에 해당한다.()

01 용도변경의 허가·신고

1. 업무시설을 판매시설로 용도변경하는 경우는 허가를 받아야 한다.()
2. 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 용도변경하는 경우에는 허가를 받아야 한다.()
3. 교육 및 복지시설군에서 전기통신시설군으로 용도변경하는 경우에는 신고를 하여야 한다.()
4. 제1종근린생활시설을 의료시설로 변경하는 경우에는 신고를 하여야 한다.()
5. 숙박시설을 수련시설로 변경하는 경우에는 신고를 하여야 한다.()
6. 교육연구시설을 판매시설로 변경하는 경우에는 신고를 하여야 한다.()
7. 숙박시설에서 의료시설로 용도를 변경하려는 경우에는 용도변경 신고를 하여야 한다.()

제1절 건축허가

01 건축 관련 입지와 규모의 사전결정

1) 사전결정의 신청

1. 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 해당 대지에 건축가능한 건축물의 규모에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.()

2) 동시신청

1. 사전결정신청자는 건축위원회 심의와 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.()

3) 사전협의

1. 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업인 경우 기후에너지환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.()

4) 통지의 효과

1. 건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가를 받은 것으로 본다.()
2. 건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 「산지관리법」에 따른 산지전용허가(보전산지가 아님)를 받은 것으로 본다.()
3. 건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 「농지법」에 따른 농지전용허가를 받은 것으로 본다.()
4. 건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 「하천법」에 따른 하천점용허가를 받은 것으로 본다.()

5. 건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 「도로법」에 따른 도로점용허가를 받은 것으로 본다.()

6) 건축허가 신청의무

1. 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 받아야하며, 이 기간에 건축허가를 받지 아니하면 사전결정의 효력은 상실된다.()

02 허가권자 등

1) 허가권자

1. 허가권자는 연면적이 1천제곱미터 이상인 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물에 대하여는 착공신고를 하는 건축주에게 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 미리 미관 개선과 안전관리에 필요한 비용을 건축공사비의 2%의 범위에서 예치하게 할 수 있다.
()
2. 광역시에 연면적의 합계가 20만 제곱미터인 공장을 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다.
()
3. 50층의 공동주택을 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다.()
4. 21층 이상의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
()

2) 도지사의 사전승인

1. 시장·군수는 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 공장의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()
2. 시장·군수는 21층 이상의 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.()
3. 시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 공동주택의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()

4. 시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당한다)의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()
5. 시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 업무시설(일반업무시설은 제외한다.)의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()
6. 시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 숙박시설의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()
7. 시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 위락시설의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.()

03 건축허가의 거부

1. 위락시설 또는 숙박시설의 경우 주거환경 또는 교육환경 등을 감안하여 허가를 하지 아니할 수도 있다.()
2. 허가권자는 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모가 주거환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우에는 건축위원회의 심의를 거치지 않고 건축허가를 하지 아니할 수 있다.()

04 건축허가 및 착공의 제한

1) 국토교통부장관의 제한

1. 국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우 허가받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.()
2. 교육감이 교육환경의 개선을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청하면 국토교통부장관은 허가를 받은 건축물의 건축허가를 제한할 수 있다.()

2) 특별시장 · 광역시장 · 도지사의 제한

1. 특별시장 · 광역시장 · 도지사는 지역계획에 특히 필요하다고 인정하는 경우 시장 · 군수 · 구청장의 건축허가를 제한할 수 있다.()
2. 도지사는 지역계획에 특히 필요하다고 인정하더라도 허가받은 건축물의 착공을 제한할 수 없다.
()
3. 건축허가를 제한한 경우 허가권자는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며 보고를 받은 국토교통부장관은 제한 내용이 지나치다고 인정하면 직권으로 이를 해제하여야 한다.()

3) 제한기간

1. 건축허가를 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.()

05 건축허가의 필수적 취소

1. 허가권자는 허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 2년 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우에는 허가를 취소하여야 한다.()

06 대지의 소유권 확보

1. 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 집합건물법 제15조 제1항에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우는 소유권을 확보하지 않아도 된다.()
2. 건축하려는 대지에 포함된 국유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각할 것을 확인한 경우는 소유권을 확보하지 않아도 된다.()
3. 분양을 목적으로 하는 공동주택의 건축허가를 받으려는 자는 대지의 소유권을 확보하지 않아도 된다.
()

07 건축물 안전영향평가

1. 초고층 건축물에 대하여는 건축허가 이후 지체없이 건축물 안전영향평가를 실시하여야 한다.
()
2. 건축물 안전영향평가 결과는 도시계획위원회의 심의를 거쳐 확정한다.()
3. 건축법상 높이가 250미터인 건축물은 건축허가 전에 건축물 안전영향평가를 받아야 하는 주요 건축물에 해당한다.()
4. 건축허가시 실시하는 건축물 안전영향평가는 건축물이 연면적 10만 제곱미터 이상이고 21층 이상일 것을 요건으로 한다.()
5. 안전영향평가는 건축물의 구조, 지반 및 풍환경(風環境) 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 것이다.()
6. 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가 받은 경우에는 안전영향평가의 모든 항목을 평가받은 것으로 본다.()

01 신고대상 건축물

1. 높이 4미터, 연면적의 합계가 90제곱미터인 건축은 허가를 받아야 한다.()
2. 건축물의 층수가 2층인 경우 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축은 허가의 대상이다.
()
3. 연면적 180제곱미터인 2층 건축물의 대수선은 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 볼 수 있다.
()
4. 연면적 270제곱미터인 3층 건축물의 방화벽 수선은 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 볼 수 있다.
()
5. 1층의 바닥면적 50제곱미터, 2층의 바닥면적 30제곱미터인 2층 건축물의 신축은 건축허가 대상이다.
()
6. 바닥면적 100제곱미터인 단층 건축물의 신축은 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
()
7. 건축신고를 한 건축주가 공사시공자를 변경하려면 시장·군수·구청장에게 허가를 받아야 한다.
()
8. 2층 건축물이 건축허가 대상이라도 증축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 80제곱미터인 경우에는 증축에 대한 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.()

02 효력의 상실

1. 건축신고를 한 건축주가 신고일부터 6개월 이내에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어진다.
()

1. 건축신고를 하였더라도 공사에 필요한 규모로 공사용 가설건축물의 축조가 필요한 경우에는 별도로 가설건축물 축조신고를 하여야 한다.()
2. 건축물의 건축허가를 받으면 국토계획법에 따른 개발행위허가를 받은 것으로 본다.()
3. A광역시 B구에서 20층의 연면적 합계가 5만 제곱미터인 허가대상 건축물을 신축하려 할 때 건축허가를 받은 경우에도 해당 대지를 조성하기 위해 높이 5미터의 옹벽을 축조하려면 따로 공작물 축조신고를 하여야 한다.()
4. 건축허가를 받으면 「도로법」에 따른 도로의 점용 허가를 받은 것으로 본다.()
5. 건축허가를 받으면 「자연공원법」에 따른 행위허가를 받은 것으로 본다.()

01 가설건축물

1. 가설건축물은 4층 이하여야 한다.()
2. 가설건축물은 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아니어야 한다.()
3. 가설건축물은 공동주택 · 판매시설 · 운수시설 등으로서 분양을 목적으로 하는 건축물이 아니어야 한다.
()
4. 가설건축물은 새로운 간선 공급설비를 설치할 수 있다.()
5. 가설건축물의 존치기간은 2년 이내여야 한다.()
6. 건축법령상 도시·군계획시설에서 가설건축물을 건축하는 경우 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.()

02 사용승인

1. 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있다.
()

제1절 대지

01 대지의 안전 등

1. 대지의 배수의 지장이 없고 건축물의 용도상 방습의 필요가 없다면 대지가 인접한 도로면 보다 낮은 경우는 건축법령상 허용되는 경우이다.()
2. 손계의 우려가 있는 토지에 대지를 조성하면서 설치한 옹벽의 외벽면에는 옹벽의 지지 또는 배수를 위한 시설물이 밖으로 튀어나오게 하여서는 아니된다.()
3. 쓰레기로 매립된 토지에 건축물을 건축하는 경우 성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.()

02 대지의 조경

1. 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에 따른 산업단지의 공장은 조경을 하여야 한다.()
2. 연면적의 합계가 1천제곱미터인 축사는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.()
3. 도시·군계획시설에서 허가를 받아 건축하는 가설건축물은 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.()
4. 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장은 조경을 하여야 한다.()
5. 연면적의 합계가 1천제곱미터인 공장은 조경 등의 조치를 하여야 한다.()
6. 국토계획법에 따라 지정된 관리지역으로서 지구단위계획구역이 아닌 지역의 건축물은 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.()
7. 주거지역에 건축하는 연면적의 합계가 1천 500제곱미터인 물류시설은 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.()

8. 녹지지역에 건축하는 건축물은 대지의 조경 등의 조치를 하여야 한다.()

03 공개공지 등의 확보

1. 공개공지등의 면적은 대지면적의 20% 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.()

2. 대지에 공개공지등을 확보하여야 하는 건축물의 경우 공개공지등을 설치하는 때에는 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하의 범위에서 건축조례로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.()

3. 공개공지등을 설치하는 경우 건축물의 건폐율은 완화하여 적용할 수 있으나 건축물의 높이 제한은 완화하여 적용할 수 없다.()

4. 상업지역의 건축물에 설치하는 공개공지등의 면적은 대지면적의 100분의 10을 넘어야 한다.
()

5. 준주거지역에 있는 연면적 5천 제곱미터 이상인 농수산물유통시설은 건축법령상 대지에 공개공지등을 설치하여야 하는 건축물에 해당하지 않는다.()

6. 준공업지역에 있는 연면적 5천 제곱미터 이상인 여객용 운수시설은 건축법령상 대지에 공개공지등을 설치하여야 하는 건축물에 해당하지 않는다.()

7. 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정·공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 없다.
()

8. 공개공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.()

9. 공개공지등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.()

10. 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 90일 이내의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.()

11. 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터인 건축물의 대지에는 공개공지 또는 공개공간을 설치하여야 한다.()

12. 준주거지역은 건축법령상 공개공지 또는 공개공간을 확보해야 하는 대상지역에 해당한다.
()

13. 일반주거지역은 건축법령상 공개공지 또는 공개공간을 확보해야 하는 대상지역에 해당한다.
()

14. 일반공업지역은 건축법령상 공개공지 또는 공개공간을 확보해야 하는 대상지역에 해당한다.
()

15. 일반상업지역은 건축법령상 공개공지 또는 공개공간을 확보해야 하는 대상지역에 해당한다.
()

01 도로의 개념

1. 막다른 도로의 구조와 너비는 막다른 도로가 도로에 해당하는 여부를 판단하는 기준이 된다.
()

02 대지와 도로의 관계

1. 건축물의 대지는 2미터 이상이 보행과 자동차의 통행이 가능한 도로에 접하여야 한다.()
2. 공장의 주변에 허가권자가 인정한 공지인 광장이 있는 경우 연면적의 합계가 1천제곱미터인 공장의 대지는 도로에 2미터 이상 접하지 않아도 된다.()
3. 연면적의 합계가 2천 제곱미터인 공장의 대지는 너비 6미터 이상의 도로에 4미터 이상 접하여야 한다.
()

03 건축선

1. 군수는 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정하면 5미터 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.()
2. 건축법에 따른 소요 너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요 너비에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.()
3. 건축법에 따른 소요 너비에 못 미치는 너비의 도로의 반대쪽에 하천이 있는 경우에는 그 하천이 있는 쪽의 도로경계선에서 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선을 건축선으로 한다.()

04 건축선에 따른 건축제한

1. 높이 4미터인 건축물은 창문을 열었을 때 건축선의 수직면을 넘으면 아니된다.()
2. 건축물의 지표 아래 부분도 건축선의 수직면을 넘을 수 없다.()

제1절 건축물의 구조

01 구조안전의 확인

1) 구조안전 확인서류의 제출

1. 층수가 5층인 건축물은 건축주가 건축물의 설계자로부터 구조안전의 확인 서류를 받아 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 하는 건축물에 해당한다. ()
2. 단독주택은 건축법령상 구조안전확인 건축물 중 건축주가 착공신고시 구조안전확인서류를 제출하여야 하는 건축물에 해당하지 않는다. ()
3. 연면적인 330제곱미터인 2층의 목구조 건축물은 건축법령상 구조안전확인 건축물 중 건축주가 착공신고시 구조안전확인서류를 제출하여야 하는 건축물에 해당한다. ()
4. 다세대주택은 건축법령상 구조안전확인 건축물 중 건축주가 착공신고시 구조안전확인서류를 제출하여야 하는 건축물에 해당한다. ()

2) 건축물의 내진능력 공개

1. 높이가 13미터인 건축물은 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당한다. ()
2. 처마높이가 8미터인 건축물은 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당한다. ()
3. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물은 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진 능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당한다. ()
4. 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물은 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당한다. ()

5. 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 문화체육관광부령으로 정하는 건축물은 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당한다.
()

6. 연면적이 200㎡인 목구조 건축물을 건축하고자 하는 자는 사용승인을 받는 즉시 내진능력을 공개하여야 한다.()

02 직통계단의 설치

1. 건축물의 5층이 판매시설의 용도로 쓰이는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터인 경우에는 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 한다.()
2. 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.()
3. 국가 또는 지방자치단체는 건축물의 소유자나 관리자에게 피난시설 등의 설치, 개량·보수 등 유지·관리에 대한 기술지원을 할 수 있다.()

03 옥상광장 등의 설치

1) 옥상광장

1. 건축물의 5층이 전시장의 용도로 쓰이는 경우에는 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다.()

2) 헬리포트

1. 지붕이 평지붕인 11층의 건축물의 옥상에 헬리포트를 설치할 수 있는 기준은 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상이다.()

3) 소음방지를 위한 층간바닥

1. 업무시설 중 오피스텔은 건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치하여야 한다.()
2. 단독주택 중 다가구주택은 건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치하여야 한다.()

3. 교육연구시설 중 도서관은 건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치하여야 한다.()
4. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설은 건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치하여야 한다.()

제2절

대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우

01 원칙

1. 대지가 지역·지구(녹지지역과 방화지구는 제외) 또는 구역에 걸치는 경우에는 그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반이 속하는 지역·지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지 등에 관한 규정을 적용한다.()

02 예외

1. 대지가 녹지지역과 관리지역에 걸치면서 녹지지역 안의 건축물이 취락지구에 걸치는 경우에는 건축물과 대지 전부에 대해 취락지구에 관한 건축법의 규정을 적용한다.()
2. 하나의 건축물이 방화벽을 경계로 방화지구와 그 밖의 구역에 속하는 부분으로 구획되는 경우 건축물 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법의 규정을 적용한다.()

제3절

건폐율·용적률

01 건폐율

1. 건축법의 규정을 통하여 국토계획법상 건폐율의 최대한도를 강화하여 적용할 수 있으나 이를 완화하여 적용할 수는 없다.()

02 용적률

하나의 대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우 용적률의 제한은 건축물별로 각각 적용한다.()

01 대지면적

1. 건축선과 도로 사이의 대지면적은 건축물의 대지면적 산정시 포함된다.()

02 건축면적

1. 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다.()

03 바닥면적

1. 공동주택으로서 지상층에 설치한 전기실의 면적은 바닥면적에 산입한다.()
2. 사용승인을 받은 후 15년 이상이 된 건축물을 리모델링하는 경우로서 열의 손실 방지를 위하여 외벽에 부가하여 마감재를 설치하는 부분은 바닥면적에 산입하지 아니한다.()
3. 벽·기둥의 구획이 없는 건축물의 바닥면적은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1.5미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.()
4. 건축물의 노대의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대의 면적에서 노대가 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 2미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.()
5. 승강기탑은 바닥면적에 산입하지 아니한다.()
6. 필로티 부분은 공동주택의 경우에는 바닥면적에 산입한다.()
7. 공동주택으로서 지상층에 설치한 생활폐기물 보관시설의 면적은 바닥면적에 산입한다.()
8. 공동주택으로서 지상층에 설치한 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.()

04 연면적

1. 연면적은 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계를 말하는 것으로서 용적률을 산정할 때 층수가 50층 이상의 건축물에 설치하는 피난안전구역의 면적은 연면적에 산입한다.()
2. 용적률을 산정할 때에는 해당 건축물의 부속용도로서 지상층의 주차용으로 쓰는 면적은 연면적에 포함되지 않는다.()
3. 지하층에 설치한 기계실, 전기실의 면적은 용적률을 산정할 때 연면적에 산입한다.()
4. 용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적은 연면적에 포함되지 않는다.()

05 건축물의 높이

1. 건축법상 건축물의 높이 제한 규정을 적용할 때 건축물의 1층 전체에 필로티가 되어 있는 경우 건축물의 높이는 필로티의 층고를 제외하고 산정한다.()

06 층고

1. 건축물의 층고는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체 아랫면까지의 높이로 한다.
()

07 층수

1. 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수와 가장 적은 층수를 평균하여 반올림한 수를 그 건축물의 층수로 본다.()
2. 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 높이는 5미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.
()

제1절

건축물의 높이제한

01 가로구역에서의 높이제한

1) 지정권자

1. 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 가로구역의 높이를 완화하여 적용할 필요가 있다고 판단되는 대지에 대하여는 건축위원회의 심의를 거쳐 높이를 완화하여 적용할 수 있다.()
2. 허가권자는 가로구역별 건축물의 최고 높이를 지정하려면 지방건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.()
3. 도시·군관리계획 등의 토지이용계획은 건축법령상 허가권자가 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항이다.()
4. 해당 가로구역이 접하는 도로의 너비는 건축법령상 허가권자가 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항이다.()
5. 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력은 건축법령상 허가권자가 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항이다.()
6. 도시미관 및 경관계획은 건축법령상 허가권자가 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항이다.()
7. 에너지이용 관리계획은 건축법령상 허가권자가 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항이다.()

2) 지정방법

1. 허가권자는 같은 가로구역에서 건축물의 용도 및 형태에 따라 건축물의 높이를 다르게 정할 수 있다.()

3) 조례로 정하는 경우

1. 시장·군수는 도시의 관리를 위하여 필요하면 가로구역별 건축물의 높이를 시·군의 조례로 정할 수 있다.()

02 일조 등의 확보를 위한 높이제한

1) 전용주거지역·일반주거지역

1. 상업지역에 건축물을 건축하는 경우에는 일조의 확보를 위하여 건축물을 인접 대지경계선으로부터 1.5미터 이상 띄어 건축하여야 한다.()

2) 공동주택

1. 일반상업지역에 건축하는 공동주택으로서 하나의 대지에 두 동 이상을 건축하는 경우에는 채광의 확보를 위한 높이 제한이 적용된다.()

01 특별건축구역의 지정**1) 지정대상지역 · 지정불가지역**

1. 개발제한구역에는 특별건축을 지정할 수 있다.()
2. 도로법에 따른 접도구역은 특별건축구역으로 지정될 수 없다.()
3. 국가가 국제행사를 개최하는 도시의 사업구역은 건축법령상 국토교통부장관이 특별건축구역으로 지정할 수 있다.()
4. 시 · 도지사는 「도시개발법」에 따른 도시개발구역에 대하여 특별건축구역을 지정할 수 있다.
()

2) 특별건축구역의 건축물

1. 특별건축구역에서의 건축기준의 특례사항은 지방자치단체가 건축하는 건축물에는 적용되지 않는다.
()

3) 지정절차

1. 지정신청기관 외의 자는 사업구역을 관할하는 시 · 도지사에게 특별건축구역의 지정을 제안할 수는 없다.()

4) 지정의 효과

1. 특별건축구역을 지정한 경우에는 국토계획법에 따른 용도지역 · 지구 · 구역의 지정이 있는 것으로 본다.()
2. 지정신청기관은 특별건축구역 지정 이후 특별건축구역의 도시 · 군관리계획에 관한 사항이 변경되는 경우에는 변경지정을 받지 않아도 된다.()

5) 관계 법령의 적용 특례

(1) 적용배제

1. 건축법 제42조 대지의 조경에 관한 사항은 특별건축구역에서 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항이다.()
2. 건축법 제44조 대지와 도로의 관계에 관한 사항은 특별건축구역에서 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항이다.()
3. 건축법 57조 대지의 분할 제한에 관한 사항은 특별건축구역에서 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항이다.()
4. 건축법 제58조 대지 안의 공지에 관한 사항은 특별건축구역에서 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항이다.()

(2) 통합 적용

1. 특별건축구역에서는 문화예술진흥법에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치 관련 규정을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.()
2. 특별건축구역에서는 주차장법에 따른 부설주차장의 설치에 관한 규정은 개별 건축물마다 적용하여야 한다.()

01 건축협정의 체결

1. 건축물의 소유자등은 과반수의 동의로 건축물의 리모델링에 관한 건축협정을 체결할 수 있다.
()
2. 해당 지역의 토지 또는 건축물의 소유자 전원이 합의하면 지상권자가 반대하는 경우에도 건축협정을 체결할 수 있다.()

02 건축협정의 인가 및 변경

1. 협정체결자 또는 건축협정운영회의 대표자는 건축협정서를 작성하여 해당 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.()
2. 건축협정 체결대상 토지가 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우에는 관할 시·도지사에게 건축협정의 인가를 받아야 한다.()
3. 협정체결자는 인가받은 건축협정을 변경하려면 협정체결자 과반수의 동의를 받아 건축협정 인가권자에게 신고하여야 한다.()

03 건축협정의 효력 및 승계

1. 건축협정에서 달리 정하지 않는 한 건축협정이 공고된 후에 건축협정구역에 있는 토지에 관한 권리를 협정체결자로부터 이전받은 자도 건축협정에 따라야 한다.()

04 건축협정에 따른 특례

1) 통합적용

1. 건폐율에 관한 규정은 건축협정의 인가를 받은 건축협정구역에서 연접한 대지에 대하여 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 건축협정구역을 대상으로 통합하여 적용할 수 있는 규정에 해당한다.
()

2. 지하층의 설치에 관한 규정은 건축협정의 인가를 받은 건축협정구역에서 연접한 대지에 대하여 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 건축협정구역을 대상으로 통합하여 적용할 수 있는 규정에 해당하지 않는다.()
3. 부설주차장의 설치에 관한 규정은 건축협정의 인가를 받은 건축협정구역에서 연접한 대지에 대하여 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 건축협정구역을 대상으로 통합하여 적용할 수 있는 규정에 해당하지 않는다.()
4. 개인하수처리시설의 설치에 관한 규정은 건축협정의 인가를 받은 건축협정구역에서 연접한 대지에 대하여 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 건축협정구역을 대상으로 통합하여 적용할 수 있는 규정에 해당한다.()

2) 완화적용

1. 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 건축물의 건폐율 규정은 건축위원회 심의와 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 사항에 해당한다.()
2. 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 건축물의 용적률 규정은 건축위원회 심의와 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 사항에 해당한다.()
3. 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 건축물의 높이제한 규정은 건축위원회 심의와 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 사항에 해당한다.()
4. 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 대지의 조경 규정은 건축위원회 심의와 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 사항에 해당한다.()
5. 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 규정은 건축위원회 심의와 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 사항에 해당한다.()

05 건축협정의 폐지

1. 건축협정을 폐지하려면 협정체결자 전원의 동의를 받아 건축협정 인가권자의 인가를 받아야 한다.()

01 결합건축 대상지역

1. 상업지역은 결합건축을 할 수 없는 지역이다.()
2. 역세권개발구역은 결합건축을 할 수 있는 구역이다.()
3. 건축협정구역은 결합건축을 할 수 있는 구역이다.()
4. 특별가로구역은 결합건축을 할 수 있는 구역이다.()
5. 리모델링 활성화 구역은 결합건축을 할 수 있는 구역이다.()

02 결합건축협정서 명시사항

1. 결합건축을 하고자 하는 건축주가 건축허가를 신청할 때 결합건축 대상 대지의 용도지역은 결합건축 협정서에 명시하여야 하는 사항이다.()
2. 결합건축을 하고자 하는 건축주가 건축허가를 신청할 때 결합건축협정서를 체결하는 자가 자연인인 경우 성명, 주소 및 생년월일을 결합건축협정서에 명시하여야 한다.()
3. 결합건축을 하고자 하는 건축주가 법인인 경우 건축허가를 신청할 때 결합건축협정서에 지방세 납세증명에 관한 사항을 명시하여야 한다.()
4. 결합건축을 하고자 하는 건축주가 건축허가를 신청할 때 결합건축 대상 대지별 건축계획서는 결합건축 협정서에 명시하여야 하는 사항이다.()
5. 결합건축을 하고자 하는 건축주가 건축허가를 신청할 때 국토계획법에 따라 조례로 정한 용적률과 결합건축으로 조정되어 적용되는 대지별 용적률은 결합건축협정서에 명시하여야 하는 사항이다.
()

01 이행강제금의 부과**1) 부과금액**

1. 이행강제금 산정을 위해 위반내용에 따라 곱하는 비율은 높은 순서대로 미허가, 용적률 초과, 건폐율 초과, 미신고 순서이다.()
2. 이행강제금은 건축신고 대상 건축물에 대하여 부과할 수 없다.()

2) 부과절차**(1) 가중부과**

1. 동일인이 「건축법」에 따른 명령을 최근 2년 내에 2회 위반한 경우 부과될 금액을 100분의 150의 범위에서 가중하여야 한다.()

(2) 사전계고

1. 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과 · 징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.()

(3) 부과횟수

1. 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 최대 3회 이내의 범위에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과 · 징수할 수 있다.()

(4) 부과중지

1. 허가권자는 위반 건축물에 대한 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 이미 부과된 이행강제금의 징수를 즉시 중지하여야 한다.()

(5) 부과절차

1. 이행강제금의 징수절차는 「지방세법」을 준용한다.()

01 분쟁위원회의 업무

1. 건축주와 공사감리자 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
2. 관계전문기술자와 해당 건축물의 건축등으로 피해를 입은 인근 주민 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
3. 건축주와 건축신고 수리자 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
4. 공사시공자와 건축지도원 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
5. 건축허가권자와 공사감리자 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
6. 건축허가권자와 해당 건축물의 건축등으로 피해를 입은 인근 주민 간의 분쟁은 건축분쟁 전문위원회의 조정 및 재정의 대상이다.()
7. 조정 및 재정을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회를 둔다.()

02 조정등의 신청

1. 부득이한 사정으로 연장되지 않는 한 건축분쟁전문위원회는 당사자의 조정신청을 받으면 60일 이내에 절차를 마쳐야 한다.()

03 분쟁의 조정

1. 조정안을 제시받은 당사자는 제시를 받은 날부터 30일 이내에 수락 여부를 조정위원회에 알려야 한다.()
2. 조정위원회는 필요하다고 인정하면 당사자나 참고인을 조정위원회에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.()

04 분쟁의 재정

1. 건축분쟁전문위원회는 재정신청이 된 사건을 조정에 회부하는 것이 적합하다고 인정하면 직권으로 직접 조정할 수 있다.()

PART 05

부동산 등기법

제1장	총설
제2장	등기기관과 설비
제3장	등기절차 총론
제4장	표시에 관한 등기
제5장	권리에 관한 등기
제6장	이의 신청

01 부동산등기

1. 등기는 법률에 다른 규정이 없는 한 당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 한다.()
2. 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 등기완료의 통지를 한 때부터 효력을 발생한다.()

02 주등기와 부기등기

1) 의의

1. 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.
()

2) 부기로 하는 등기

1. 등기관이 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없으면 부기로 할 수 없다.()
2. 등기관이 권리의 변경이나 경정의 등기를 할 때에는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에도 부기로 하여야 한다.()
3. 소유권 외의 권리의 이전등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.()
4. 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.()
5. 등기명의인표시의 변경이나 경정의 등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.()
6. 전체가 말소된 등기에 대한 회복등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.()
7. 환매특약등기는 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우 부기로 할 수 없다.()

03 등기의 대상에 따른 분류

1. 소유권은 부동산등기법령상 등기할 수 있는 권리에 해당한다.()
2. 지역권은 부동산등기법령상 등기할 수 있는 권리에 해당한다.()
3. 권리질권은 부동산등기법령상 등기할 수 있는 권리에 해당한다.()
4. 유치권은 부동산등기법령상 등기할 수 있는 권리에 해당한다.()
5. 채권담보권은 부동산등기법령상 등기할 수 있는 권리에 해당한다.()

01 등기소

1) 관할 등기소

1. 부동산이 여러 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때에는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 각 등기소를 관할하는 상급법원의 장이 관할 등기소를 지정한다.()

2) 관련 사건의 관할에 관한 특례

1. 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일한 경우 그 중 하나의 관할 등기소에서 등기사무를 담당할 수 있다.()

3) 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례

1. 상속으로 인한 등기신청의 경우 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.()

4) 관할의 위임

1. 지방법원장은 어느 등기소의 관할에 속하는 사무를 다른 등기소에 위임하게 할 수 있다.()

02 등기관

1. 등기관이 등기를 마쳤을 때에는 등기부부분자료를 작성하여야 한다.()
2. 등기관은 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.()
3. 등기관은 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 없도록 조치하여야 한다.()

03 등기부

1) 등기부의 종류

1. 등기부는 토지등기부와 건물등기부로 구분한다.()
2. 등기부는 토지등기부, 건물등기부, 집합건물등기부로 구분한다.()
3. 토지등기부와 건물등기부는 영구히 보존하여야 한다.()

2) 등기부 등의 보관 · 관리

1. 법원의 명령 또는 촉탁이 있는 경우에는 신청서나 그 밖의 부속서류를 등기소 밖으로 옮길 수 있다.
()

3) 등기부의 손상과 복구

1. 등기부의 부속서류가 손상 · 멸실의 염려가 있을 때에는 대법원장은 그 방지를 위하여 필요한 처분을 명령할 수 있다.

4) 물적 편성주의

1. 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용할 수 없다.()
2. 등기부를 편성할 때 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다.()

5) 등기사항의 열람과 증명

1. 등기기록의 열람 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여 할 수 없다.()

6) 등기기록의 폐쇄

1. 폐쇄한 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급은 관할 등기소가 아닌 등기소에 청구할 수 없다.
()
2. 등기부와 폐쇄한 등기기록은 모두 영구히 보존하여야 한다.()
3. 폐쇄한 등기기록의 열람 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.()

01 등기신청의 당사자능력

1. 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.()
2. 대표자가 있는 종중에 속하는 부동산의 등기는 대표자의 명의로 신청한다.()
3. 대표자가 있는 법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기 신청에 관하여는 그 사단의 대표자를 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.()
4. 부동산등기법령상 비법인사단에 속하는 부동산 등기에 관하여는 비법인사단의 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.()
5. 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단의 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.()

02 등기신청

1) 단독신청 예외

1. 상속, 법인의 합병, 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 포괄승계에 따른 등기는 등기권리자가 단독으로 신청한다.()
2. 등기명의인 표시의 변경이나 경정의 등기는 해당 권리의 등기명의인이 단독으로 신청한다.()
3. 판결에 의한 등기는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청한다.()
4. 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 위탁자가 단독으로 신청한다.()
5. 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.()

6. 법인의 합병에 따른 등기는 등기관리자가 단독으로 신청한다.()
7. 법인의 합병에 따른 등기는 등기관리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 한다.()
8. 등기의무자는 공유물을 분할하는 판결에 의한 등기를 단독으로 신청할 수 없다.()
9. 소유권보존등기 또는 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인으로 될 자 또는 등기명의인이 단독으로 신청한다.()
10. 공유물을 분할하는 판결에 의한 등기는 등기관리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청한다.
()

2) 대위 등기신청

(1) 채권자 대위신청

1. 채권자는 「민법」의 채권자대위권 규정에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.
()
2. 채권자는 민법 제404조에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.()
3. 채권자는 「민법」에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.()

(2) 구분건물소유자의 대위신청

1. 구분건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.()

(3) 토지수용에 의한 등기신청시의 대위

1. 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 단독으로 신청할 수 있다.()

(4) 신탁에 의한 대위신청

1. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다.()

3) 전자신청

1. 비법인사단은 사용자등록을 하고 등기에 관하여 전자신청을 할 수 있다.()

03 등기신청에 필요한 정보

1. 등기신청은 해당 부동산이 다른 부동산과 구별될 수 있게 하는 정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.()

04 등기신청의 각하

1. 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우의 등기신청은 각하사유에 해당한다.()

05 등기완료 후의 절차 등

1) 등기필정보의 작성·교부

1. 국가가 등기권리자인 경우, 등기관이 새로운 권리에 관한 등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하지 않아도 된다.()
2. 비법인사단의 대표자나 관리인이 등기를 신청한 경우 등기관은 등기를 마치면 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.()

2) 소유권변경 사실의 통지

1. 등기관이 토지에 대하여 소유권경정등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 지적소관청에 알려야 한다.()

06 등기의 경정

1. 등기의 말소를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 제3자의 승낙이 있어야 한다.()

07 새 등기기록에의 이기

1. 등기기록에 기록된 사항이 많아 취급하기에 불편하게 되는 등 합리적 사유로 등기기록을 옮겨 기록할 필요가 있는 경우에 등기관은 현재 효력이 있는 등기만을 새로운 등기기록에 옮겨 기록할 수 있다.
()

01 토지의 표시에 관한 등기

1. 행정구역이 변경되었을 때에는 등기기록에 기록된 행정구역에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다.
()
2. 토지의 분할, 합병이 있는 경우와 제34조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.()
3. 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 사실을 지적소관청에게 알려야 한다.()
4. 토지가 멸실된 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 14일 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.()
5. 토지의 분할이 있는 경우 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.()

02 건물의 표시에 관한 등기

1) 등기사항

1. 등기관이 대지권등기를 하였을 때에는 직권으로 대지권의 목적인 토지의 등기기록에 소유권, 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권이라는 뜻을 기록하여야 한다.()
2. 등기관은 구분건물인 경우 건물 등기기록의 표제부에 도면의 번호를 기록하여야 한다.()

2) 변경등기의 신청

1. 건물의 분할, 구분, 합병이 있는 경우와 제40조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.()
2. 구분건물로서 그 대지권의 변경이 있는 경우 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.()

3. 건물이 구분건물인 경우에 그 건물의 등기기록 중 1동 표제부에 기록하는 등기사항에 관한 변경등기는 그 구분건물과 같은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물에 대하여도 변경등기로서의 효력이 있다.()

3) 멸실등기의 신청

1. 건물이 멸실된 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 2개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.()
2. 존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 건물의 멸실등기를 신청하여야 한다.()
3. 구분건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에 대한 멸실등기를 신청할 수 있다.()

4) 구분건물의 표시에 관한 등기

1. 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.()
2. 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.()
3. 구분건물에 대하여는 전유부분마다 부동산고유번호를 부여한다.()

01 통칙

1) 등기사항

1. 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고 등기할 권리가 총유인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.()
2. 등기관은 토지 등기기록의 표제부에 등기목적을 기록하여야 한다.()
3. 권리에 관한 등기를 비법인사단의 명의로 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소를 등기사항으로 기록하지 않아도 된다.()

2) 부동산등기용등록번호

1. 지방자치단체의 부동산등기용등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.()
2. 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 부동산등기용등록번호는 법무부장관이 지정·고시한다.()
3. 비법인사단의 부동산등기용등록번호는 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.()

3) 직권에 의한 등기의 말소

1. 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 신청할 권한이 없는 자가 신청한 것임을 발견한 때에는 등기를 직권말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.()

4) 구분건물의 등기기록에 대지권등기가 되어 있는 경우

1. 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 저당권설정등기를 할 수 있다.
()

5) 권리소멸약정의 등기

1. 등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.
()

02 소유권에 관한 등기

1) 소유권보존등기의 등기사항

1. 등기관이 소유권보존등기를 할 때 등기원인과 그 연월일을 기록하여야 한다.()
2. 등기관이 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.()

2) 소유권보존등기의 신청인

1. 미등기의 토지에 대해 매매계약서에 의하여 소유권을 증명하는 자는 그 토지에 관한 소유권보존등기를 신청할 수 있다.()

3) 환매특약등기

1. 등기관이 환매특약의 등기를 할 때 매매비용은 기록하지 아니한다.()
2. 등기관이 환매특약의 등기를 할 경우 매매비용은 필요적 기록사항이다.()
3. 등기관이 환매특약의 등기를 할 때에는 매수인이 지급한 대금을 기록하여야 한다.()

03 용익권등기

1. 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.()

04 담보권에 관한 등기

1) 권리별 등기사항

1. 등기관은 근저당권을 내용으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 채권의 최고액을 기록하여야 한다.()

2) 공동저당의 등기

1. 등기관이 동일한 채권에 관하여 3개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 공동담보목록을 작성하여야 한다.()

3) 저당권 일부이전등기

1. 등기관이 채권의 일부에 대한 대위변제로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 변제액을 기록하여야 한다.()

05 신탁등기

1) 등기신청절차

1. 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우 신탁등기의 신청은 해당 부동산에 관한 권리의 설정등기의 신청과 동시에 하여야 한다.()
2. 수탁자가 여러명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다.()
3. 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 공유 또는 합유인 뜻을 기록하여야 한다.()
4. 여러 명의 수탁자 중 1인이 법원의 해임으로 그 임무가 종료된 경우 다른 수탁자가 여러 명일 때에는 그 전원이 공동으로 권리변경등기를 신청하여야 한다.()
5. 수탁자의 사망으로 수탁자의 임무가 종료된 경우 신수탁자는 단독으로 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리이전등기를 신청할 수 있다.()
6. 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다.()

2) 신탁변경등기

1. 법원은 수탁자 해임의 재판을 한 경우 지체없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.()

3) 신탁등기의 말소

1. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소등기를 신청할 수 없다.()

06 가등기

1) 의의

1. 임차권을 정지조건부로 설정하는 청구권을 보전하려는 경우에도 가등기를 할 수 있다.()

2) 가등기의 신청

1. 가등기를 명하는 가처분명령의 관할법원은 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이다.
()
2. 가등기권리자는 가등기를 명하는 법원의 가처분명령이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.()
3. 가등기를 명하는 가처분명령의 신청을 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
()
4. 가등기권리자는 가등기의무자의 승낙이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.
()

3) 가등기의 실행

1. 가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따른다.()

4) 가등기의 효력

1. 가등기의무자는 가등기명의인의 동의 없이도 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.
()

07 관공서가 촉탁하는 등기 등

1) 수용으로 인한 등기

1. 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 단독으로 신청할 수 없다.()
2. 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 소유권 외의 권리에 관한 등기가 있으면 그 등기를 당사자의 신청에 따라 말소하여야 한다.()
3. 부동산에 관한 소유권 외의 권리의 수용으로 인한 권리이전등기에 관하여는 수용으로 인한 소유권이전등기 규정이 적용되지 않는다.()
4. 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 그 부동산을 위하여 존재하는 지역권의 등기는 직권으로 말소할 수 없다.()
5. 수용으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에 등기관리자는 포괄승계인을 갈음하여 포괄승계로 인한 소유권이전의 등기를 신청할 수 없다.()
6. 미등기의 토지 또는 건물의 경우 수용(收用)으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자는 소유권보존등기를 신청할 수 있다.()

01 이의신청과 그 관할

1. 등기관이 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 관할 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.()

02 새로운 사실에 의한 이의 금지

1. 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 있다.()

03 등기관의 조치

1. 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 7일 이내에 의견을 붙여 이의신청서를 관할 지방법원에 보내야 한다.()
2. 등기관은 등기를 마치기 전에 이의가 이유 있다고 인정하면 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 지방법원에 보내야 한다.()

04 관할 지방법원의 조치

1. 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 없다.()
2. 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정한 후에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다.()
3. 관할 지방법원은 이의가 이유 있다고 인정하면 등기관에게 그에 해당하는 처분을 명령하고 그 뜻을 이의신청인은 물론 등기상 이해관계 있는 자에게도 알려야 한다.()

05 집행 부정지

1. 이의에는 집행정지의 효력이 없다.()
2. 등기관이 직권으로 등기를 말소한 처분에 대하여 관할 법원에 이의를 신청하면 등기 말소처분은 효력이 정지된다.()
3. 등기관의 결정에 이의를 한 때에는 관할 지방법원의 결정때까지 집행이 정지된다.()